

التبني في المسيحية

و الاتفاقيات الدولية



عماد فيلكس

التبني في المسيحية

و الاتفاقيات الدولية

عماد فيلكس

المحامي بالنقض



طبعة أولى

جميع حقوق الطبع محفوظة فلا يجوز اقتباس أو إعادة

نشر أو طبع للكتاب أو جزء منه بدون إذن الناشر

الكتاب : التبني في المسيحية و الاتفاقيات الدولية

الكاتب : عماد فيلكس المحامي بالنقض

الناشر : مطبوعات نظرة للمستقبل

مراجعة لغوية : الشيخ فتحي فريد

تصميم و تنفيذ الغلاف : المهندس / يوسف حبيب

اخراج فني و تصميم غلاف و تجهيزات طباعة و تحرير : مهندس ناجي

تقي

رقم الايداع : 2230 / 2013

في هذا الكتاب

- مقدمة الناشر 5
- تمهيد 7
- الفصل الأول : تعريف التبني 9
- الفصل الثاني : التبني في بعض القوانين 17
- الفصل الثالث : مبادئ عامة حول حقوق
الطفل في الاتفاقيات الدولية 29
- الفصل الرابع : مراقبة لجنة حقوق الطفل في
مدى التزام الدول بحماية حقوق الطفل 65
- الفصل الخامس : مرفق للمبادئ التوجيهية العامة
المتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين
على الدول الأطراف تقديمها وفقاً للفقرة 1(ب)
من المادة 44 من الاتفاقية 110
- الفصل السادس : البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق
الطفل عن اشتراك لأطفال في الصراعات المسلحة 123

- الفصل السابع : البروتوكول الاختياري لاتفاقية
حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال و بغاء الأطفال
و استغلال الأطفال في المواد الإباحية 141
- الفصل الثامن : الموائيق و الاعلانات الدولية المتعلقة بالتبني
و حماية حقوق الطفل 167
- الفصل التاسع : قانون رقم 112 لسنة
199 باصدار قانون الطفل و المعدل بالقانون
رقم 126 لسنة 2008 باصدار قانون الطفل 223
- الفصل العاشر : المجلس القومي للطفولة و الأمومة 293
- الفصل الحادي عشر : التبني في المسيحية 301
- الخاتمة 315
- مراجع الكتاب 317
- اصدارات نظرة للمستقبل 319

مقدمة الناشر

قد يتسائل البعض هل هناك امل في ان تعيد الدولة و المجتمع التفكير في امر التبني ؟

كم من اسر تمنى لو كان هناك فرصة لتبني طفل او اكثر خاصة هذه الاسر التي حرمت من الانجاب و تمنى ان تشبع جوعها في التعبير عن محبتها و رغبتها في العطاء بل و رغبتها في ترك ابناء يحملون اسمها

قد يقول البعض هذا امر شائك يتعارض مع معتقدات الاغلبية بل و يناقضها

لكن هل فكرت الاغلبية في احتياجات المجتمع المسيحي الذي يتمنى بشوق ان يمارس هذا الحق دون ان يراوغ او يحاول اقتناصه احساساً منه بالظلم و فقدان حق في حقوقه المشروعة بحسب الفكر المسيحي

لقد حاول الكاتب تقديم دراسة وافية اخذاً في الاعتبار الخلفية المسيحية و الكتابية للقضية كذلك قدم دراسة تفصيلية وافية في الجانب القانوني و الاتفاقات الدولية و المعاهدات التي اهتمت بحقوق الطفل و سرد جميع الدراسات الدولية و نماذج في دول كثيرة طبقت و مارست قانون التبني .

الناشر

مهندس / فواد يوسف

تمهيد

لاشك إن التطور الذي يشهده المجتمع الإنساني منذ القدم و حتى اليوم قد أثر تأثيراً مباشراً علي البنية الاجتماعية , و بالتحديد علي الأسرة , ففي الحقبة الأولى من الزمن كان السائد هو قانون القوة , و بسبب ذلك كانت وضعية الطفل غير مستقرة داخل تلك الأسر , لأن زعماء القبائل كانوا يقومون باختيار الطفل الذي يعجبهم و يتولون رعايته , و يمنحونه عدة امتيازات كالاسم و الإرث .

لكن التطور الحاصل في المجتمع الحديث اتخذ منحى آخر لأجل صون و حماية و رعاية المصلحة الفضلى للطفل , إذ أبرمت الاتفاقيات الدولية الراعية لحقوق الطفل في إطار حقوق الإنسان و التي أكدت و أجبرت أشخاص المجتمع الدولي على إيجاد مؤسسات و أنظمة قانونية ترعي شؤون الطفل , و خاصة الحالات الآتية ؟

- إذا كان الولد من أبوين مجهولين.
- إذا كان الولد من أب مجهول و أم معلومة لكنها تخلت عنه بمحض إرادتها.

- إذا كان يتيماً أو عجز أبواه عن رعايته و توفير وسائل المعيشة المشروعة له.
 - إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته و تربيته و توجيهه.
 - إذا سقطت الولاية الشرعية عن أبويه.
- كذلك في حالة ما إذا كانت أسرة لا تتجب بسبب العقم و ترغب في الأولاد.
- و قد عرف التبني كنظام لدى الشعوب الغابرة منذ القدم , و تبنته العديد من الدول المعاصرة ووضعت له آليات تنظمه . في حين نجد بعض الدول حرمته و منعتة و أكدت على عدم قانونيته و استعاننت بالوسائل القانونية التي تمكنها من ابطاله و الاستعاضة عنه بنظام الكفالة.

الفصل الاول

تعريف التبني

رغم تعدد تعريفات التبني و الاهتمام الواسع الذي حظي به من قبل الفقهاء و دارسي القانون باختلاف مذاهبهم.

إلا أن المعنى واحد و يتلخص في إقدام رجل على اتخاذ ولد ليس من صلبه لينسبه إليه . و هو يتشابه في محتواه مع بعض الأنظمة القريبة منه . مثل الإقرار بالنسب , الحضانة و اللقيط.

➤ معنى التبني و خصائصه :

للتبني معنيان أحدهما لغوي و الآخر إصطلاحي , و هو يتميز عن باقي الأنظمة المشابهة له بخصائص محددة , لهذا نستعرض أولاً تعريفه , و نتعرض ثانياً إلى أهم خصائصه.

➤ تعريف التبني :

أولاً : التعريف اللغوي : التبني من تبنى تبنيًا و يقال تبنى الصبي أي ادعى بنوته أو اتخذه ابنًا.

ثانياً : التعريف الاصطلاحي : تعددت التعريفات , فمنهم من عرفه بحسب مضمونه و منهم من عرفه بحسب غايته.

أ - عرفه الدكتور محمد صبحي نجم بأن : التبني هو أن يتخذ الرجل له ولدا ليس من صلبه , أنه ليس ولده فينتسب هذا المتبني إلى من تبناه.

و يكون له على هذا المتبني حقوق الولد . فالمتبني لا يقول أن هذا المتبني ابنه و من صلبه و لكنه أنزله منزلة ابنه و التزم له بحقوق الولد و قطع نسبه إلى غيره.

ب - و عرفه الأستاذ فضيل سعد . التبني هو عملية إلحاق شخص بآخر معلوم النسب أو مجهول مع علمه يقينا أنه ليس منه و هي علاقة بين الطرفين أحدهما و هو الشخص الكبير , امرأة أو رجل و يسمى المتبني , أما الخاضع لهذه العملية هو الطفل المتبني .

ج - عرفه الدكتور عبد الرحمان الصابوني . هو أن يدّعي شخص بنوة ولد معروف النسب من شخص معين , أو مجهول النسب.

د - و قد عرفته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها المتعلق بالمبادئ الاجتماعية و القانونية المتصلة بحماية الأطفال و رعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة و التبني على الصعيدين الوطني و الدولي في المادة 13 من الفصل المتعلق بالتبني ,

ذاكرة أن الغرض الأساسي من التبني هو توفير أسرة دائمة للطفل الذي لم يتمكن والداه الأصليان من توفير الرعاية له.

➤ خصائص التبني

يفرد نظام التبني بعدة خصائص تميزه عن الأنظمة المشابهة له :

1. التبني نظام قديم عرفته المجتمعات العربية في العصور الجاهلية و المجتمعات الغربية مثل الرومان و اليونان.
2. التبني مقنن في ظل المجتمعات الحديثة في قوانين داخلية و برتوكولات دولية.
3. ينصب التبني علي القُصّر دون سواهم ذكراً كان أم أنثى.
4. يتميز التبني بإلحاق نسب المتبني القاصر بنسب المتبني و اعتباره ابناً شرعياً.
5. يحظى المتبني منزلة الابن الصليبي بمساواته في الحقوق معه.
6. يكون المتبني شخصاً راشداً ذكراً كان أم أنثى.
7. إمكانية تبني أي طفل بغض النظر عن جنسيته.

8. يغلب على التبني الطابع الشكلي و الإجرائي فهو بمثابة عقد بين المتبني و الأشخاص و الهيئات الراعية للطفل المرشح للتبني.

9. يتميز التبني بخصوصية تصديره بموجب حكم قضائي بعد إجراءات تحقيق معمقة رعاية لمصلحة الطفل الفضلى.

10. التبني يعطي للمتبني الحق في الإرث من المتبنى و في نفس الوقت يلقى عليه واجبات مثل الابن الشرعي.

11. مضمون التبني يشمل الولاية التامة على نفس و مال المتبنى من رعاية و تربية و تمثيل قانوني في إدارة و تصرف في الأموال و كل ذلك من قبل المتبنى.

تميز التبني عن الأنظمة المشابهة له:

➤ التبني و البنوة الناتجة عن التلقيح الاصطناعي :

إذا كان التبني هو إلحاق شخص مجهول النسب أو معروف النسب بشخص راشد و التصريح بان يتخذه ولداً مع انه ليس ابناً حقيقياً , في حين إن البنوة الناتجة عن التلقيح الاصطناعي خاضعة لشروط محددة في قانون الأسرة

الجزائري طبقاً للمادة 45 مكرر من الأمر رقم 05 - 02 - إذ
انه يجب ان يكون هناك زواج شرعي و ان يكون بمبني الزوج و
بويضة من رحم الزوجة دون غيرهما , و ان يكون التلقيح برضا
الزوجين و في حياتهما , كما يستبعد اللجوء الى التلقيح
الاصطناعي باستعمال أم بديلة , و عليه فإنه يعتبر نسباً شرعياً و
حقيقياً و ينتج جميع آثاره المتعلقة بالبنوة و الأبوة و لا يعتبر تبنيّاً .

الفصل الثاني

التبني في بعض القوانين

لنظام التبني جذور في الأنظمة القديمة , إذ عرفه العرب في الجاهلية , و
كذا الأمر بالنسبة للشعوب الرومانية و اليونانية .,

و أبعد من ذلك نظمت احكامه في عدة اتفاقيات دولية سيما منها المتعلقة
بحقوق الطفل , وعليه يمكن أن نعرض في ذلك لبعض الدول التي أخذت
بنظام التبني.

➤ نظام التبني في القانون البولوني و أحكامه :

تبنت بولونيا كغيرها من الدول الغربية نظام التبني و قننت أحكامه
في تشريعاتها الداخلية متماشية مع الاتفاقيات الدولية المصادق
عليها و المتعلقة بحقوق الطفل إذ وردت أحكام التبني في قانونها
الداخلي.

1- أحكام التبني في التشريع البولوني :

فرض المشروع البولوني عدة شروط كغيره من التشريعات
الغربية الأخرى حماية للمصلحة الفضلى للطفل , و من أهم
هذه الأحكام

- يجب أن يكون الطفل قاصراً.

- يجب أن تتوفر في راغب التبني الأهلية القانونية .
 - ضرورة موافقة الزوجين الصريحة في عقد التبني إذ تعتبر موافقة الطرف الآخر شرطاً ضرورياً لتبني الولد القاصر إذا كان للمتبني أبوين على قيد الحياة فإن موافقة الولي شرط ضروري إلا إذا كان مجهول الأبوين.
 - يجب أن يكون الطفل قاصراً بلغ شهرين أو أكثر منذ ولادته
 - تصبح العلاقة بين المتبني و المتبنى بمثابة علاقة الآباء لأبنائهم الخارجين من أصلهم
 - يترتب على التبني كل الحقوق و لواجبات المتبادلة المعمول بها في العلاقة الأبوية و الأسرية الأصلية.
 - تنتهي الصلة و العلاقة بأسرة المتبنى الأصلية بما فيه جميع الحقوق والالتزامات المألوفة
 - يحمل المتبنى الاسم العائلي للمتبني بمثابة الابن الشرعي.
- 2- تعديل أحكام التبني :

- يحق للمتبنى أن يقدم طلباً خطياً إلى المحكمة المختصة يطلب فيه تعديل اسمه.
- يجوز للمتبنى أن يحل رابطة التبني .
- يحق للمحكمة فك رابطة التبني متى رأت الأسباب و الدواعي لذلك مراعية في ذلك المصلحة الفضلى للطفل.
- للنائب العام طلب حل رابطة التبني متى وجدت أسباب من أجل الحفاظ علي مصلحة الطفل .

3- أثر موت المتبنى على حل رابطة التبني :

نص التشريع البولوني صراحة في أحكام التبني علي أن وفاة المتبنى لا تنهي هذه الرابطة بل يبقى المتبنى دائماً في مركز الأبناء الشرعيين في النسب و في الإرث و له كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون .

4- تأثير التبني في موانع الزواج : جاءت أحكام القانون البولوني

صرحة بعدم جواز إبرام عقد الزواج بين المتبني و المتبني مثلاً إذا كانت المتبناة بنتاً ثم بلغت سن الرشد فإن المتبني لا يجوز له أن يتزوجها.

كذلك تبقى موانع الزواج بسبب القرابة المحرمة قائمة بين المتبنى و أسرته الأصلية إذ لا يجوز للمتبنى إذا رشد أن يتزوج بإحدى المحرمة قريباته .

➤ نظام التبني في ظل القانون الفرنسي :

نظم المشروع الفرنسي أحكام التبني في القانون المدني الصادر بتاريخ 23 / 12 / 1958 ووردت أحكامه في المواد من 343 إلى 367 .

1- أحكام التبني في القانون الفرنسي :

أوجب القانون الفرنسي شرط السن في طالب التبني كحد أدنى إذ يجب ألا يقل سنه عن 35 عاماً .

- ضرورة وجود فارق في السن بين طالب التبني و المتبنى إذ يشترط ألا يقل عن 15 سنة .

- ضرورة موافقة الزوج الآخر إذا كانت الرابطة الزوجية قائمة .

- ضرورة موافقة الولي الشرعي للمتبنى .

- ضرورة وجود مصلحة و فائدة للمتبنى , كما أن طالب التبني يقدم أسباباً معقولة في الطلب تقوم المحكمة بتقديرها و ليس لطالب التبني تقديرها .

- عدم وجود خلف شرعي للمتبنى يوم التبني .

2- إجراءات تحرير عقد التبني :

- بعد توفر الشروط سألقة الذكر يتم تحرير عقد التبني في وثيقة و هذا بعد إجراء التحقيق .

- تقوم الجهات القضائية المختصة بتحرير حكم قضائي من خلاله تقرر عقد التبني .

- الحكم الذي يصدر يكون غير نهائي و قابلاً للطعن .

- يجوز لكل ذي مصلحة ان يرفع طعناً ضد الحكم القاضي بالتبني .

- يجوز للنياية العامة مراعاة للمصلحة العامة أن ترفع طعناً ضد الحكم القاضي بالتبني .

- يجوز لكل من لحقه ضرر نتيجة الحكم القاضي بالتبني ان يطعن فيه .

3- تعديل الحكم القاضي بالتبني :

أجازت النصوص القانونية المنظمة للتبني إمكانية تعديله و الرجوع فيه , و أعطت للأطراف الآتية الحق في طلب ذلك , و عليه فانه يحق للمتبنى و للمتبنى أو نائبه القانوني اذا كان قاصراً أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة التي تبنت في الطلب بعد تحقيق مطلوب في الحالة المطروحة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل المتبنى ثم تقرر بموجب حكم قضائي ما تراه مناسباً.

- فان اصدرت المحكمة قرارا بحل رابطة التبني فان الطفل المتبنى يعود إلى أسرته الحقيقية كما كان في السابق .

النتائج المترتبة على التبني :

في فرنسا نجد النظام المتعلق بالتبني أقل حدة نوعاً ما من القانون البولوني إذ أن القانون هناك يحفظ أصل المتبنى و نسبه و حقوقه المرتبطة بأسرته الأصلية إذ ينص على تواصل الرابطة الأسرية بين الطفل المتبنى و عائلته الحقيقية , كذلك تبقى حقوقه المكتسبة من الإرث محفوظة من أسرته الحقيقية . هذا من جهة , و من جهة أخرى نص القانون على أن للمتبنى نفس الحقوق و الواجبات المعترف بها للابن الشرعي , فهو يعامل بنفس مرتبة الطفل الشرعي.

(انظر نص المادة 358 من القانون المدني الفرنسي).

➤ نظام التبني في القانون التونسي :

يختلف التشريع التونسي كثيراً عن باقي التشريعات العربية و الإسلامية سواء في مغربها أو في مشرقها , اذ تبني نظام الكفالة و التبني و الولاية

التي نص عليها القانون رقم 27 لسنة 1958¹ و قد نص في الفصلين 8 , 13 على جواز التبني على أن يكون طالب التبني راشداً و يتمتع بالأهلية القانونية , و ان يكون متزوجاً , أو توفيت زوجته , أو طلقها.

- اشترط أن يكون الطفل المتبنى قاصراً سواء كان ذكر أم أنثى .
- كما اشترط أن يكون الفارق في السن بين طالب التبني و المتبنى لا يقل عن 15 سنة يوم إصدار الحكم بالتبني .
- ألزم المشروع الزوج الآخر الموافقة على التبني إذا كان طالب التبني احد الزوجين.

(مجلة الأحوال الشخصية التونسية من قانون 1958)¹

- ضرورة حضور والدي المتبني أو ممثل السلطة الإدارية إذا كان مودعا لدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية أمام مكتب القاضي و كذا الأمر بالنسبة لطالب التبني و زوجه.
- كما سمح المشروع التونسي بجواز تبني الطفل القاصر الأجنبي من طرف الشخص التونسي .
- إجراءات إصدار الحكم القاضي بالتبني :
- تقديم طلب إلى القاضي المختص.
- حضور كل من طالب التبني و زوجه و كذلك حضور والد المتبني إن وجد أو ممثل السلطة الإدارية إلى مكتب القاضي .
- ضرورة موافقة زوج طالب التبني .
- ضرورة إجراء تحقيق مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى.
- تعديل الحكم القاضي بالتبني :

أجازت الاحكام القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 27 سنة 1958 إمكانية تعديل الحكم القاضي بالتبني و ذلك مراعاة لمصلحة الطفل المتبنى إذا تعرضت صحته و أخلاقه للخطر , إذ

يمكن خلعهُ من طالب التبني و ضمه إلى شخص آخر جدير
بالرعاية و الحماية .

• الآثار المترتبة عن التبني :

- رتب القانون التونسي آثاراً هامة على التبني من بينها : حمل
المتبنى اسم متبنيه .
- معاملته معاملة الابن الشرعي و اعطاؤه نفس الحقوق و الواجبات
الممنوحة للابن الصليبي.
- تظل موانع الزواج من الأقارب قائمة فلا يجوز له التزوج من
أسرته.

• موقف هيئة الأمم المتحدة من التبني :

في إطار اتفاقيات حقوق الطفل المنصوية تحت هيئة الأمم المتحدة فان
الجمعية العامة أصدرت قرارها رقم 41 - 85 المؤرخ في 3 ديسمبر
1986 و المتعلق بإعلان المبادئ الاجتماعية و القانونية المتصلة
بحماية الأطفال و رعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة و التبني
على الصعيدين الوطني و الدولي فقد اكدت هيئة الأمم المتحدة على
ضرورة رعاية الأطفال و إلزام الحكومات باتخاذ التدابير الملائمة

لحمايتهم . و من بين هذه الإجراءات اتخاذ إجراء التبني و الحضانة , إذ أكدت في الفصل - ج - المتعلق بالتبني في مواد 13 - 24 على إن الغرض الأساسي من التبني هو توفير أسرة دائمة للطفل الذي لم يتمكن والداه الأصليان من توفير الرعاية اللازمة له و كذا رعاية المصلحة الفضلى للطفل , كما أكدت على ضرورة أن تكفل الدول في تشريعاتها الداخلية حقوق الطفل المتبنى بوصفه فرداً من أفراد الأسرة المتبنية.

- كما نصت على انه في حالة ما إذا تعذر على الدولة ان تجد للطفل أسرة حاضنة أو متبنية أن توفر للطفل الرعاية اللازمة في بلده الأصلي , أو ان تبحث عن وسيلة بديلة لتوفير أسرة له خارج موطنه الأصلي , ملزمة برعاية الطفل و اتخاذ إجراءات التبني لصالحه , كل ذلك مع مراعاة المعاهدات و الاتفاقيات بين الدول في هذا المجال.

كما أقرت هيئة الأمم المتحدة انه يجوز للطفل المتبنى ان يسافر و يلحق بالوالدين المتبنين له و كذا إمكانية حصوله على جنسيتهم .

الفصل الثالث

مبادئ عامة حول

حقوق الطفل

في الاتفاقيات الدولية

إن حقوق الإنسان هي المعايير الأساسية التي لا يمكن للناس العيش بدونها بكرامة كبشر. و هي حقوق عالمية غير قابلة للتصرف و متأصلة في كرامة كل فرد.

و قد أرسى الأمم المتحدة , باعتمادها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 , معايير مشتركة لحقوق الإنسان , و رعم أن هذا الإعلان ليس قانوناً دولياً ملزماً , إلا أن مصادقة جميع دول العالم عليه منحت أهمية كبيرة لمبدأ المساواة و الاحترام الكرامة الإنسانية لجميع البشر على اختلاف دياناتهم و أجناسهم بغض النظر إن كان الشخص غنياً أم فقيراً , قوياً أم ضعيفاً , ذكراً أم أنثى.

و منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تبنت الأمم المتحدة العديد من الصكوك الدولية الملزمة قانوناً لتعزيز تلك الحقوق. و تستخدم هذه المعاهدات كإطار لطرح المناقشات و تطبيق مبادئ حقوق الإنسان. و تلزم هذه الصكوك الدول الأطراف بتنفيذ المبادئ والحقوق التي أوردتها. كما أرسى الإطار العام أيضاً قوانيننا و صكوكاً أخرى تخضع الحكومات للمسائلة في حالة انتهاكها لحقوق الإنسان. و يتضمن الإطار العام لحقوق الإنسان , الإعلان العالمي و ستة معاهدات جوهرية :

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و لسياسية ؛ و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ؛ و اتفاقية حقوق الطفل ؛ و اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛ و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة . و قد صادقت جميع دول العالم على واحدة على الأقل من هذه المعاهدات , في حين أن دولاً كثيرة صادقت على معظمها .

و تأتي أهمية هذه المعاهدات في أنها تستخدم كأداة لمساعدة الحكومات حول احترام و حماية حقوق الإنسان و أعمالها في بلادهم . و انطلاقاً من كونها جزءاً من قانون الإطار العام لحقوق الإنسان، فان جميع هذه الحقوق غير قابلة للتجزئة و مترابطة بل و يعتمد احدها على الآخر.

للتوعية بالإطار العام لحقوق الإنسان أهمية كبيرة إذ تساهم في تعزيز و حماية حقوق الطفل و أعمالها لأن اتفاقية حقوق الطفل - و الالتزامات المترتبة عليها هي جزء من هذا الإطار .

و قد بدأت المندادة بحقوق الطفولة منذ وقت طويل حيث اعتمد في عام 1923 مبادئ اساسية تضمنت بعض النصوص بحقوق الطفولة لكنها لم تكن ذات فعالية قانونية

و في عام 1955 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة حقوق الطفولة لكنها كانت عبارة عن مبادئ ذات اهداف ضبابية و لم تنتج اثرها القانوني , و في عام 1959 اعتمدت الجمعية اعلان حقوق الطفل , و أخيرا صدرت الاتفاقية الأكثر اهمية و المعروفة باتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 .

و سنتناول في السطور التالية بيان الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والمبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل علي النحو التالي:

أولاً : الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل :

من اهم هذه الاتفاقيات اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل , و إعلان حقوق الطفل .

أ (إعلان حقوق الطفل :

أقرت اللجنة الاجتماعية والإنسانية و التعاونية للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1959 الإعلان العالمي لحقوق الطفل . و قد نصت ديباجته على تمكين الطفل من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيها بحقوقه و حريته الطبيعية , و دعت من جانب آخر الآباء و الأمهات و الرجال و النساء و المنظمات الطوعية و السلطات المحلية والحكومات القومية إلى الاعتراف بهذه الحقوق و السعي لضمان مراعاتها بتدابير تشريعية و غير تشريعية تتخذ تدريجياً ووفقاً للمبادئ العشرة التي جاء بها الاعلان و تتمثل فيما يلي :

- يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. و لكل طفل بدون استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون تفریق او تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته .
- يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة و ان يمنح بالتشريع - و غيره من الوسائل - الفرص و التسهيلات اللازمة لإتاحة نموه البدني و العقلي و الخلفي و الروحي و الاجتماعي نمواً طبيعياً

سليماً في جو من الحرية و الكرامة , و تكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين لهذه الغاية .

- للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم و جنسية .
- يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي , و ان يكون مؤهلاً للنمو الصحي السليم , و لهذه الغاية يجب أن يحاط هو و أمه بالعناية و الحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع و بعده , و للطفل حق في القدر الكافي من الغذاء والمأوى و اللهو و الخدمات الطبية .
- يجب أن يحاط الطفل المعاق بدنياً أو عقلياً أو اجتماعياً بالمعالجة و التربية و العناية الخاصة التي تقتضيها حالته .
- يحتاج الطفل - لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو , مكتملة الفتح - الى الحب و التفهم و لذلك يجب ان تتم تنشئته إلى ابعد مدي ممكن برعاية والديه و في ظل مسؤوليتهما , و على أي حال في جو يسوده الحنان و الأمن المعنوي والمادي , فال يجوز, إلا في ظروف استثنائية , فصل الصغير عن أمه. و يجب على المجتمع و السلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال المحرومين من الأم

و أولئك المفتقرين إلى كفاف العيش , و يحسن دفع مساعدات حكومية و غير حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة العدد.

- للطفل حق في تلقي التعليم, الذي يجب أن يكون مجانياً و إلزامياً في مراحله الابتدائية علي الأقل , و ان يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة و تمكينه , علي أساس تكافؤ الفرص , من تنمية ملكاته و شعوره بالمسؤولية الأدبية و الاجتماعية , و من أن يصبح عضواً مفيداً في المجتمع . و يجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المثلون عن تعليمه و توجيهه , و تقع هذه المسؤولية على أبويه , و يجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة من اللعب و اللهو اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها و على المجتمع و السلطات العامة السعي إلى تيسير التمتع بهذا الحق.

- يجب أن يكون الطفل في جميع الظروف من بين أوائل المتمتعين بالحماية و الإغاثة .

- يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور القسوة والاستغلال , و يحظر الاتجار به علي أية صورة , ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم , و يحظر في جميع الأحوال حمله

على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صناعة تؤذي صحته أو تحرمه من تعليمه أو تعرقل نموه البدني أو العقلي أو الخلقي .

- يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلى التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز ، و ان يربى على روح التفهم والتسامح و الصداقة بين الشعوب و السلم و الأخوة العالمية ، و على الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته و مواهبه لخدمة إخوته البشر .

- و يمكن من خلال ما سبق أن نقول أن إعلان حقوق الطفل الذي أصدرته الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1959 جاء ليقرر أن للطفل حقوقاً و يجب علي البالغين - كل حسب موقعه الخاص - أن يعتنوا به و يمنحوه الحب والحنان و الاعتبار الكافي حتى يتمكن من التمتع بطفولة سعيدة و نمو طبيعي سليم لشخصه في جو من الحرية والكرامة حيث تصبح مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في تشريع القوانين .

و قد لوحظ - من ناحية - أن هذا الإعلان يتجرد من الطبيعة الإلزامية إذ لا يضع أي التزام قانوني على عاتق الدول باحترام المبادئ الواردة فيه بشأن حقوق الطفل ، و من ناحية أخرى انه لم

يتناول وضع الطفل إزاء العدالة الجنائية ، و لم يتعرض لدور قانون العقوبات في حماية الاطفال إلا بصورة جزئية .

ب (اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

خلال الذكرى السنوية الثلاثين لإعلان حقوق الطفل في (20 / 11 / 1989) ، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "اتفاقية حقوق الطفل" التي أعدت مشروعها لجنة حقوق الإنسان ، و دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 2 / 9 / 1990 . و تشكل هذه الاتفاقية الإطار القانوني العالمي الذي يهدف إلى توفير حماية المصلحة الفضلى للأطفال ، مهما كانت الظروف ، و اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تنميتهم بشكل صحي و طبيعي على الصعيد الجسدي و العقلي والخلقي و الاجتماعي ، دون أي تمييز و في احترام كامل لحريتهم و كرامتهم .

و تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل أول وثيقة في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة ، تفرض حقوق الطفل على الدولة بقوة الإلزام القانوني حيث توجب مراعاة هذه الحقوق و التقيد بها أثناء وضع التشريعات الداخلية من اجل ضمان المصلحة العليا للطفل ، حيث تنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على انه "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها مؤسسات الرعاية

الاجتماعية العامة أو الخاصة أو المحاجم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية , يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى , و يمكن القول بان هذه الاتفاقية لها أهمية خاصة و متميزة باعتبار أنها توضح حقوق الأطفال بنوع من التفصيل و بواسطة معايير قانونية و إنسانية انتقلت بحقوق الطفل من الاختيار إلى الإلزام و أنها اتفاقية عالمية تهتم بجميع الأطفال دون تمييز و دون اعتبارات للسن أو الجنس أو اللون أو الدين أو اللغة أو الانتماء السياسي أو العرقي أو الاجتماعي , و أنها لأول مرة تحدد السن الأقصى للطفل الذي هو دون سن الثامنة عشرة , ما لم يحدد التشريع الوطني سناً أقل منه .

تتكون هذه الاتفاقية من ديباجة و 54 مادة , و بروتوكولين اختياريين , و هي توضح بطريقة لا لبس فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان و دون أي تمييز , كما تسلط الضوء على الأسباب و الملابسات لإنشائها و خاصة مع وجود أطفال يعيشون في ظروف صعبة للغاية إذ أن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى عناية خاصة , و تستند هذه الديباجة إلى ما نصت عليه الإعلانات الخاصة بحقوق الطفل التي أصدرتها الأمم المتحدة و المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق

الإنسان و في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ولا سيما في المادتين 23 و 24 و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ولا سيما المادة 10 و في غيرهما من الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.

ج (قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث :

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القواعد النموذجية في قرارها 40 / 33 المؤرخ في 29 نوفمبر 1985 , حيث تناولت هذه الأخيرة معظم ما تثيره الإجراءات الجنائية المتعلقة بالأحداث من خصوصيات .

و هذه القواعد بمثابة الدليل أمام تشريعات الدول و سياسات الأمم بشأن حقوق صغار السن , سواء على مستوى ضبط الممارسات في مجال التعامل مع هذه الفئة , أو من اجل توفير ما يحتاجون إليه من رعاية , بالإضافة إلى توفير الحماية القانونية لهم في ظل ظروف تسودها الحرية و الكرامة و الأمن .

أوصت هذه القواعد بضرورة أن يولى اهتمام خاص و كاف لاتخاذ تدابير ايجابية تتطوي على التعبئة الكاملة لكل الموارد الممكنة ,

التي تشمل الأسرة و المتطوعين من الفئات المجتمعية , و كذلك المدارس والمؤسسات المجتمعية الأخرى , و ذلك بقصد تقليص الحاجة إلى التدخل بموجب القانون و التعامل مع الحدث الموجود في نزاع مع القانون تعاملًا فعالاً و منصفاً و انسانياً .

و تهدف القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شؤون و قضاء الأحداث في القيام بقضايا الصغار , إلى تمييزهم عن غيرهم ثم ضمان حمايتهم سواء على المستوى القانوني أو القضائي أو التعليمي أو التربوي.

د (مبادئ الأمم المتحدة لمنع جنوح الأحداث "مبادئ الرياض التوجيهية"

اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها الصادر في 14 ديسمبر 1990 و تضمن التأكيد على أن منع جنوح الأحداث جزء جوهري من مع الجريمة في المجتمع . و لهذا تقضي هذه المبادئ بأنه يجب أن تصدر الدول قوانين و إجراءات مجددة لتعزيز و حماية حقوق الأحداث بوجه عام و في هذا السبيل أيضاً تنص هذه المبادئ على انه ينبغي سن و إنفاذ تشريعات تمنع إيذاء

الأطفال و الأحداث و تحظر إساءة معاملتهم أو استغلالهم و استخدامهم في الأنشطة الإجرامية .

و تحظر مبادئ الرياض التوجيهية إخضاع الحدث سواء في البيت أو المدرسة أو أية مؤسسة أخرى لتدابير تصحيحية أو عقابية قاسية أو مهينة .

أما فيما يخص التشريع و إدارة شؤون قضاء الأحداث فتدعو مبادئ الرياض التوجيهية الحكومات لإصدار و تنفيذ إجراءات محددة لتعزيز و حماية حقوق الأحداث بوجه عام و ينبغي تدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين و غيرهم من ذوي الصلة بهذه المهمة من الجنسين على الاستجابة لاحتياجات الأحداث الخاصة ثم ينبغي أن يكون هؤلاء الموظفون مطلعين على البرامج و إمكانات الإحالة إلى المؤسسات بغية تحويل الأحداث عن النظام القضائي و أن يستخدموها إلى أقصى حد ممكن .

ثانياً : المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل :

ما يهمننا في هذه الورقات هو اتفاقية حقوق الطفل التي نصت على مجموعة من المبادئ العامة الخاصة بحقوق الطفل و المتمثلة فيما يلي :

- الالتزام بالمساواة بين كل الأطفال دون أي شكل من أشكال التمييز (مادة 2 من الاتفاقية).
- يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع ما يتخذ من سياسات و تدابير و إجراءات تتعلق بالطفل (مادة 3 من الاتفاقية).
- العمل على بقاء الطفل و تنميته (مادة 6 من الاتفاقية).
- مراعاة حق الطفل في ممارسة حقوقه و المشاركة في جميع الأمور التي تتعلق به (المواد 12 – 15 من الاتفاقية).
- التوازن بين مسئولية الوالدين عن تربية الطفل , و مسئولية الدولة عن تقديم الدعم و المساعدة للوالدين للاضطلاع بمسؤوليتهما (المواد 18 , 27 من الاتفاقية).
- اوردت الاتفاقية نصوصا تفصيلية لبيان حقوق الطفل و مضامينها في كافة المجالات المعنية بالطفولة. الأمر الذي يتعين مراعاته و التأكد عليه هو أن كفالة الحقوق لا تتحقق من خلال تطبيق مجزأ لنصوص الاتفاقية , بل يتعين إتباع منهج خاص في تطبيق أحكام الاتفاقية , اصطلح علي تسميته "بالمنهج الحقوقي" قائم على

اساس "برمجة" حقوق الطفل , و ينشد المنهج من خلال برمجة الحقوق تحقيق التكامل و التناغم بين تلك الحقوق.

و فيما يلي نبين حقوق الطفل الواردة في الاتفاقية بقدر من التفصيل بعد بيان تعريف الاتفاقية للطفل و ذلك على النحو التالي :

أولاً : تعريف الطفل في اتفاقية حقوق الطفل (CRC) :

يقصد بالطفل وفقاً لأحكام الاتفاقية "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" , و يلاحظ في هذا التعريف الدمج بين الطفولة الفعلية و المراهقة و بداية الشباب , مع ما لكل مرحلة من خصائص جسيمة و انفعالية و نفسية خاصة بها.

و كما هو معتاد في اتفاقيات الأمم المتحدة , يتم إضافة بند أو بنود تفيد احترام القوانين الوطنية , مثل ما جاء في النصف الثاني من التعريف السابق للطفل (.... ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه) بينما في واقع الأمر , تمارس الأمم المتحدة ضغوطاً مستمرة على الحكومات للالتزام بتنفيذ ما

في تلك الاتفاقيات كاملاً بصرف النظر عن القوانين المحلية ، و
في هذا تناقض واضح بين القول و الفعل .

و من هذا جاء على لسان "دان سيمور" من اليونيسيف" : الحقوق
الواردة بالاتفاقية تواصل انطباقها على جميع الأطفال دون الثامنة
عشر بصرف النظر عن العمر (الوطني) المحدد لسن الرشد .
كما أن الصكوك الدولية الأخرى تستخدم سن الثامنة عشر باعتباره
الحد العمري الذي يفقد عنده الشخص الحق في الحماية الخاصة
كطفل. و علاوة على ذلك فإن منظمة اليونيسيف و المنظمات
الدولية الرئيسية الأخرى العاملة مع الاطفال تستخدم سن الثامنة
عشر باعتباره العمر الذي ينتهي عملها عنده".

ثانياً : حقوق الطفل كما وردت في اتفاقية عام 1989 :

ورد في الاتفاقية مجموعة من حقوق الانسان المتعلقة بالأطفال هي
على النحو التالي:

1- الحق في المساواة التامة بين الأطفال :

اهتمت الاتفاقيات الدولية بالطفلة الأنثى اهتماماً شديداً لدرجة
أن طالبت بمساواتها بالطفل الذكر في كل شيء ؛ فنصت

المادة الثانية منها على أن "تحتزم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية ، و تضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز ، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني".

و هذه المساواة التامة التي تتادي بها الاتفاقيات الدولية عملة ذات وجهين ، وجه جيد و هو المساواة بين الأولاد في المعاملة الحانية و الحب المعنوي و الإنفاق المادي و كافة صور الرعاية . أما الوجه الآخر فهو سئ يتمثل في تعميم المساواة في كافة المجالات دون استثناء أو مراعاة للاختلافات النفسية و الجسدية بين الذكر و الأنثى.

و تعتبر الاتفاقيات الدولية أن أي فارق في المعاملة - على الإطلاق - بين الذكر و الأنثى يُعد تمييزاً ضد الأنثى ، و تطالب بإسناد الأدوار - سواء داخل الأسرة أو في المجتمع - إلى أي منهما بغض النظر عن الفوارق البيولوجية ، ولا يسمح بالتمييز إلا في حالة واحدة حينما يكون لصالح الإناث مثلما ورد في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل (CEC) و التي تسمح بالتمييز لبعض الفئات كتقديم المزيد من الدعم للبنات و الفتيات عند وجود فجوة بين الأولاد و البنات .

و تؤكد الاتفاقيات الدولية - و بخاصة موائيق الطفولة - على قضية التساوي بين الرجل و المرأة كي يشب الطفل منذ صغره على تلك القيمة التي يريدون بثها في المجتمعات.

و قد ورد في تقرير صادر عن قسم الارتقاء بالمرأة بالأمم المتحدة (DAW) عام 2004 بعنوان : "ادماج الرجال و الصبية في تفعيل مساواة الجنسين" - أن "الفكرة حول - ماذا يعني كونك رجلاً - تبدأ جذورها منذ الطفولة الأولى , ففي كثير من المجتمعات السبب الرئيسي في عدم مساواة الجنسين هو قيام الأم أو أي امرأة أخرى من الأسرة , أو حتى المربية بالمسؤولية الكبرى في العناية بالمواليد و الأطفال و الصغار و هو ما يفهمه الأولاد و البنات أن المسؤولية الأساسية في الرعاية هي على المرأة".

و يؤكد التقرير هنا على ضرورة إفهام الصغار أن الرعاية بكل أشكالها (رعاية الأطفال , رعاية المنزل , رعاية

المسنين....) ليست من اختصاص المرأة وحدها , بل هي مهمة يمكن أن يقوم بها كل من الرجل و المرأة على حد سواء

, و بالتالي طالب التقرير أن يقتسم كل منهما كل أنواع الرعاية تلك منصفة و أن يُنص علي ذلك في القانون .

و جاء في تقرير آخر للجنة الخبراء الذي أعده قسم الارتقاء بالمرأة (DAW) عام 2007 , ليكون مرجعية تستند إليها وثيقة القضاء على كافة أشكال العنف و التمييز ضد الطفلة الأنثى "أن الهياكل الطبيعية في إدارة البيت باستمرار تمنح القوة و الحقوق للرجل اكثر من المرأة و الفتاة , و لذلك تكون الفتيات في مستوى أقل كأعضاء في إدارة المنزل تجعلها كتابع أو متذلل لكل من الرجال و الصبية .. و التقسيمات التقليدية تريد في اتجاه واحد : تحميل الفتاة الأنثى مسؤولية الاهتمام بالأطفال و المهام المنزلية .. و القوانين تضيق قدرة المرأة لتطوير الوضع الاقتصادي كملكية الأرض و الإرث و هذا يؤثر على الفرص للفتيات".

يجب أن يتمتع جميع الأطفال بنفس الحقوق , و يتساووا فيها , و تشدد الاتفاقية على هذه المبادئ كما تحمل الأطفال مسؤولية احترام حقوق الوالدين خاصة , و الآخرين عامة . و في نفس السياق تتباين درجة فهم الأطفال للقضايا المثارة في الاتفاقية طبقا للفئة العمرية.

2- حق تمكين الطفل :

يعتبر تمكين الطفل من المحاور الأساسية التي تتمحور حولها الاتفاقيات الدولية للطفل , حيث قدمت ما اعتبرته حقوق للطفل على حقوق والديه , فإذا ما تعارضت الحقوق كحق الوالدين في تأديب أبنائهما قُدم حق الطفل , و استخدمت الاتفاقية لذلك محطّح (مصالح الطفل الفضلى) , والذي تعني في حقيقة الأمر تقديم رغبات الطفل على أي شيء آخر , و قد شرحت المدير التنفيذي السابق لليونيسيف (كارول بيلامي) معنى عنوان وثيقة "عالم جدير بالأطفال" التي صدرت عام 2002م حينما قالت : "يكون العالم جديراً بالأطفال إذا استمع لهم و أجاب مطالبهم", و رفعت الأمم المتحدة وقتها شعار (قل نعم للأطفال), أي ان يتقدم الأطفال بكل طلباتهم , و على العالم أن يستمع لهم , و يستجيب لتلك المطالب , ثم طالبت الأمم المتحدة بإشتراك الأطفال في صناعة القرارات الخاصة بهم . و يتضح هذا جلياً في المواد (9 , 20) من اتفاقية الطفل (CRC) التي طالبت بالمزيد من أجل إعلاء "مصلحة الطفل الفضلى".

فنصت المادة التاسعة منها على أن "تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما إلا عندما تقرر السلطات المختصة - رهناً بإجراء إعادة نظر قضائية وفقاً للقوانين , و الإجراءات المعمول بها - ان هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى , و قد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له , أو عندما يعيش الوالدان منفصلين , و يتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل".

و تنص المادة "20" من ذات الاتفاقية على أن :

- 1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له حفاظاً على مصالحة الفضلى, بالبقاء في تلك البيئة , الحق في حماية و مساعدة خاصتين توفرهما الدولة .
- 2- تضمن الدول الأطراف وفقاً لقوانينها الوطنية , رعاية بديلة لمثل هذا الطفل .
- 3- يمكن أن تشمل هذه الرعاية - في جملة أمور الحضانة , أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي , أو التبني , أو عند الضرورة - الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال , و عند النظر في

الحلول , ينبغي ايلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل و لخلفية الطفل الاثنية و الدينية و الثقافية و اللغوية".

4- الحق في البقاء و الصحة :

يولد كل طفل و له العديد من الحقوق , فكل طفل له حق التعلم و حق الصحة و الرعاية الصحية و حق الاسم و حق الجنسية , كما ان لكل طفل حق المشاركة في الأمور التي تتعلق به , و له الحق في أن يتمتع بالمساواة , و له حق الحماية من الأذى .

و يجب أن يبدأ الأطفال حياتهم البداية المثلى , كما يجب مساعدتهم على العيش و الالتحاق بالتعليم و خلق البيئة التي تحميهم و خاصة في الطوارئ و الأزمات. و البداية المثلى للحياة تعني توفير الرعاية الصحية و التغذية السليمة و توفير مياه الشرب النقية و البيئة الصحية و الحماية من العنف و الإساءة و الاستغلال و التمييز . و يتوقف ضمان مستقبل أفضل للأطفال طيلة حياتهم على ضمان أفضل البدايات لهم بدءاً من صحة أمهاتهم و الاهتمام الذي يتلقاه الأطفال خلال سنواتهم الأولى منذ الولادة و حتى بلوغهم سن السادسة. و رعاية الطفولة المبكرة هي إحدى أفضل الطرق لضمان انتقال الطفل للمرحلة التالية بسهولة و يسر

, كما أن الأسرة و البيئة من الأمور الجوهرية في ضمان حقوق
الطفل .

5- الحق في الرعاية الأسرية :

تلعب التنشئة الأسرية دوراً أساسياً في تشكيل شخصية الأبناء و
نمھوھم النفسي السليم و تنمية قدراتھم العقلية و مھاراتھم الشخصية
و توافقھم الاجتماعي و النفسي. و يتفق علماء نفس النمو على أن
المرحلة المبكرة من حياة الأطفال ذات تأثير فارق و أهمية خاصة
في حياة الفرد المستقبلية. و توفر اتفاقية حقوق الطفل إطاراً قانونياً
و سياسياً و أخلاقياً من اجل رعايتھم و حماية حقوقھم , و هي في
ذلك تمثل " لائحة حقوق" لجميع الأطفال . فهي تقر بحق كل
طفل في تنمية إمكاناتھ البدنية , و العقلية , و التعليمية , و
الاجتماعية إلى أقصى درجة ممكنة , و التعبير عن آرائه بحرية ,
والمشاركة في القرارات الخاصة به , كما تضع أسساً لمعالجة
إساءة المعاملة من منطلق

تحقيق المصالح الفضلى للأطفال.

و فيما يتعلق بالتنشئة الأسرية تقدم الاتفاقية بنوداً هامة تتناول هذا الجانب بشكل أساسي علاوة على البنود الأخرى التي ترتبط به بشكل ثانوي و منها :

1- حق الطفل في بيئة أسرية ملائمة :

تؤكد اتفاقية حقوق الطفل على دور الأسرة الرئيسي في تنشئة الطفل و رعايته , كما تؤكد على أهمية ان ينشأ في بيئة عائلية و في جو من السعادة و المحبة و التفاهم , كما تؤكد أيضاً على ضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤولية مشتركة عن تربية الطفل و نموه النفسي و الوجداني والانفعالي , و تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الرئيسي (مادة 18) و تمثل الأسرة النواة الأولى التي ينشأ فيها الطفل.

و تشير النتائج البحثية التي أجريت في هذا الصدد إلى أهمية أن ينشأ الطفل في بيئة أسرية ملائمة متفاهمة تقدم له الحب والطمأنينة و الإحساس بالأمان. و لا شك ان التصدع الأسري مهما كانت أسبابه يحمل في طياته آثاراً سلبية غاية في الخطورة على ارتقاء الطفل و نموه النفسي و الوجداني و

الانفعالي تبدو في سلوك يتسم بسوء التوافق , و مشاعر غضب , و عدوانية نحو أفراد المجتمع , و ربما في اضطرابات نفسية تعوق امكانية تفاعله تفاعلاً سوياً مع الآخرين , فيرفض ما يؤمنون به من قيم أو قواعد.

و من هذا المنطلق يبرز أماننا أطفال في حاجة إلى مزيد من الرعاية , و هم الأطفال الذين يعيشون في أسر غير مواتية نتيجة للشقاق الدائم , و الصراع المستمر , كذلك الأسر التي فقدت أحد الأبوين أو كليهما ؛ بسبب الوفاة , أو الطلاق , أو الانفصال , أو السفر , أو السجن ؛ مما لا يساعد على وجود بيئة أسرية سوية ترعى الأطفال الرعاية الواجبة التي تنص عليها اتفاقية حقوق الطفل .

2- حق الطفل في معاملة تخلو من الإساءة :

تدعو المواثيق و الاتفاقيات الدولية إلى مناهضة ظاهرة الإساءة إلى الطفل , و أصبح ذلك أمراً أكثر استهجاناً بصور اتفاقية حقوق الطفل التي تحت الدول الأطراف على أن تتخذ التدابير التشريعية و الإدارية و الاجتماعية و التعليمية الملائمة لحماية الطفل من كل أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة

النظرية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال , و على الرغم من تعدد أشكال الإساءة إلى الطفل, فإن الإساءة النفسية و الانفعالية تُعد من أخطر أنواع الإساءات تأثيراً على نفسية الطفل ؛ حيث يصعب إزالة الآثار المترتبة عليها, خاصة إذا لم يتم معالجتها , فتظل عظيمة التأثير على حياة الطفل و مستقبله .

3- حق ذوي الاحتياجات الخاصة في الرعاية والتأهيل و الاندماج في المجتمع :

تعرف منظمة الصحة العالمية الإعاقة بأنها : "حالة من القصور أو الخلل في القدرات الجسمية أو الذهنية ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية , تعوق الفرد عن تعلم بعض الأنشطة التي يقوم بها الفرد السليم المماثل له في السن. و ترجع الإعاقة إلى عوامل وراثية أو سوء تغذية للطفل أو للأُم أثناء الحمل أو للولادات غير الآمنة أو المرض أثناء الحمل أو التدخين أو لزواج الأقارب , كما قد تحدث نتيجة تعرض الطفل لبعض الأمراض , أو الكوارث , أو الحوادث , أو الحروب أو أعمال العنف , أو عوامل ترجع إلى تلوث البيئة ,

و هي ظاهرة من الظواهر الجسمية أو الحسية أو العقلية ينجم عنها آثار نفسية و اقتصادية و اجتماعية .

و تنص المادة "23" من اتفاقية حقوق الطفل على أنه "على الدول الموقعة على الاتفاقية ضرورة تقديم بيانات كمية و كيفية عن الأطفال المعاقين في بلدانهم". و مع ذلك فليست هناك حتى الآن بيانات دقيقة عن الإعاقة . و يرجع ذلك إلى أن قياس الإعاقة شديد التعقيد ؛ مما يجعل الوصول إلى إحصاءات حديثة أمراً عسيراً . كما أن التقديرات الخاصة بالإعاقة تتوقف على ما يستخدم من تعريفات للإعاقة و معايير تصنيفها , كما تتوقف على الأسلوب المستخدم في جمع البيانات ؛ لذا فالتقديرات يمكن أن تتباين تبايناً شديداً .

4- الحق في تنمية شخصية الطفل و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية :

تحت اتفاقية حقوق الطفل على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو تنمية شخصيته و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية إلى أقصى إمكاناتها. و يقع هذا العبء في المرحلة العمرية المبكرة على الأسرة في الاعتبار الأول , بالإضافة إلى الحضانة أو بدايات مدرسة التعليم الأساسي. فالأسرة تمثل

المحيط الأول , بالاضافة إلى الحضانة أو بدايات مدرسة التعليم الأساسي. فالأسرة تمثل المحيط الأول الذي يبدأ فيه الطفل حديث السن التعلم . و تعترف اتفاقية حقوق الطفل بالدور الأساسي للوالدين و بشكل أعم للأسرة ؛ باعتبارها أول مَنْ يقدم الرعاية و العناية و التوجيه.

إلا أنه من الجدير بالإشارة إليه أن هناك بعض القدرات المهمة و السمات الشخصية و المواهب و القدرات تحتاج - في المراحل العمرية التالية و حتى تصل إلى أقصى مدى لها - إلى رعاية من نوع خاص , حيث يؤدي عدم اكتشافها المبكر و تميمتها مع الوقت في إطار علمي سليم , و وفقاً لطبيعة كل قدرة , و وفقاً للمراحل العمرية المختلفة , إلى أسلوب خاص في التنشئة و إلى تنمية يُتبع فيها أحدث ما وصل إليه العلم . ولا يستطيع القيام بذلك إلا تربويون متخصصون يقومون بهذه المهمة من جهة , و يوجهون الآباء و المتعاملين مع الطفل إلى الأسلوب الأمثل في رعاية هذه القدرات و تنشئتها من جهة أخرى .

5- الحق في التعليم :

تعتبر الروضة المؤسسة التعليمية الهامة في المجتمع بعد الأسرة فالطفل يخرج من مجتمع الأسرة المتجانس الى المجتمع الكبير الأقل تجانساً و هو روضة الأطفال. هذا الاتساع في المجال الاجتماعي و تباين الشخصيات التي يتعامل معها الطفل تزيد من تجاربه الاجتماعية و تدعم إحساسه بالحقوق و الواجبات و تقدير المسؤولية , و تعلمه آداب التعامل مع الغير.

فالروضة تمرر التوجيهات الفكرية والاجتماعية و الوجدانية من خلال المنهج المناسب للطفل و برامجه و أنشطته المتكاملة .

و قد أكدت البحوث التربوية على أهمية سنوات الطفولة المبكرة في تشكيل العقل البشري و تحديد إمكانياته المستقبلية مما يعني التركيز على التعليم قبل المستوى الابتدائي.

6- الحق في المشاركة:

يعتبر حق الطفل في المشاركة والتعبير عن رأيه مبدأ عاماً في اتفاقية حقوق الطفل و يتضمن ذلك : الحق في حرية التعبير , حرية الفكر و الوجدان و الدين , حرية تكوين الجمعيات و الاجتماع السلمي , الحق في الخصوصية , إمكانية الحصول على المعلومات , الحق في تعليم يعزز حقوق الطفل , المشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنون , حق مشاركة الطفل المعاق , و تحدد مسؤولية الوالدين والدولة في أن تكفل بقاء و نمو الطفل إلى أقصى حد ممكن و أن تحترم قدرات الأطفال و أن تحمي الأطفال من كافة أشكال الضرر أو الإساءة أو الاستغلال.

و تتحدد طبيعة و درجة المشاركة بمقدار معرفة و مهارات الطفل , و كلما نمت هذه القدرات , تدعمت درجة و طبيعة مشاركة الطفل و ممارسته لحقوقه .

و يقودنا هذا إلى العوامل التي تؤثر في مشاركة الأطفال :
التطور الانفعالي الاجتماعي للطفل , الوضعية الاقتصادية الاجتماعية للأسرة , وضعية المواطن في المجتمع , الأدوار

الاجتماعية للرجل و المرأة في المجتمع , الثقافة السائدة في المجتمع. فالتطور الانفعالي الاجتماعي للطفل مرتبط بمفهوم الطفولة والعادات و التقاليد و الأدوار الاجتماعية للرجل و المرأة , أي الثقافة بمعناها الأنثروبولوجي مرتبطة بدورها بالأوضاع الاقتصادية و السياسية .

ثم ننتقل إلى الجانب العملي التطبيقي , حيث نقدم درجات مشاركة الأطفال , و كيفية برمجة مشاركة الأطفال في إطار المنهج الحقوقي على مستويين : الأول بشكل مباشر يدعم ممارسة المواطنة الديمقراطية كالانضمام إلى آلية أو إطار منظم في ظل وجود بنية مؤسسية كالجمعيات الأهلية , والثاني من خلال البرامج المختلفة المعنية بالأطفال , حيث نقدم قائمة عملية لدمج مبدأ مشاركة الفتيات و الفتيان . و مما سبق يتضح إن مشاركة أصحاب الحق و هم الأطفال هي الضمان الحقيقي لكفالة حقوقهم.

7- حق الطفل في الحماية :

تختص الأسرة بتنشئة الطفل و إشباع حاجاته و حمايته , و يساندها في هذه المسؤولية المؤسسات المجتمعية التربوية مثل دور الحضانة و رياض الأطفال , و جرى العرف على

محدودية تدخل الدولة في هذا الشأن . و قد يكون هذا التوجه محموداً في كثير من الأحيان , إلا أن إعمال هذا المبدأ - على إطلاقه - يحد من إمكانية تدخل الدولة عندما يكون التدخل واجباً , مثل الحالات التي تتعرض فيها الأسرة للتصدع أو تعجز عن الوفاء بمسؤولية تنشئة الطفل و تربيته . و في مثل هذه الحالات يكون تدخل الدولة بمؤسساتها الاجتماعية و القانونية تدخلاً سلمياً لضمان حماية الطفل من المشكلات الناتجة عن عدم قدرة المسئول الأول لحماية الطفل عن حمايته.

و يمكن من جميع ما سبق أن نستخلص النتائج الآتية :

أولاً : أن الاتفاقية فرضة التزاماً على الدول مثل : الاعتراف بالطفل باعتباره عضواً فاعلاً في المجتمع و مواطناً صالحاً في العائلة و المدرسة و المحلة . و عدم التفريق بين الأطفال في المحيط العائلي . و مسؤولية الدولة قانونياً و دستورياً عنه .

ثانياً : اعتبرت الاتفاقية أن الحقوق التي تضمنتها لصالح الأطفال هي جزء من حقوق الإنسان الدولية الواردة بالاعلان

العالمي لحقوق الانسان , والعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية , و كثير من الاتفاقيات و الاعلانات أو الاتفاقيات الانسانية الدولية في زمن الحرب و كذلك يجب ان تتناول الحماية الجنائية لحقوق الطفل.

ثالثاً : أوردت الاتفاقية ثلاثة مبادئ عامة و هي مبدأ مصالح الطفل الفضلى , و مبدأ حق الطفل في أن يسمع كافة الاجراءات المتعلقة و أن تسمع اقواله في الاجراءات القضائية و الاعتراف له بحق الكلام , و مبدأ حق الدفاع عن مصالح الطفولة و الزام القاضي بتسمية مندوب عنه.

رابعاً : أن المسؤولية وفقاً لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل جماعية تقع على عاتق المجتمع و الوالدين و المربين و الدولة و مؤسساتها الرسمية و غير الرسمية لأن تحسين أوضاع الطفل تقتضي التنسيق و التكامل بين جميع المؤسسات ذات العلاقة ووضع مصالح الطفل في رأس الأولويات لأن الأطفال الذين سنهتم بهم اليوم هم ورثة المستقبل فلا بد من توفير عناصر البقاء و النماء و الحماية لهم و بذلك نكون على الأقل قد مهدنا الطريق لبناء مجتمع المستقبل باعتبار أن حقوق الطفل

هي النداء الأول الذي يجب أن يوجه ضمير البشرية و ان يلتزم المجتمع الدولي باحترامه.

و من الثابت قانوناً ان كل حق يقابله واجب. و بناء على ذلك فحقوق الطفل ما هي الا واجبات على الآخرين باعتبار ان الاهتمام بالأطفال هو نقطة البداية للوصول للاهداف المنشودة.

الفصل الرابع

مراقبة لجنة حقوق الطفل

في مدى

التزام الدول بحماية

هذه الحقوق

1- تنص الفقرة 1 من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل على أن "تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، تقارير عن التدابير التي اعتمدها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية و عن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق :

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية.

(ب) و بعد ذلك مرة كل خمس سنوات .

2- كما تنص المادة 44 من الاتفاقية ، في الفقرة 2 منها ، على أن توضح التقارير المقدمة إلى لجنة حقوق الطفل العوامل و الصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ، إن وجدت مثل هذه العوامل و الصعاب ، و أن تشمل التقارير أيضاً على معلومات كافية تتيح للجنة فهماً شاملاً لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني.

3- و تؤمن اللجنة بأن عملية إعداد تقرير ما لتقديمه إليها تتيح فرصة هامة لإجراء استعراض شامل لشتى التدابير المتخذة لتنسيق القانون و السياسة الوطنيين مع الاتفاقية و لرصد التقدم المحرز

في التمتع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية . و فضلاً عن ذلك ينبغي لهذه العملية أن تشجع و تيسر المشاركة الشعبية و المراقبة العامة للسياسات الحكومية .

4- و ترى اللجنة أن عملية تقديم التقارير تتطوي على مواصلة الدول الأطراف إعادة تأكيد التزاماتها باحترام و ضمان مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية , و أنها تشكل الأداة الأساسية لإقامة حوار هادف بين الدول الأطراف و اللجنة .

5- و ينبغي إعداد الجزء العام من تقارير الدول الأطراف , الذي يتصل بالمسائل التي تهم هيئات الرصد في إطار شتى صكوك حقوق الإنسان الدولية , وفقاً "للمبادئ التوجيهية الموحدة للجزء الاستهلاكي من تقارير الدول الأطراف". و ينبغي اتباع المبادئ التوجيهية الحالية في إعداد التقارير الأولية للدول الأطراف المتصلة بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

6- و تعترف اللجنة أن تضع في الوقت المناسب مبادئ توجيهية لإعداد التقارير الدورية التي ستقدم عملاً بالفقرة 1 (ب) من المادة 44 من الاتفاقية .

7- و ينبغي أن ترفق بالتقارير نسخ من النصوص التشريعية و غيرها من النصوص الأساسية , فضلاً عن معلومات إحصائية مفصلة و مؤشرات يشار إليها في هذه التقارير تتاح لأعضاء اللجنة . و مع ذلك ينبغي ملاحظة أن هذه النصوص , لأسباب تتعلق بالتوفير , لن تترجم أو تستنسخ للتوزيع العام . و لذا فمن المستصوب حين لا يقتبس نص بالفعل في التقرير ذاته أو يرفق به أن يتضمن التقرير معلومات كافية تُفهم دون الرجوع إلى تلك النصوص .

8- و قد تم تجميع أحكام الاتفاقية تحت أفرع مختلفة , مع إعطاء أهمية متساوية لجميع الحقوق المعترف بها في الاتفاقية.

تدابير عامة للتنفيذ

9- في إطار هذا الفرع , يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة عملاً بالمادة 4 من الاتفاقية , بما في ذلك معلومات عن :

(أ) التدابير اتخذتها لتنسيق القانون و السياسة الوطنيين مع أحكام الاتفاقية ؛

(ب) الآليات القائمة أو المخطط لها على الصعيد الوطني أو المحلي لتنسيق السياسات المتصلة بالطفل و لرصد تنفيذ الاتفاقية

10 - و فضلاً عن ذلك , يرجى من الدول الأطراف بيان التدابير التي اتخذتها أو تتوخى اتخاذها , عملاً بالمادة 42 من الاتفاقية , لنشر مبادئ الاتفاقية و أحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة و الفعالة , بين الكبار و الأطفال على السواء.

11 - كما يرجى من الدول الأطراف بيان تلك التدابير المتخذة أو المتوخاة , عملاً بالفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية , و إتاحة تقاريرها على نطاق واسع للجمهور لي بلدانها .

• تعريف الطفل

12 - في إطار هذا الفرع , يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة , عملاً بالمادة 1 من الاتفاقية , بشأن تعريف الطفل في ظل قوانينها و أنظمتها . كما يرجى من الدول الأطراف , بصفة خاصة , تقديم معلومات عن سن الرشد و عن السن القانوني الأدنى الذي يؤخذ به في

شتى الأغراض بما فيها تقديم المشورة القانونية أو الطبية دون موافقة الوالدين ، و نهاية التعليم الإلزامي ، و العمل لبعض الوقت ، و العمل كامل الوقت ، و العمل المحفوف بالمخاطر ، و الرضا الجنسي ، و الزواج ، و التطوع في القوات المسلحة ، و التجنيد الإلزامي في القوات المسلحة ، و التطوع للشهادة في المحاكم ، و المسؤولية الجنائية ، و الحرمان من الحرية ، و السجن و استهلاك المواد الكحولية و المواد الأخرى الخاضعة للمراقبة .

• مبادئ عامة

13 - ينبغي تقديم المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة أو المتوخاة ، و العوامل و الصعاب القائمة ، و التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الاتفاقية ، و أولويات التنفيذ و الأهداف المحددة للمستقبل بشأن :

(أ) عدم التمييز (المادة 12) ؛

(ب) مصالح الطفل الفضلى (المادة 3) ؛

(ج) الحق في الحياة و البقاء و النمو (المادة 6) ؛

(د) احترام آراء الطفل (المادة 12).

14 - و فضلاً عن ذلك , تحت الدول الأطراف على تقديم

المعلومات ذات الصلة بشأن تطبيق هذه المبادئ في تنفيذ

المواد المدرجة في أماكن أخرى من هذه المبادئ التوجيهية .

• الحقوق و الحريات المدنية

15 - في إطار هذا الفرع , يرجى من الدول الأطراف تقديم

المعلومات ذات الصلة , بما في ذلك التدابير الأساسية

التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة

, و العوامل و الصعاب القائمة , و التقدم المحرز في تنفيذ

الأحكام المناسبة من الاتفاقية ؛ و أولويات التنفيذ و الأهداف

المحددة للمستقبل بشأن :

(أ) الاسم و الجنسية (المادة 7) ؛

(ب) الحفاظ على الهوية (المادة 8) :

(ج) حرية التعبير (المادة 13) ؛

(د) إمكانية الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17)؛

(هـ) حرية الفكر و الوجدان و الدين (المادة 14) ؛

(و) حرية تكوين الجمعيات و حرية الاجتماع السلمي

(المادة 15) ؛

(ز) حماية الحياة الخاصة (المادة 16) ؛

(ح) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة

37 (أ)) .

البيئة الأسرية و الرعاية البديلة

16 - في إطار هذا الفرع ، يرجى من الدول الأطراف تقديم

المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك التدابير الأساسية

التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة

، و خاصة كيف تتجلى فيها مبادئ "مصالح الطفل الفضلى"

و "احترام آراء الطفل" ؛ و العوامل و الصعاب القائمة و التقدم

المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية ؛ و أولويات

التنفيذ و الأهداف المحددة للمستقبل بشأن :

- أ- التوجيه من الوالدين (المادة 5) ؛
- ب- مسؤوليات الوالدين (المادة 18 , الفقرتان 1 - 2)؛
- ت- الفصل عن الوالدين (المادة 9) ؛
- ث- جمع شمل الأسرة (المادة 10) ؛
- ج- تحصيل نفقة الطفل (المادة 27 , الفقرة 4) ؛
- ح- الطفل المحروم من البيئة العائلية (المادة 20) ؛
- خ- التبني (المادة 21) ؛
- د- النقل و عدم العودة بصورة غير مشروعة (المادة 11) ؛
- ذ- الإساءة و الإهمال (المادة 19) , بما في ذلك التأهيل البدني و النفسي و إعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39) ؛
- ر- المراجعة الدورية للإيداع (المادة 25).
- 17 - و فضلاً عن ذلك , يرجى من الدول الأطراف تقديم معلومات عن أعداد الأطفال سنوياً طوال الفترة التي يغطيها

التقرير في كل من الفئات التالية المقسمة حسب الفئة العمرية , و الجنس , و الخلفية الإثنية أو الوطنية , و البيئة الريفية أو الحضرية: الأطفال المشردون , الأطفال المساء معاملتهم أو المهملون الذين يؤخذون إلى الحجز الوقائي , الأطفال المودعون في رعاية الأقارب , الأطفال المودعون في رعاية المؤسسات , الأطفال المودعون لدى أسر عن طريق التبني , الأطفال الذين يدخلون البلد عن طريق إجراءات التبني بين البلدان , و الأطفال الذين يعادرون البلد من خلال إجراءات التبني بين البلدان.

18 - و تحت الدول الأطراف على تقديم ما يناسب من معلومات و مؤشرات إحصائية إضافية تتصل بالأطفال المشمولين بهذا الفرع .

• الصحة الأساسية و الرعاية الاجتماعية

19 - في إطار هذا الفرع , يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة , بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة , و المقومات المؤسسية لتنفيذ السياسة في هذا المجال , و

خاصة استراتيجيات و آليات الرصد ؛ و العوامل و الصعاب
القائمة و التقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من
الاتفاقية بشأن :

(أ) البقاء و النمو (المادة 6 , الفقرة 2) ؛

(ب) الأطفال العوقين (المادة 23) ؛

(ج) الصحة و الخدمات الصحية (المادة 24) ؛

(د) الضمان الاجتماعي و خدمات و مرافق رعاية الطفل)
المادتان 26 و 18 , الفقرة 3) ؛

(هـ) المستوى المعيشي (المادة 27 , الفقرات 1 - 3) .

20 - و فضلاً عن المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 9 (ب)

من هذه المبادئ التوجيهية , يرجى من الدول الأطراف تحديد
طبيعة و حجم التعاون مع المنظمات المحلية و الوطنية ذات
الطابع الحكومي أو غير الحكومي , مثل مؤسسات
الأخصائيين الاجتماعيين , بشأن تنفيذ هذا المجال من
الاتفاقية . و يجري تشجيع الدول الأطراف على تقديم ما

يناسب من معلومات و مؤشرات إحصائية إضافية تتصل بالأطفال المشمولين بهذا الفرع.

• التعليم و أوقات الفراغ و الأنشطة الثقافية

21- في إطار هذا الفرع , يرجى من الدول لأطراف تديم المعلومات ذات الصلة , بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة ؛ و المقومات المؤسسية لتنفيذ السياسة في هذا المجال , و خاصة استراتيجيات و آليات الرصد ؛ و العوامل و الصعاب القائمة ؛ و التقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية , بشأن :

(أ) التعليم , بما في ذلك التدريب المهني و التوجيه (المادة 28) ؛

(ب) أهداف التعليم (المادة 29) ؛

(ج) أوقات الفراغ و الترفيه و الأنشطة الثقافية (المادة 31) .

22- و فضلاً عن المعلومات المقدمة بموجب الفقرة 9 (ب) من هذه المبادئ التوجيهية , يرجى من الدول الأطراف تحديد طبيعة و حجم التعاون مع المنظمات المحلية و الوطنية ذات الطابع الحكومي أو غير

الحكومي ، مثل مؤسسات الأخصائيين الاجتماعيين ، بشأن تنفيذ هذا المجال من الاتفاقية . كما تحت الدول الأطراف على تقديم ما يناسب من معلومات و مؤشرات إحصائية إضافية تتصل بالأطفال المشمولين بهذا الفرع .

• تدابير خاصة للحماية

23 - في إطار هذا الفرع ، يرجى من الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة ، بما في ذلك التدابير الأساسية التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير النافذة ؛ و العوامل و الصعاب القائمة ، و التقدم المحرز في تنفيذ الأحكام المناسبة من الاتفاقية ، و أولويات التنفيذ و الأهداف المحددة للمستقبل بشأن :

(أ) الأطفال في حالات الطوارئ :

1- الأطفال اللاجئين (المادة 22) ؛

2- الأطفال في المنازعات المسلحة (المادة 38) ، بما في ذلك التأهيل البدني و النفسي و إعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39) ؛

(ب) الأطفال المخالفين للقانون :

- 1- إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40) ؛
- 2- الأطفال المحرومين من حريتهم , بما يشمل أي شكل من أشكال العتقال أو السجن أو الاحتجاز (المادة 37 (ب) و (ج) و (د)) ؛
- 3- الحكم على الأحداث , و خاصة حظر عقوبة الإعدام و السجن مدى الحياة (المادة 37 (أ)) ؛
- 4- التأهيل البدني و النفسي و إعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39) ؛
- (ج) الأطفال في حالا الاستغلال , و بما يشمل التأهيل البدني و النفسي و إعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39):
- 1- الاستغلال الاقتصادي , بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32) ؛
- 2- إساءة استعمال المخدرات (المادة 33) ؛
- 3- الاستغلال الجنسي و الاعتداء الجنسي (المادة 34) ؛

4-سائر أشكال الاستغلال (المادة 36) ؛

5-البيع والاتجار و الخطف (المادة 35) .

(د) الأطفال المنتمين إلى أقلية أو جماعة من السكان الأصليين (المادة 30).

24 - و فضلاً عن ذلك , تحت الدول الأطراف على تقديم معلومات و مؤشرات إحصائية محددة تتصل بالأطفال المشمولين بالفقرة 23 .

باء - التقارير الدورية المقدمة و الغرض من تقديم التقارير :

1- تحل هذه المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتقارير الدورية محل تلك التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة عشرة المعقودة في 11 تشرين الأول / أكتوبر 1996 (CRC/C/58) . ولا تمس هذه المبادئ التوجيهية بأي طلب قد توجه اللجنة إلى الدول الأطراف بموجب الفقرة 4 من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل , لتقديم معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية .

2- و تسري هذه المبادئ التوجيهية على جميع التقارير الدورية المقدمة بعد 31 كانون الأول / ديسمبر 2005 . و تتضمن عرضاً عاماً عن الغرض من تقديم التقارير و تنظيمها و المعلومات الموضوعية

المطلوبة بموجب الاتفاقية , و أخيراً , يتيح المرفق معلومات أكثر تفصيلاً عن نوع البيانات الإحصائية التي تطلبها اللجنة وفقاً للأحكام الموضوعية للاتفاقية ,

3- و تم في هذه المبادئ التوجيهية تصنيف مواد الاتفاقية إلى مجموعات بغية مساعدة الدول الأطراف على إعداد تقاريرها. و يعكس هذا النهج المنظور الكلي للاتفاقية تجاه حقوق الطفل , أي أن هذه الحقوق كل مترابط لا يتجزأ , و ينبغي إعطاء أهمية متساوية لكل حق من الحقوق المعترف بها في الاتفاقية .

4- و ينبغي أن يتيح التقرير الدوري للجنة قاعدة لإقامة حوار بناء مع الدولة الطرف بشأن تنفيذ الاتفاقية و التمتع بحقوق الطفل في الدولة الطرف . و لذلك , يجب أن تحقق التقارير توازناً بين وصف الوضع القانوني الرسمي و الوضع العملي . و لذلك تطلب اللجنة أن تقدم الدولة الطرف معلومات تتعلق بما يلي بشأن كل مجموعة من المواد : متابعة تنفيذ الاتفاقية و رصدها و تخصيص الموارد و البيانات الإحصائية و تحديات التنفيذ , كما تنص الفقرة 5 أدناه .

• الفرع الأول : تنظيم التقرير

5- وفقاً للفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية , إذا قدمت دولة طرف تقريراً أولياً شاملاً إلى اللجنة أو سبق لها تقديم معلومات مفصلة إلى اللجنة , فلا حاجة بها إلى تكرار هذه المعلومات في تقاريرها اللاحقة . و لكن ينبغي أن تشير بوضوح إلى المعلومات التي سبقت إحالتها , و إلى أي تغييرات حدثت أثناء الفترة التي يشملها التقرير .

6- ينبغي اتباع هذه المبادئ التوجيهية ولا سيما التفاصيل الواردة في المرفق لدى عرض المعلومات التي تحتويها تقارير الدول الأطراف بشأن كل مجموعة تحددها اللجنة , و ذلك فيما يتعلق بالشكل و المضمون . و ينبغي للدول الأطراف في هذا الصدد أن تقدم عن كل مجموعة مواد , أو عن مواد منفردة عند الاقتضاء معلومات بشأن :

(أ) المتابعة : ينبغي أن تتضمن الفقرة الأولى عن كل مجموعة بانتظام معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذت فيما يتعلق بالملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة بشأن التقرير السابق ؛

(ب) البرامج الوطنية الشاملة - الرصد : ينبغي أن تتضمن الفقرات التالية معلومات كافية لإتاحة فهم شامل للجنة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني فضلاً عن الآليات المنشأة ضمن

الهيئات الحكومية لرصد التقدم المحرز . و على الدول الأطراف أن تقدم المعلومات ذات الصلة , بما في ذلك عن التدابير الأساسية التشريعية و القضائية والادارية أو غيرها من التدابير القائمة أو المرتقبة . ولا ينبغي الاكتفاء في هذا الفرع بمجرد تعداد التدابير التي اعتمدتها الدولة في السنوات الأخيرة , و إنما ينبغي تقديم معلومات واضحة عن الأهداف و الجداول الزمنية لهذه التدابير و ما إذا كان لها تأثير على الواقع الاقتصادي و السياسي والاجتماعي و الأوضاع العامة القائمة في البلد ؛

(ج) تخصيص موارد الميزانية و الموارد الأخرى : على الدول الأطراف أن تقدم معلومات عن مقدار و نسبة الميزانية الوطنية (على المستويين المركزي و المحلي) المخصصة سنوياً للأطفال , بما في ذلك نسبة التمويل الخارجي للميزانية الوطنية عند الاقتضاء (عن طريق الجهات المانحة و المؤسسات المالية الدولية و المصارف الخاصة) , و ذلك فيما يتعلق بالبرامج ذات الصلة تحت كل مجموعة . و ينبغي للدول الأطراف في هذا الصدد أن تقدم معلومات , عند الاقتضاء , عن استراتيجيات و برامج الحد من الفقر و العوامل الأخرى التي تؤثر أو قد تؤثر على تنفيذ الاتفاقية ؛

(د) البيانات الإحصائية : ينبغي أن تقدم الدول الأعضاء , عند الاقتضاء , بيانات إحصائية سنوية مصنفة حسب العمر / الفئة العمرية , و نوع الجنس , و المنطقة الحضرية / الريفية , و الانتماء إلى فئات الأقليات و / أو السكان الأصليين , و العرق , و الإعاقة , و الدين , أو أي فئة أخرى ذات صلة ؛

(هـ) العوامل و الصعوبات : ينبغي أن تصف الفقرة الأخيرة أي عوامل أو صعوبات قد تؤثر في الوفاء بالتزامات الدول الأطراف في إطار مجموعة المواد المعنية , إلى جانب معلومات عن الأهداف المنشودة في المستقبل .

7- ينبغي أن ترفق بالتقارير نسخ من النصوص التشريعية الأساسية و الأحكام القضائية , فضلاً عن بيانات مفصلة مصنفة و معلومات إحصائية و المؤشرات المستخدمة فيها و البحوث ذات الصلة . و ينبغي تصنيف البيانات على النحو المبين أعلاه و الإشارة إلى التغييرات التي طرأت منذ التقرير السابق . و ستم إتاحة هذه المواد لأعضاء اللجنة . و لكن ينبغي الإشارة إلى أن هذه الوثائق لن تترجم أو تستنسخ للتوزيع العام , لأسباب اقتصادية . و لذلك يستحسن عندما لا يكون أحد النصوص مقتبساً في التقرير أو مرفقاً

به , أن يتضمن التقرير معلومات كافية عنه بحيث يتسنى فهمه
بوضوح دون الرجوع إلى هذه النصوص .

8- و تطلب اللجنة أن يتضمن التقرير جدول محتويات و أن يكون
التقرير مرقماً بالتسلسل حتى النهاية و أن يكون مطبوعاً على
أوراق من فئة A4 , بغية تيسير توزيعه و من ثم إتاحتها للجنة كي
تتظر فيه .

الفرع الثاني : المعلومات الموضوعية التي ينبغي أن تتضمنها التقارير

أولاً – تدابير التنفيذ العامة

(المادتان 4 و 42 و الفقرة 6 من المادة 44 من الاتفاقية)

9- يتعين على الدول الأطراف , في إطار هذه المجموعة , الامتثال
لاحكام الفقرتين 5 و 6 أعلاه , و التعليق العام رقم 2 (2002)
بشأن دور مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المستقلة , و التعليق
العام رقم 5 (2003) بشأن التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق
الطفل

10 – و على الدول الأطراف التي أدرجت تحفظات على الاتفاقية أن
توضح ما إن كانت تعتبر الإبقاء على هذه التحفظات ضرورياً . و

ينبغي لها كذلك أن تحدد ما إن كانت لديها خطط للحد من آثار هذه التحفظات و سحبها في نهاية المطاف , و أن تحدد الجدول الزمني المزمع لذلك , عند الإمكان .

11 - و يطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية , بما في ذلك معلومات عن التدابير الملزمة لتحقيق توافق تام بين التشريعات و الممارسات الوطنية و بين مبادئ الاتفاقية و احكامها .

12 - (أ) على الدول الأطراف التي تقدم مساعدة دولية أو إنتمائية أن تقدم معلومات عن الموارد البشرية و المالية المخصصة لبرامج الأطفال , ولا سيما في إطار برامج المساعدة الثنائية ؛

(ب) على الدول الأطراف التي تتلقى مساعدة دولية أو إنتمائية أن تقدم معلومات عن مجموع الموارد التي تلقتها و النسبة المخصصة من ها لبرامج الأطفال.

13 - تسليماً بأن الاتفاقية تمثل معياراً أدنى لحقوق الطفل , و في ضوء المادة 41 , يتعين على الدول الأطراف وصف أي أحكام في التشريعات الوطنية تقضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل على النحو الذي تنص عليه الاتفاقية .

14 - ينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة و مدى سهولة وصول الأطفال إليها في حالة انتهاك الحقوق التي تعترف بها الاتفاقية , إلى جانب معلومات عن الآليات القائمة على المستوى الوطني أو المحلي لتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال و رصد تنفيذ الاتفاقية.

15 - ينبغي أن تذكر الدول الأطراف ما إذا كانت لديها مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان و أن تصف عملية تعيين أعضائها و تشرح اختصاصها و دورها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الطفل و حمايتها على النحو الوارد في تعليق اللجنة العام رقم 2 (2002) و عليها كذلك أن توضح طريقة تمويل هذه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

16 - يتعين على الدول الأطراف أن تصف التدابير التي اتخذتها أو تزمع اتخاذها , عملاً بالمادة 42 من الاتفاقية , و أحكامها على نطاق واسع بين الكبار و الأطفال على السواء .

17 - يتعين على الدول الأطراف كذلك أن تصف التدابير التي اتخذتها أو تزمع اتخاذها , عملاً بالفقرة 6 من المادة 44 , لإتاحة تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها . كما ينبغي

أن تتضمن هذه التدابير , عند الاقتضاء , ترجمة الملاحظات الختامية التي اعتمدها اللجنة بعد النظر في التقرير السابق إلى اللغات الرسمية و لغات الأقليات , و توزيعها على نطاق واسع بوسائل تشمل المطبوعات و الإعلام الإلكتروني .

18 - ينبغي للدول الأطراف تقديم معلومات عن التعاون مع منظمات المجتمع المدني , بما في ذلك المنظمات غير الحكومية و مجموعات الأطفال و الشباب , بغية تنفيذ جميع جوانب الاتفاقية . و بالإضافة إلى ذلك يرجى وصف الطريقة التي أُعد بها التقرير الحالي و مقدار التشاور مع المنظمات غير الحكومية و مجموعات الشباب و غيرها في إعداده .

ثانياً - تعريف الطفل (المادة 1)

19 - يُطلب إلى الدول الأطراف تقديم معلومات مُحدّثة في إطار المادة 1 من الاتفاقية , فيما يتعلق بتعريف الطفل في قوانينها و تشريعاتها الوطنية , مع توضيح أي اختلافات بين البنات و الأولاد في هذا الصدد .

ثالثاً - مبادئ عامة

(المواد 2 و 3 و 6 و 12)

20 - يُطلب إلى الدول الأطراف ، في إطار هذه المجموعة ، الامتثال

للأحكام الواردة في الفقرتين 5 و 6 أعلاه.

21 - ينبغي للدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة بشأن :

أ- عدم التمييز (المادة 2) ؛

ب- مصالح الطفل الفضلى (المادة 3) {

ت- الحق في الحياة و البقاء و النمو (المادة 6) ؛

ث- احترام آراء الطفل (المادة 12) .

22 - و يتعين الإشارة إلى أعمال هذه الحقوق فيما يتعلق بالأطفال

المنتمين إلى الفئات الأكثر حرماناً .

23 - فيما يتعلق بالمادة 2 ، ينبغي تقديم معلومات أيضاً عن التدابير

المتخذة لحماية الأطفال من كره الأجانب أو ما يتصل بذلك من

أشكال تعصب أخرى . و فيما يتعلق بالمادة 6 ، ينبغي تقديم

معلومات أيضاً عن التدابير المتخذة لضمان عدم إصدار أحكام

بالإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ، و

تسجيل وفيات الأطفال و التحقيق فيها و الإبلاغ عنها عند

الاقتضاء , و كذلك عن التدابير المعتمدة لمنع الانتحار بين الأطفال و رصد معدلاته , و لضمان بقاء الأطفال بمختلف أعمارهم , ولا سيما المراهقين منهم , و بذل أقصى جهد ممكن لضمان الحد من المخاطر التي تتعرض لها هذه الفئة من الأطفال بالذات (كالأمرض المنقولة بالاتصال الجنسي أو عنف الشوارع مثلاً).

رابعاً – الحقوق و الحريات المدنية

(المواد 7 و 8 و من 13 إلى 17 و الفقرة (أ) من المادة 37)

24 – يُطلب إلى الدول الأطراف , في إطار هذه المجموعة , امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و 6 أعلاه .

25 – يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة بشأن :

(أ) الاسم و الجنسية (المادة 7) ؛

(ب) الحفاظ على الهوية (المادة 8) ؛

(ج) حرية التعبير (المادة 13) ؛

(د) حرية الفكر و الوجدان و الدين (المادة 14) ؛

(هـ) حرية تكوين الجمعيات و حرية الاجتماع السلمي (المادة 15) ؛

(و) حماية الحياة الخاصة (المادة 16) ؛

(ز) الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17) ؛

(ح) الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بما في ذلك العقاب البدني (الفقرة (أ) من المادة 37) .

26 - و ينبغي للدول الأطراف الإشارة في جملة أمور ، إلى الأطفال المعوقين ، و الأطفال الذين يعيشون في فقر و الأطفال المولودين خارج رباط الزوجية ، و الأطفال طالبي اللجوء و اللاجئين و الأطفال الذين ينتمون إلى فئات السكان الأصليين و/أو الأقليات .

خامساً - البيئة الأسرية و الرعاية البديلة

(المواد 5 ، و من 9 إلى 11 ، و الفقرتان 1 و 2 من المادة 18 و المواد من 19 إلى 21 و 25 و الفقرة 4 من المادة 27 و المادة 39)

27 - يُطلب إلى الدول الأطراف ، في إطار هذه المجموعة ، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و 6 أعلاه .

28 - ينبغي أن تقدم الدول الأطراف معلومات ذات صلة ، تتضمن

التدابير الأساسية التشريعية و القضائية و الإدارية أو غيرها من

التدابير السارية ، ولا سيما معلومات عن كيفية تجلي مبدئي

"مصالح الطفل الفضلى" (المادة 3) و "احترام آراء الطفل" (

المادة 12) في تناول المسائل التالية :

(أ) توجيه الوالدين (الماد 5) ؛

(ب) مسؤوليات الوالدين (الفقرتان 1 و 2 من المادة 18) ؛

(ج) الانفصال عن الوالدين (المادة 9) ؛

(د) جمع شمل الأسرة (المادة 10) ؛

(هـ) تحصيل نفقة الطفل (الفقرة 4 من المادة 27) ؛

(و) الأطفال المحرومون من بيئة أسرية (المادة 20) ؛

(ز) التبني (المادة 21) ؛

(ح) نقل الأطفال و عدم عودتهم بصورة غير مشروعة

(المادة 11) ؛

(ط) الإساءة و الإهمال (المادة 19) ، بما في ذلك التأهيل البدني و

النفسي و إعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)؛

(ي) المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25)

29 - و ينبغي أن يتضمن التقرير أيضاً معلومات عن أي اتفاقات أو معاهدات أو اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة أبرمتها الدولة الطرف أو انضمت إليها ، و بخاصة فيما يتعلق بالمواد 11 و 18 و 21 من الاتفاقية ، و بيان آثارها.

سادساً - الصحة الأساسية و الرفاة

(المادة 6 و الفقرة 3 من المادة 18 و المواد 23 و 24 و 26 و الفقرات 1 - 3 من المادة 27)

30 - يُطلب إلى الدول الأطراف ، في إطار هذه المجموعة ، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و 6 أعلاه ، و التعليق العام رقم 3 (2003) بشأن فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز و حقوق الطفل ، و التعليق العام

رقم 4 (2003) بشأن صحة المراهقين و نموهم في إطار اتفاقية حقوق الطفل .

31 - يتعين على الدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة عن :

- أ- البقاء والنمو (الفقرة 2 من المادة 6) ؛
- ب- الأطفال المعوقين (المادة 32) ؛
- ت- الصحة والخدمات الصحية (المادة 24) ؛
- ث- الضمان الاجتماعي و خدمات و مرافق رعاية الطفل (المادة 26 و الفقرة 3 من المادة 18) ؛
- ج- مستوى المعيشة (الفقرات 1 - 3 من المادة 27) .
- 32 - فيما يتعلق بالمادة 24 ، ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن التدابير و السياسات المتخذة لإعمال الحق في الصحة ، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة أمراض كفيروس نقص المناعة البشرية / الايدز (انظر التعليق العام رقم 3 (2003)) ، و الملاريا و الدرن الرئوي ، ولا سيما بين الفئات الخاصة الأكثر عرضة من الأطفال . و في ضوء التعليق العام رقم 4 (2003) ، ينبغي إدراج معلومات عن التدابير المتخذة لتعزيز حقوق الشباب و حمايتها في إطار صحة المراهقين . كما ينبغي أن يتطرق التقرير إلى التدابير القانونية المتخذة لحظر جميع أشكال الممارسات التقليدية الضارة ، بما في ذلك ختان الإناث ، و تعزيز

أنشطة التوعية لتبنيه جميع الأطراف المعنية , بما في ذلك الزعماء التقليديين و الدينيين , إلى الجوانب الضارة لهذه الممارسات .

سابعاً - التعليم و أوقات الفراغ و الأنشطة الثقافية

(المواد 28 و 29 و 31)

33 - يُطلب إلى الدول الأطراف , في إطار هذه المجموعة , امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و 6 أعلاه , و التعليق العام رقم 1 (2001) بشأن أهداف التعليم .

34 - ينبغي للدول الأطراف تقديم معلومات ذات صلة عن :

(أ) التعليم , بما في ذلك التدريب المهني و التوجيه (المادة 28) ؛

(ب) أهداف التعليم (المادة 29) مع الإشارة إلى نوعية التعليم ؛

(ج) الراحة و أوقات الفراغ و الأنشطة الترفيهية و الثقافية و الفنية (المادة 31) .

35 - فيما يتعلق بالمادة 28 , ينبغي أن تتضمن التقارير أيضاً معلومات عن أي فئة أو مجموعة أطفال لا تتمتع بالحقوق في

التعليم (إما بسبب انعدام فرص الوصول إلى المؤسسات التعليمية أو بسبب ترك المدرسة أو الاستبعاد منها) و شرح الظروف التي قد تستدعي استبعاد الأطفال من المدرسة بصورة مؤقتة أو دائمة (من قبيل الإعاقة أو الحرمان من الحرية أو الحمل أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الايدز) ، مع إدراج أي ترتيبات معتمدة لمعالجة مثل هذه الحالات و إتاحة تعليم بديل .

36 - ينبغي أن تحدد الدول الأطراف طبيعة و نطاق التعاون مع المنظمات المحلية و الوطنية ذات الطابع الحكومي أو غير الحكومي ، مثل رابطات المعلمين ، فيما يتعلق بتنفيذ هذا الجزي من الاتفاقية .

ثامناً إجراءات الحماية الخاصة

(المواد 22 و 30 و من 32 إلى 36 و 37 الفقرات من (ب) إلى (د) و 38 و 39 و 40)

37 - يُطلب إلى الدول الأطراف ، في إطار هذه المجموعة ، امتثال الأحكام الواردة في الفقرتين 5 و 6 أعلاه ، و التعليق العام رقم 6 (2005) بشأن معاملة الأطفال غير المرافقين و المنفصلين عن والديهم خارج البلد الأصلي.

38 - يُطلب إلى الدول الأطراف تقديم المعلومات ذات الصلة عن

التدابير المتخذة لحماية :

(أ) الأطفال في حالات الطوارئ :

"1" الأطفال اللاجئين (المادة 22) ؛

"2" الأطفال في النزاعات المسلحة (المادة 38) ، بما في ذلك

التأهيل البدني و النفسي و إعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39

؛ (

(ب) الأطفال المخالفون للقانون :

"1" إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40) ؛

"2" الأطفال المحرومون من حريتهم ، بما في ذلك أي شكل من

أشكال الاحتجاز أو السجن أو الإيداع في مؤسسات احتجاز (

الفقرات (ب) و (ج) و (د) من المادة 37) ؛

"3" الأحكام الصادرة ضد الأطفال ، و بخاصة حظر عقوبتي

الإعدام و السجن المؤبد (الفقرة () من المادة 37) ؛

"4" التأهيل البدني و النفسي و إعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39) ؛

(ج) الأطفال في حالات الاستغلال , بما في ذلك التأهيل البدني و النفسي و إعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39):

"1" الاستغلال الاقتصادي , بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32) ؛

"2" تعاطي المخدرات (المادة 33) ؛

"3" الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (المادة 34) ؛

"4" أشكال الاستغلال الأخرى (المادة 36)

"5" البيع والاتجار والاختطاف (المادة 35) ؛

(د) الأطفال المنتمون إلى فئات الأقليات أو السكان

الأصليين (المادة 30) ؛

(هـ) الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع .

39 - فيما يتعلق بالمادة 22 , ينبغي أن تزود التقارير أيضاً

بمعلومات عن الاتفاقيات الدولية أو الصكوك الأخرى ذات الصلة

التي أصبحت الدولة طرفاً فيها ، بما في ذلك ما يتصل بقانون اللاجئين الدولي، و المؤشرات ذات الصلة التي تم تحديدها و يجري استخدامها ؛ و برامج التعاون التقني و المساعدات الدولية ذات الصلة ، و معلومات عن الانتهاكات التي لاحظها المفتشون و العقوبات التي طبقت بشأنها .

40 - و ينبغي أن تصف التقارير أيضاً أنشطة التدريب المتاحة لجميع المهنيين المعنيين بمنظومة قضاء الأحداث ، بمن فيهم القضاة و المدعون العامون و المحامون و موظفو إنفاذ القانون و موظفو الهجرة والأخصائيون الاجتماعيون ،

فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية و غيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال قضاء الأحداث ، بما فيها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين) قرار الجمعية العامة 40 / 33) ، و مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية) و قواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المحرومين من حريتهم (قرار الجمعية العامة 45 / 113) .

41 - فيما يتعلق بالمادة 32 ، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن الاتفاقيات الدولية و غيرها من الصكوك ذات الصلة التي أصبحت الدولة طرفاً فيها، بما في ذلك الصكوك المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية ، و كذلك عن المؤشرات التي تم تحديدها و يجري استخدامها ، و برامج التعاون التقني و المساعدة الدولية التي تم إنشاؤها ، و المعلومات المتعلقة بالانتهاكات التي لاحظها المفتشون و العقوبات التي طبقت بشأنها.

تاسعاً - البروتوكولان الاختياريان لاتفاقية حقوق الطفل

42 - الدول الأطراف التي صادقت على أحد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل أو كليهما - أي البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشترك الطفل في النزاعات المسلحة و البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية ينبغي لها - بعد تقديم تقريرها الأولي لكل من البروتوكولين الاختياريين (انظر المبادئ التوجيهية ذات الصلة ، CRC/OP/AC/1 و CRC/OP/SA/1) - أن تقدم معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة بشأن التوصيات التي أوردتها اللجنة في ملاحظاتها الختامية بشأن آخر تقرير قدم إليها

الفصل الخامس

مرفق للمبادئ التوجيهية العامة المتعلقة
بشكل و مضمون التقارير الدورية التي
يتعين على الدول الأطراف تقديمها

وفقاً للفقرة 1 (ب)

من المادة 44 من الاتفاقية

1- يتعين على الدول الأطراف لدى إعداد تقاريرها دورية اتباع المبادئ التوجيهية العامة المتعلقة بالشكل و المضمون ، و تضمين التقارير معلومات و بيانات إحصائية مفصلة و مؤشرات أخرى عند الاقتضاء ، على نحو ما يقتضيه هذا المرفق. و تشمل الإشارات إلى البيانات المجزأة في هذا المرفق مؤشرات من قبيل السن و / أو الفئة العمرية ، و نوع الجنس ، و المنطقة الريفية / الحضرية ، و الانتماء إلى فئات الأقليات و / أو السكان الأصليين ، و العرق ، و الدين ، و الإعاقة أو أي تصنيف آخر يعتبر مناسباً .

2- و ينبغي أن تغطي المعلومات و البيانات المجزأة التي تقدمها الدولة الطرف الفترة التي يغطيها التقرير منذ النظر في آخر تقرير . كما ينبغي أن تشرح التغييرات الهامة التي حدثت خلال الفترة التي يغطيها التقرير أو تعلق عليها .

أولاً - تدابير التنفيذ العامة

(المادتان 4 و 42 و الفقرة 6 من المادة 44)

3- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات إحصائية عن التدريب المقدم من الاتفاقية للمهنيين العاملين مع الأطفال و لأجلهم ، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر :

(أ) موظفو القضاء ، بمن فيهم القضاة ؛

(ب) موظفو إنقاذ القانون ؛

(ج) المدرسون ؛

(د) الأخصائيون الاجتماعيون .

ثانياً - تعريف الطفل (المادة 1)

4- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجزأة على النحو المبين في

الفقرة 1 أعلاه ، عن عدد و نسبة الأطفال دون سن الثامنة عشرة

الذين يعيشون في الدولة الطرف .

ثالثاً - مبادئ عامة

(المواد 2 و 3 و 6 و 12)

الحق في الحياة و البقاء و النمو (المادة 6)

5- توصي الدول الأطراف بتقديم بيانات مجزأة على النحو المبين في

الفقرة 1 أعلاه ، عن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة

المتوفين لأحد الأسباب التالية :

(أ) الإعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفية ؛

(ب) عقوبة الإعدام ؛

(ج) المرض ، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية /
الايدز ، و الملاريا ، و الدرن الرئوي ، و شلل الأطفال ، و
التهاب الكبد الوبائي ، و الأمراض التنفسية الحادة ؛

(د) حوادث الطرق أو الحوادث الأخرى ؛

(هـ) الجرائم أو أشكال العنف الأخرى ؛

(و) الانتحار .

احترام آراء الطفل (المادة 12)

6- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات عن عدد منظمات أو
رابطات الطفولة و الشباب و عدد أعضائها.

7- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات عن عدد المدارس التي تضم
مجالس طلابية مستقلة .

رابعاً - الحقوق و الحريات الدينية

(المواد 7 و 8 و 13 - 17 و الفقرة (أ) من المادة 37)

تسجيل المواليد (المادة 7)

8- ينبغي إتاحة معلومات عن عدد و نسبة الأطفال المسجلين بعد الولادة و تاريخ تسجيلهم الوصول إلى المعلومات المناسبة (املادة
(17)

9- ينبغي أن يتضمن التقرير بيانات إحصائية عن عدد المكاتب المتاحة للأطفال ، بما في ذلك المكاتب المتنقلة .

الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الفقرة (أ) من المادة 37)

10 - ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجزأة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه ، و حسب نوع الانتها ، عما يلي:

أ- عدد الأطفال المبلغ عن تعرضهم للتعذيب ؛

ب- عدد الأطفال المبلغ عن تعرضهم لأشكال أخرى من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أشكال أخرى من العقوبة بما في ذلك الزواج القسري و تشويه الأعضاء التناسلية للإناث؛

ت- عدد و نسبة الانتهاكات المبلغ عنها تحت البندين (أ) و
(ب) أعلاه و التي أفضت إلى قرار محكمة أو أشكال أخرى
من المتابعة ؛

ث- عدد و نسبة الأطفال الذين تلقوا رعاية خاصة فيما يتعلق
بالتأهيل و إعادة الاندماج الاجتماعي ؛

ج- عدد البرامج التي تم تنفيذها لمنع العنف المؤسسي و مقدار
التدريب المتاح لموظفي المؤسسات في هذا الصدد.

خامساً - البيئة الأسرية و الرعاية البديلة

الدعم الأسري (المادة 5 و الفقرتان 1 و 2 من المادة 18)

11 - ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجزأة على النحو المبين في
الفقرة 1 أعلاه ، عن :

أ- عدد الخدمات و البرامج الرامية إلى تقديم مساعدة مناسبة للوالدين
و الأوصياء القانونيين في القيام بمسؤولياتهم تجاه تنشئة الطفل و
عدد و نسبة الأطفال و الأسر المستفيدة من هذه الخدمات و البرامج
؛

ب- عدد خدمات و مرافق رعاية الطفل المتاحة و نسبة الأطفال و الأسر التي تحصل على هذه الخدمات .

13 - فيما يتعلق بالأطفال المنفصلين عن أبويهم ، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجزأة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه ، عن :

أ- عدد الأطفال المحرومين من رعاية الوالدين ، مع تجزئة البيانات حسب الأسباب (مثلا جراء النزاعات المسلحة ، الفقر ، الهجر بسبب التمييز ، و ما إلى ذلك) ؛

ب- عدد الأطفال المنفصلين عن والديهم بسبب قرارات المحاكم (بما في ذلك لأسباب تتعلق بأوضاع الاحتجاز أو السجن أو النفي أو الترحيل) ؛

ت- عدد المؤسسات التي برعى هؤلاء الأطفال ، مع تجزئة البيانات حسب المنطقة و عدد الأماكن المتاحة في هذه المؤسسات و عدد مقدمي الرعاية بالنسبة للأطفال و عدد دور الحضانة ؛

ث- عدد و نسبة الأطفال المنفصلين عن والديهم و الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية أو أسر الكفالة ، فضلاً عن مدة الإيداع و وتيرة استعراضه ؛

ج- عدد و نسبة الأطفال المجموع شملهم مع والديهم بعد الإيداع ؛

ح- عدد الأطفال الذين تشملهم برامج التبني على المستويين المحلي (الرسمي و غير الرسمي) و الدولي ، مع تجزئة البيانات حسب العمر و إدراج معلومات عن البلد الأصلي و بلد التبني للأطفال المعنيين .

جمع شمل الأسرة (المادة 10)

13- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجزأة حسب نوع الجنس والعمر و الأصل القومي و الإنثي عن عدد الأطفال الذين دخلوا البلد أو غادروه لإغراض جمع شمل الأسرة ، بما في ذلك عدد الأطفال اللاجئين غير المصحوبين أو طالبي اللجوء .

نقل الأطفال و عدم عودتهم بصورة غير شرعية (المادة 11)

14 - ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجزأة على النحو المبين في الفقرة أعلاه ، و كذلك حسب الجنسية الأصلية و مكان الإقامة و الوضع العائلي ، عن :

(أ) عدد الأطفال المختطفين من الإلى الدولة الطرف ؛

(ب) عدد الجناة الموقوفين و نسبة من صدرت ضدّهم أحكام في محاكم (جنائية) .

و ينبغي أيضاً إدراج معلومات عن العلاقة بين الطفل و مرتكب النقل غير المشروع.

الإساءة و الإهمال (المادة 19) ، بما في ذلك التأهيل البدني و النفسي و إعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39) .

15 - ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجزأة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه ، عن :

(أ) عدد و نسبة الأطفال المبلغ عن تعرضهم للإساءة و / أو الإهمال على يد الوالدين أو الأقارب / مقدمي الرعاية الآخرين ؛

(ب) عدد و نسبة الحالات المبلغ عنها التي أفضت إلى

فرض عقوبات على الجناة أو أشكال متابعة أخرى ؛

(ج) عدد و نسبة الأطفال الذين تلقوا رعاية خاصة في

إطار التأهيل و إعادة الاندماج الاجتماعي .

سادساً - الصحة الأساسية و الرفاه

الأطفال المعوقون (المادة 23)

16 - ينبغي أن تحدد الدول الأطراف عدد و نسبة الأطفال

المعوقين ، مع تجزئة البيانات على النحو المبين في الفقرة

1 أعلاه و كذلك حسب طبيعة الإعاقة ، للأطفال الذين :

(أ) يتلقى والداهم مساعدة خاصة مادية أو غيرها ؛

(ب) يعيشون في مؤسسات ، بما في ذلك مؤسسات

الأمراض العقلية ، أو خارج نطاق أسرهم ، في دور حضانة

مثلا ؛

(ج) يتلقون التعليم في مدارس نظامية ؛

(د) يتلقون التعليم في مدارس خاصة .

الصحة و الخدمات الصحية (المادة 24)

17 - ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجزأة على النحو

المبين في الفقرة 1 أعلاه ، عن :

(أ) معدلات وفيات الرضع و الأطفال دون الخامسة من العمر ؛

(ب) نسبة الأطفال ذوي الوزن المنخفض عند الولادة ؛

(ج) نسبة الأطفال المصابين بشكل معتدل أو شديد بانخفاض الوزن أو نقص النمو أو الهزال ؛

(د) نسبة الأسر المحرومة من المرافق الصحية و المياه الصالحة للشرب ؛

(هـ) نسبة الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة المحصنين تماماً ضد الدرن الرئوي و الدفتيريا و السعال الديكي و التيتانوس و شلل الأطفال و الحصبة ؛

(و) معدلات وفيات الأمهات ، مع ذكر الأسباب الرئيسية ؛

(ز) نسبة النساء الحوامل الاتي يحصلن على الرعاية

الصحية قبل الولادة و بعدها ، و يستفدن منها ؛

(ح) نسبة الأطفال المولودين في المستشفى ؛

(ط) نسبة الموظفين المدربين على الرعاية و الولادة في

المستشفى ؛

(ي) نسبة الأمهات الاتي يمارسن الرضاعة الطبيعية وحدها

مع تحديد المدة .

18 - ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مصنفة على النحو

المبين في الفقرة 1 أعلاه ، عن :

(أ) عدد / نسبة الأطفال امصابين بفيروس نقص المناعة

البشرية / الإيدز ؛

(ب) عدد / نسبة الأطفال الذين يتلقون مساعدة تشمل

العلاج الطبي و المشورة و الرعاية والدعم ؛

(ج) عدد / نسبة الأطفال الذين يعيشون مع أقارب أو في

دور حضانة أو في مؤسسات رعاية أو في الشارع ؛

(د) عدد الأسر التي يعيّلها اطفال لأسباب تتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز .

19 - ينبغي إتاحة بيانات تتعلق بصحة المراهقين عن :

(أ) عدد المراهقين الذين يعانون من الحمل المبكر ، أو الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ، أو المشاكل النفسية ، أو تعاطي المخدرات أو معاقرة المسكرات ، مع تجزئة البيانات على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه ؛

(ب) عدد البرامج و الخدمات التي تهدف إلى منع المشاكل الصحية للمراهقين و معالجتها .

سابعاً - التعليم ، بما في ذلك التدريب المهني (المادة 28)

20 - ينبغي تقديم بيانات مجزأة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه ، بشأن :

(أ) معدلات الأمية بين الأطفال والكبار ؛

(ب) معدلات القيد و الحضور في المدارس الابتدائية و الثانوية و مراكز التدريب المهني ؛

(ج) معدلات مواصلة التعليم و نسب التسرب في المدارس

الابتدائية و الثانوية و مراكز التدريب المهني ؛

(د) نسبة المعلمين إلى التلاميذ ، مع الإشارة إلى أي أوجه

تفاوت هامة بين الأقاليم أو بين المناطق الريفية و الحضرية ؛

(هـ) نسبة الأطفال الملتحقين بنظام التعليم غير النظامي ؛

(و) نسبة الأطفال الملتحقين بالتعليم في مرحلة ما قبل

المدرسة .

ثامناً - تدابير الحماية الخاصة

الأطفال اللاجئين (المادة 22)

21 - ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجأة على النحو

المبين في الفقرة 1 أعلاه ، و كذلك حسب البلد الأصلي و

الجنسية و وضع الطفل من حيث كونه مصحوباً أم لا ،

بشأن :

(أ) عدد الأطفال المشردين و طالبي اللجوء و غير

المصحوبين واللاجئين ؛

(ب) عدد و نسبة الملحقين بالمدرسة والمشمولين بالخدمات الصحية من الأطفال المذكورين أعلاه .

الأطفال في النزاعات المسلحة (المادة 38) ، بما في ذلك التأهيل البدني و النفسي و إعادة الاندماج الاجتماعي (المادة 39)

22- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجزأة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه ، عن :

(أ) عدد و نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المجندين أو المتطوعين في القوات المسلحة ، و نسبة المشاركين منهم في أعمال القتال ؛

(ب) عدد و نسبة الأطفال الذين تم تسريحهم و إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم ؛ مع تحديد نسبة العائدين منهم إلى المدارس و الذين جمع شملهم مع أسرهم ؛

(ج) عدد و نسبة الخسائر بين الأطفال جراء النزاعات المسلحة ؛

(د) عدد الأطفال الذين يتلقون مساعدات إنسانية ؛

(هـ) عدد الأطفال الذين يتلقون علاجاً طبياً و / أو نفسياً
نتيجة نزاعات مسلحة .

إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40)

23- ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجزأة على النحو
المبين في الفقرة 1 أعلاه و حسب نوع الجريمة ، بشأن :

(أ) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة
قبضت عليهم الشرطة بسبب مخالفة القانون ؛

(ب) نسبة القضايا التي أتيحت فيها مساعدة قانونية أو
أشكال أخرى من المساعدة ؛

(ج) عدد و نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18
سنة و أدانتهم المحكمة لارتكاب جريمة و أصدرت ضدهم
أحكاماً مع وقف التنفيذ أو عقوبة أخرى غير الحرمان من
الحرية ؛

(د) عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة
المشاركين في برامج خاصة لإعادة التأهيل في إطار الإفراج
المشروط ؛

(ه) نسبة حالات العودة إلى الإجرام .

الأطفال المحرومون من حريتهم ، بما في ذلك أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو الايداع في مؤسسات احتجاز (الفقرات من (ب) إلى (د) من المادة 37)

24 - ينبغي أن تقدم الدول بيانات مجزأة (على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه ، و كذلك حسب الحالة الاجتماعية و سبب الجريمة و نوعها (عن الأطفال المخالفين للقانون ، بشأن :

أ- عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة المحتجزين في مراكز الشرطة أو مراكز الاحتجاز في انتظار المحاكمة بعد اتهامهم بارتكاب جريمة ثم إبلاغ الشرطة عنها ، و متوسط مدة الاحتجاز ؛

ب- عدد المؤسسات المخصصة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ، و يُدعى مخالفتهم لقانون العقوبات أو يُنهمون بذلك أو ثبت يعرف عنهم ذلك ؛

ت- عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة

في هذه المؤسسات و متوسط مدة بقائهم فيها ؛

ث- عدد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة

المحتجزين في مؤسسات غير مخصصة للأطفال

؛

ج- عدد و نسبة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن

18 سنة و أدانتهم محكمة بارتكاب جريمة و

حكمت باحتجازهم ، مع تحديد متوسط مدة

الاحتجاز ؛

ح- عدد الحالات المبلغ عنها بشأن إيذاء و إساءة

معاملة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18

سنة

خ- أثناء اعتقالهم و احتجازهم / سجنهم

الاستغلال الاقتصادي للأطفال ، بما في ذلك عمل الأطفال (المادة 32)

25 - بالإشارة إلى تدابير الحماية الخاصة ، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات إحصائية مجزأة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه ، عن :

أ- عدد و نسبة الأطفال دون السن الأدنى للتوظيف المنخرطين في عمل الأقال وفقاً لتعريف اتفاقية عام 1973 المتعلقة بالحد الأدنى لسن الالتحاق بالعمل (الاتفاقية رقم 138) و اتفاقية أسوأ أشكال عمل الطفل لعام 1999 (الاتفاقية رقم 182) لمنظمة العمل الدولية ، مع تجزئة البيانات حسب نوع الوظيفة ؛

ب- عدد و نسبة الأطفال الذين يحصلون على مساعدة في مجال التأهيل و إعادة الاندماج ، بما في ذلك التعليم الأساسي و / أو التدريب المهني مجاناً .

تعاطي المخدرات و المواد الضارة (المادة 33)

26 - ينبغي تقديم معلومات عن :

أ- عدد الأطفال ضحايا تعاطي المواد الضارة ؛

ب- عدد الذين يتلقون خدمات العلاج و المساعدة و التأهيل من هؤلاء الأطفال .

الاستغلال الجنسي و الإساءة و الاتجار (المادة 34)

27 - ينبغي أن تقدم الدول الأطراف بيانات مجزأة على النحو المبين في الفقرة 1 أعلاه ، و كذلك حسب أنواع الانتهاكات المبلغ عنها ، بشأن :

أ- عدد الأطفال المتأثرين بالاستغلال الجنسي ، بما في ذلك البغاء و المواد الإباحية و الاتجار ؛

ب- عدد الأطفال المتأثرين بالاستغلال الجنسي ، بما في ذلك البغاء و المواد الإباحية و الاتجار ، الذين أتيحت لهم الاستفادة من برامج إعادة التأهيل ؛

ت- عدد حالات الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية والاعتداء الجنسي و بيع الأطفال و اختطاف الأطفال و ممارسات العنف ضد الأطفال ، المبلغ عنها خلال الفترة التي يشملها التقرير ؛

ث- عدد و نسبة الحالات التي أفضت إلى فرض عقوبات ، مع إدراج معلومات عن البلد الأصلي للجاني و طبيعة العقوبات المفروضة ؛

ج- عدد الأطفال الذين تم الاتجار بهم لأغراض أخرى ،
كالعمل مثلاً ؛

ح- عدد موظفي الحدود و إنفاذ القانون الذين تلقوا تدريباً
بغية منع الاتجار في الأطفال و صون كرامتهم .

الفصل السادس

البروتوكول الاختياري لاتفاقية

حقوق الطفل عن إشترك

الأطفال في الصراعات

المسلحة

مقدمة

1- عملاً بالفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري ، تقدم الدولة الطرف ، في غضون سنتين من دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة إليها ، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل تقدم فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري . و بعد ذلك ، و بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري ، تُدرج الدولة الطرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل ، وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 44 من الاتفاقية ، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول الاختياري . أما الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري التي ليست طرفاً في الاتفاقية ، فتقدم تقريراً كل خمس سنوات بعد تقديم التقرير الشامل .

2- و يجوز للجنة ، على ضوء الفقرة 3 من المادة 8 من البروتوكول الاختياري ، أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ البروتوكول الاختياري .

3- و ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف من أجل إنفاذ الحقوق الواردة في البروتوكول الاختياري ، و عن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق ، و أن

تشير إلى العناصر و الصعوبات ، إن وجدت ، التي تؤثر على درجة الامتثال للالتزامات القائمة بموجب البروتوكول الاختياري .

4- و ينبغي أن تُرفق بالتقارير نسخ من النصوص التشريعية و القرارات القضائية الرئيسية ، و التعليمات الإدارية و غيرها من التعليمات ذات الصلة الموجهة إلى القوات المسلحة ذات الطابع المدني و العسكري ، فضلاً عن معلومات إحصائية مفصلة و المؤشرات المشار إليها فيها و البحوث ذات الصلة . و على الدول الأطراف أن تشير ، في التقارير المقدمة إلى اللجنة ، إلى كيفية تمشي تنفيذ البروتوكول الاختياري مع المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل ، ولا سيما عدم التمييز ، و مصالح الطفل الفضلى ، و الحق في الحياة و البقاء والنمو ، و احترام آراء الطفل . و علاوة على ذلك ، ينبغي لها أن تقدم إلى اللجنة وصفاً لعملية إعداد التقرير ، يشمل بيان مشاركة المنظمات / الهيئات الحكومية و غير الحكومية في صياغته و نشره . و أخيراً ، ينبغي أن تشير التقارير إلى التاريخ المرجعي المستخدم من أجل تحديد ما إن كان الشخص يندرج أو لا يندرج في حدود السن القانونية (مثل تاريخ ميلاد الشخص المعني أو اليوم الأول من السنة التي يبلغ فيها الشخص المعني هذه السن) .

المادة 1

5- يرجى تقديم معلومات عن جميع التدابير المتخذة ، بما فيها

التدابير ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو غيره ،

لضمان عدم اشتراك أفراد القوات المسلحة الذين لم يبلغوا سن

الثامنة عشرة اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية . و يرجى في

هذا الصدد تقديم معلومات عما يلي بصورة خاصة :

أ- معنى عبارة "الاشتراك المباشر" في تشريعات و ممارسة

الدولة المعنية ؛

ب- التدابير المتخذة لتجنب إرسال أو إبقاء فرد من أفراد

القوات المسلحة دون سن الثامنة عشرة ، في منطقة

تشهد أعمالاً حربية ، و العقوبات التي تعترض تطبيق

هذه التدابير ؛

ت- إيراد بيانات مجزأة عند الاقتضاء بشأن أفراد القوات

المسلحة دون سن الثامنة عشرة الذين أسروا على الرغم

من عدم مشاركتهم مباشرة في الأعمال الحربية .

المادة 2

6- يرجى الإشارة إلى جميع التدابير المتخذة ، بما فيها التدابير ذات الطابع التشريعي أو الإداري أو غيره ، لضمان عدم تجنيد الأشخاص الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة للخدمة الإجبارية في القوات المسلحة . و ينبغي في هذا الصدد أن تورد التقارير معلومات عن مسائل عدة ، منها ما يلي :

أ- عملية التجنيد الإجباري (أي ابتداء من التسجيل و حتى الانخراط الفعلي في القوات المسلحة) ، و بيان السن الدنيا عند كل خطوة ، و النقطة التي يصبح عندها المجندون أفراداً في القوات المسلحة في سياق هذه العملية ؛

ب- الوثائق التي تعتبر موثقة و التي تُطلب للتحقق من العمر قبل قبول الشخص في الخدمة العسكرية الإجبارية (شهادة ميلاد ، إفادة موثقة ، إلخ) ؛

ت- أي حكم قانوني يسمح بتخفيض سن التجنيد في ظروف استثنائية (مثل حالة طوارئ) . و يرجى في هذا الصدد

تقديم معلومات عن السنخفضة ، و عملية و شروط
إجراء هذا التغيير ؛

ث- على الدول الأطراف التي علفت الخدمة العسكرية
الإجبارية و لكنها لم تلغها ، بيان الحد الأدنى لسن
التجنيد في الخدمة العسكرية الإجبارية و إمكانية و
شروط إعادة العمل بالخدمة الإجبارية .

المادة 3

الفقرة 1

7- ينبغي أن تتضمن التقارير ما يلي :

أ- الحد الأدنى لسن التطوع للتجنيد في القوات المسلحة ،
وفقاً للإعلان المقدم عند التصديق أو الانضمام أو أي
تغيير بعد ذلك

ب- عند الاقتضاء ، بيانات مجزأة (مثلاً بحسب الجنس ، و
السن ، و المنطقة ، و المناطق الريفية / الحضرية ، و
الأصل الاجتماعي و الإنثي ، و الرتب العسكرية)

تتعلق بالأطفال دون سن الثامنة عشرة المتطوعين
للتجنيد في القوات المسلحة الوطنية ؛

ت- عند الاقتضاء ، التدابير المتخذة عملاً بالفقرة 3 من
المادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لضمان إعطاء
الأولوية للأفراد الأكبر سناً عند تجنيد الأفراد الذين بلغوا
الحد الأدنى لسن التطوع للتجنيد و لكنهم لم يبلغوا بعد
سن الثامنة عشرة . و يرجى في هذا الصدد تقديم
معلومات عن تدابير الحماية الخاصة المعتمدة للمجندين
دون سن الثامنة عشرة .

الفقرتان 2 و 4

8- ينبغي أ، تقدم التقارير معلومات عما يلي :

أ- المناقشة التي جرت في الدولة الطرف قبل اعتماد
الإعلان الملزم ، و الأشخاص الذين شاركوا في تلك
المناقشة ؛

ب- عند الاقتضاء ، المناقشات أ، المبادرات أ، أي حملة على
الصعيد الوطني (أو الإقليمي أو المحلي أو ما إلى

ذلك) ، و الرامية إلى تعزيز الإعلان إذا ما حدد سناً دنيا
تقل عن 18 عاماً .

الفقرة 3

9- فيما يتعلق بالحد الأدنى من الضمانات التي تتمسك بها الدول
الأطراف بشأن التطوع للتجنيد ، ينبغي أن تقدم التقارير معلومات
عن تنفيذ هذه الضمانات و أن تشير ، في جملة أمور ، إلى ما
يلي :

أ- وصف مفصل للإجراءات المستخدمة في هذا التجنيد
ابتداءً من الإعراب عن نية التطوع و حتى الانخراط
الفعلي في القوات المسلحة ؛

ب- الفحوص الطبية المتوقعة قبل تجنيد المتطوعين ؛

ت- الوثائق المطلوبة للتحقق من سن المتطوعين (شهادة
ميلاد ، إفادة خطية ، و ما إلى ذلك) ؛

ث- المعلومات التي تُتاح للمتطوعين ولآبائهم أو الأوصياء
القانونيين عليهم ، للسماح لهم بتكوين رأيهم الخاص و
توعيتهم بالمهام التي تتطوي عليها الخدمة العسكرية . و

ينبغي أن تُرفق بالتقرير نسخة من أية مواد تستخدم لهذا الغرض ؛

ج- مدة الخدمة الدنيا الفعلية و شروط التسريح المبكر ؛ و تطبيق العدالة أو القواعد التأديبية العسكرية على المجندين دون سن الثامنة عشرة ، و بيانات مفصلة بشأن عدد هؤلاء المجندين قيد المحاكمة أو الاحتجاز ؛ و الجزاءات الدنيا و القصوى المتوقعة في حالة الفرار من الجندية ؛

ح- الحوافز التي تستخدمها القوات المسلحة الوطنية في تشجيع المتطوعين على الانضمام (المنح الدراسية ، و الإعلانات ، و الاجتماعات في المدارس ، والألعاب و ما إلى ذلك) .

الفقرة 5

10- ينبغي أن تقدم التقارير ما يلي :

أ- معلومات عن الحد الأدنى لسن دخول المدارس التي تديرها القوات المسلحة أو التي تقع تحت سيطرتها ؛

ب- بيانات مجزأة عن المدارس التي تديرها القوات المسلحة أ،
التي تقع تحت سيطرتها ، بما في ذلك بيانات عن عددها
، و نوع التعليم الذي تقدمه ، و نسبة التعليم الأكاديمي و
التدريب العسكري في المنهاج الدراسي ، و مدة التعليم ،
و الموظفين الأكاديميين / العسكريين المعنيين ، و
المرافق التعليمية ، و ما إلى ذلك ؛

ت- معلومات عن إدراج حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية
في المنهاج الدراسي ، بما في ذلك المجالات ذات الصلة
بإعمال حقوق الطفل ؛

ث- بيانات مجزأة (مثلاً بحسب الجنس ، و السن ، و
المنطقة ، و المناطق الريفية / الحضرية ، والأصل
الاجتماعي و الإنثي) عن الطلاب الملتحقين بهذه
المدارس ؛ و وضعهم (هل هم من أفراد القوات المسلحة
أم لا) ؛ و وضعهم العسكري في حالة وجود تعبئة أو
نزاع مسلح ، أو حاجة عسكرية حقيقية ، أ، أي حالة
طوارئ أخرى ؛ و حقهم في مغادرة هذه المدارس في أي
وقت و عدم متابعة مسارهم الوظيفي العسكري ؛

ج- معلومات عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تطبيق
الانضباط المدرسي بصورة تتماشى مع كرامة الإنسان
للطفل ، و أية آليات للشكاوى متاحة في هذا السياق .

المادة 4

11-

يرجى تقديم معلومات ، في جملة أمور ، عما يلي :

أ- المجموعات المسلحة التي تعمل في / من إقليم الدولة
الطرف أو التي تتمتع بملاذ في إقليمها ؛

ب- حالة أية مفاوضات بين الدولة الطرف و المجموعات
المسلحة ؛

ت- بيانات مجزأة (مثلا بحسب الجنس ، و السن ، و
المنطقة ، و المناطق الريفية / الحضرية ، و الأصل
الاجتماعي و الإنثي ، و مدة الخدمة في المجموعات
المسلحة و مدة المشاركة في الأعمال الحربية) عن
الأطفال الذين قامت المجموعات المسلحة بتجنيدهم و
استخدامهم في الأعمال الحربية ، و عن الأطفال الذين
اعتقلتهم الدولة الطرف ؛

ث- أي التزام خطي أو شفوي قدمته المجموعات المسلحة بعدم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة و عدم استخدامهم في الأعمال الحربية ؛

ج- التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بهدف توعية المجموعات المسلحة و المجتمعات المحلية بشأن ضرورة منع تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة و التزاماتها القانونية فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن التجنيد و المشاركة في الأعمال الحربية المنصوص عليه في البروتوكول الاختياري ؛

ح- اعتماد تدابير قانونية ترمي إلى حظر و تجريم تجنيد المجموعات المسلحة للأطفال دون سن الثامنة عشرة و استخدامهم في الأعمال الحربية ، و القرارات القضائية ذات الصلة ؛

خ- البرامج (مثل حملات تسجيل الولادات) الرامية إلى منع تجنيد أو استخدام أكثر الأكفال عرضة للتجنيد أو الاستخدام من جانب المجموعات المسلحة ، مثل الأطفال اللاجئين والمشردين داخلياً ، و أطفال الشوارع ، والأيتام .

المادة 5

12- يرجى بيان أحكام التشريعات الوطنية أو الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي الواجبة التطبيق في الدولة الطرف ، و التي من شأنها أن تساهم مساهمة أكبر في أعمال حقوق الطفل و ينبغي أن تقدم التقارير أيضاً معلومات عن حالة تصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بالاطفال في النزاعات المسلحة والالتزامات الأخرى التي تعهدت بها الدولة الطرف في هذا الصدد

المادة 6

الفقرتان 1 و 2

13- يرجى ذكر التدابير المعتمدة من أجل فعالية تنفيذ و أعمال أحكام البروتوكول الاختياري في نطاق ولاية الدولة الطرف ، بما في ذلك تقديم معلومات عما يلي :

أ- أي استعراض أجري للتشريعات المحلية و التعديلات التي أدخلت عليها ؛

ب- المركز القانوني للبروتوكول الاختياري في القانون الوطني و تطبيقه في الولايات القضائية المحلية ، و كذلك ، عند الاقتضاء ، نية الدولة الطرف في سحب تحفظاتها على البروتوكول الاختياري ؛

ت- الإدارات أو الهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ البروتوكول الاختياري ، و التنسيق بينها و بين السلطات الإقليمية و المحلية ، فضلاً عن المجتمع المدني ؛

ث- الآليات و السبل المستخدمة لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري ، و التنسيق بينها و بين السلطات الإقليمية و المحلية ، فضلاً عن المجتمع المدني ؛

ج- الآليات و السبل المستخدمة لرصد تنفيذ البروتوكول الاختياري و تقييمه دورياً ؛

ح- التدابير المعتمدة لكفالة التدريب في مجال حقوق الطفل لموظفي حفظ السلام ، بما في ذلك أحكام البروتوكول الاختياري ؛

خ- توزيع البروتوكول الاختياري بجميع اللغات ذات الصلة على جميع الأطفال و الكبار ، ولا سيما أولئك المسؤولين

عن التجنيد العسكري ، و التدريب المقدم لجميع الفئات المهنية العاملة في أوساط الأطفال أو لصالحهم

الفقرة 3

14- عند الاقتضاء ، يرجى وصف التدابير المعتمدة فيما يتعلق بنزع السلاح ، و التسريح (أو الإعفاء من الخدمة) ، و تقديم المساعدة الملائمة لتعافي الأطفال جسدياً و نفسياً و لإعادة إدماجهم اجتماعياً ، على أن تراعى الحالة الخاصة بالفتيات على النحو الواجب و تقديم :

أ- معلومات مفصلة عن الأطفال المعنيين بذلك الإجراء ، و مشاركتهم في مثل هذه البرامج ، و مركزهم إزاء القوات المسلحة و المجموعات المسلحة (مثلاً ، متى تنتهي عضويتهم في القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة ؟) ؛ و ينبغي تجزئة هذه البيانات بحسب السن و الجنس مثلاً؛

ب- معلومات عن الميزانية المخصصة لهذه البرامج ، و الأفراد المشاركين فيها و تدريبهم ، و المنظمات المعنية

و التعاون فيما بينها ، و مشاركة المجتمع المدني ، و المجتمعات المحلية و الأسر ، و غيرها؛

ت- معلومات عن مختلف التدابير المعتمدة لكفالة إعادة إدماج الأطفال في المجتمع ، مثل الرعاية المؤقتة ، و إمكانية الحصول على التعليم والتدريب المهني ، و إعادة الإدماج في الأسرة و المجتمع المعلي ، و التدابير القضائية ذات الصلة ، على أن تراعى الاحتياجات الخاصة بالأطفال المعنيين ، لا سيما بحسب سنهم و جنسهم ؛

ث- معلومات عن التدابير المعتمدة لكفالة السرية و حماية الأطفال المشاركين في هذه البرامج من تسليط وسائل الإعلام لأضوائها عليهم و استغلالها لهم ؛

ج- معلومات عن الأحكام القانونية المعتمدة لتجريد الأطفال و ما إذا كانت هذه الجريمة تدخل في نطاق اختصاص أي آلية محددة من آليات إقامة العدل يتم إنشاؤها في سياق النزاع (مثل محكمة جرائم الحرب ، و الهيئات المعنية بالحقبة والمصالحة) ؛ و الضمانات

المعتمدة لكفالة احترام حقوق الطفل بوصفه ضحية و
شاهداً في هذه الآليات على ضوء اتفاقية حقوق الطفل ؛

ح- معلومات عن المسؤولية الجنائية للأطفال عن الجرائم
التي ربما ارتكبوها خلال وجودهم مع القوات أو
المجموعات المسلحة ، و الإجراءات القضائية الواجبة
التطبيق ، فضلاً عن الضمانات الرامية إلى كفالة احترام
حقوق الطفل ؛

خ- عند الاقتضاء ، معلومات عن أحكام اتفاقات السلام ،
التي تتناول مسائل تجريد الأطفال المقاتلين من السلاح ،
و تسريحهم ، و / أو تعافيهم الجسدي والنفسي ، و إعادة
إدماجهم في المجتمع .

المادة 7

15- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن التعاون في مجال
تنفيذ البروتوكول الاختياري ، و ذلك بطرق منها التعاون التقني و
المساعدة المالية . و في هذا الصدد ، ينبغي أن تقدم التقارير
معلومات عن أمور عدة ، منها نطاق التعاون التقني أو المساعدة
المالية الذي طلبت الدولة الطرف الحصول عليه أو عرضة تقديمه

. و يرجى الإشارة إلى ما اذا كانت الدولة الطرف تستطيع تقديم المساعدة المالية , و يرجى وصف البرامج المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى التي اضطلع بها عن طريق هذه المساعدة .

الفصل السابع

البروتوكول الاختياري لاتفاقية

حقوق الطفل المتعلق ببيع

الأطفال و بغاء الأطفال

و استغلال الأطفال في المواد

الإباحية

المقدمة

عملاً بالفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري ، تقوم كل دولة طرف بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل خلال سنتين من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة للدولة المعنية ، يتضمن معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول . ثم ، بعد ذلك ، و وفقاً للفقرة 2 من المادة 12 ، تقوم الدول الأطراف ، التي قدمت تقاريرها الأولية بموجب هذا البروتوكول ، بتضمين تقاريرها المقدمة إلى اللجنة ، وفقاً لأحكام الفقرة 1 (ب) من المادة 44 من الاتفاقية ، أية معلومات إضافية تتعلق بتنفيذ البروتوكول الاختياري . و تقوم الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري التي ليست أطرافاً في الاتفاقية برفع تقرير خلال سنتين من تاريخ دخول البروتوكول حيز النفاذ ، ثم تقرير مرة كل خمس سنوات .

و اعتمدت اللجنة ، في اجتماعها رقم 777 بتاريخ 1 شباط / فبراير 2002 ، مبادئ توجيهية بشأن التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول الاختياري . و قد دعت عملية استعراض التقارير المستلمة للجنة إلى اعتماد مبادئ توجيهية منقحة لمساعدة الدول الأطراف ، التي لم تقدم بعد تقاريرها على تفهم أفضل لنوع المعلومات و البيانات التي تعتبرها اللجنة ضرورية من أجل فهم و تقييم

التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها ، و من أجل تمكين اللجنة من إبداء الملاحظات و عمل التوصيات الملائمة .

و تنقسم المبادئ التوجيهية المنقحة إلى ثمانية أقسام . يتضمن القسم الأول مبادئ توجيهية عامة بشأن عملية إعداد التقارير . و يتعلق القسم الثاني بالبيانات ، و أ/ القسم الثالث فيتعلق بتدابير تنفيذ عامة ذات صلة بالبروتوكول . أما الأقسام من الرابع و حتى الثامن فتتعلق بالالتزامات الموضوعية التي يقرها البروتوكول : فالقسم الرابع يتعلق بمكافحة بيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية ؛ و يتناول القسم الخامس تجريم تلك الممارسات و المسائل المتصلة بها ؛ و يتعلق القسم السادس بحماية حقوق الضحايا من الأطفال ، و يُعني القسم السابع بالمساعدة والتعاون الدوليين ؛ و يتناول القسم الثامن أحكام القانون الوطني والقانون الدولي ذات الصلة .

و تريد اللجنة ، بصورة خاصة ، استرعاء انتباه الدول الأطراف إلى المرفق الملحق بهذه المبادئ التوجيهية ، و الذي يقدم توجيهاً إضافياً بشأن بعض المسائل و إشارات إضافية إلى المعلومات المطلوبة لإعداد تقرير شامل حول تنفيذ البروتوكول بواسطة الدول الأطراف .

أولاً مبادئ توجيهية عامة

1- ينبغي أن تتضمن التقارير ، المقدمة عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 12 من البروتوكول ، وصفاً لعملية إعداد التقرير ، بما في ذلك مساهمات المنظمات / الهيئات الحكومية و غير الحكومية في صياغته و نشره . و أ/ تقارير الدول الاتحادية ، و الدول التي لديها أقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي ، أو حكومات إقليمية متمتعة بالحكم الذاتي ، فينبغي أ، تتضمن معلومات تحليلية مختصرة حول كيفية مساهمتها في التقرير .

2- و ينبغي أ، تشير التقارير إلى كيفية مراعاة المبادئ العامة للاتفاقية ، و تحديداً عدم التمييز ، و هيمنة مصالح الطفل الفضلى ، و الحق في الحياة و البقاء و النمو ، و احترام آراء الطفل - في عملية وضع و تنفيذ التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف بموجب البروتوكول (انظر المرفق) .

3- و لما كان القصد من البروتوكول ، إلى كيفية و مدى إسهام التدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول في تنفيذ الاتفاقية ، و بخاصة المواد المذكورة أعلاه .

4- و ينبغي أن تتضمن التقارير معلومات عن الوضع القانوني للبروتوكول في القانون الداخلي للدولة الطرف ، و إمكانية تطبيقه في جميع الولايات القضائية المحلية ذات الصلة .

5- و تدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تُدرج في التقرير ، عند الاقتضاء ، معلومات عن نية الدولة الطرف في سحب أية تحفظات سجلتها علي البروتوكول .

6- و فضلاً عن المعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة لتنفيذ البروتوكول ، ينبغي أن يشمل التقرير على ما يلي :

أ- معلومات ، بما في ذلك البيانات الكمية ذات الصلة ، في حالة توافرها ، حول التقدم المحرز في سبيل القضاء على بيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، و ضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في البروتوكول و التمتع بها ؛

ب- تحليل العوامل والصعوبات ، إن وجدت ، التي تؤثر في درجة الوفاء بالالتزامات بموجب البروتوكول ؛

ت- المعلومات المستمدة من جميع الأقاليم و المناطق التي تتمتع بحكم ذاتي في نص موجز (يجوز إرفاق النص الكامل للمعلومات المتعلقة بهذه الكيانات بالتقرير).

7- و ينبغي أن تصف التقارير بدقة تنفيذ البروتوكول فيما يخص جميع الأقاليم والأشخاص الذين تمارس عليهم الدولة الطرف ولايتها القضائية ، بما في ذلك جميع أجزاء الدول الاتحادية ، و الأقاليم التابعة أو الأقاليم المتمتعة بحكم ذاتي ، و جميع القوات العسكرية للدولة الطرف ، و جميع المواقع التي تمارس فيها تلك القوات سيطرة فعلية و فعالة .

8- و تدعو اللجنة الدول الأطراف إلى أن تقدم مع تقاريرها ، وفقاً لأحكام المادة 12 من البروتوكول ، نسخاً من النصوص التشريعية والإدارية الأساسية و النصوص الأخرى ذات الصلة ، و الأحكام القضائية والدراسات أو التقارير ذات الصلة .

ثانياً - البيانات

9- ينبغي أن تكون البيانات ، المتضمنة في التقارير المقدمة وفقاً للمادة 12 من البروتوكول ، مجزأة ، بقدر المستطاع ، حسب الجنس والإقليم و السن و الجنسية والمجموعة العرقية ، عند

الاقتضاء ، و حسب أي معايير أخرى تعتبرها الدولة الطرف ذات صلة ، و من شأنها أن تساعد اللجنة على الوصول إلى فهم دقيق للتقدم المحرز في تنفيذ البروتوكول ، و الفجوات و التحديات التي لا تزال تواجه التنفيذ . كما ينبغي أن يتضمن التقرير معلومات عن الآليات والإجراءات المستخدمة لجمع تلك البيانات.

10- و ينبغي أن تلخص التقارير البيانات المتاحة حول حالات بيع الأطفال في الدولة الطرف، بما في ذلك :

أ- بيع الأطفال أو نقلهم لأغراض الاستغلال الجنسي ؛

ب- نقل أعضاء الأطفال من أجل الربح ؛

ت- تشغيل الأطفال في عمالة قسرية (انظر المرفق)؛

ث- بيان عدد الأطفال الذين تم تبنيهم من خلال جهود وسطاء يستخدمون أساليب تتنافى مع المادة 21 من الاتفاقية ، أو مع المعايير الدولية الأخرى الواجبة التطبيق ؛

ج- أي شكل آخر من أشكال بيع الأطفال يحدث داخل الدولة الطرف ، بما في ذلك أية ممارسات تقليدية تتطوي

على نقل الطفل بواسطة شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى آخر نظير مقابل من أي شكل ، و أية مؤشرات متاحة عن عدد الأطفال المتأثرين بتلك الممارسات ؛

ح- عدد الأطفال ضحايا الاتجار ، سواء داخل إقليم الدولة الطرف ، أو من إقليم الدولة الطرف إلى دول أخرى، أو من دول أخرى إلى إقليم الدولة الطرف ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنوع الاستغلال الذي يتم الاتجار بهؤلاء الأطفال من أجله (انظر المرفق) ؛

خ- و ينبغي أن توضح البيانات المقدمة الزيادة أو النقصان في هذه الممارسات على مر الزمن ، إن أمكن ذلك.

11- ينبغي أ، تلخص التقارير البيانات المتاحة المتعلقة ببغاء الأطفال ، بما في ذلك :

أ- عدد الأشخاص دون سن الثامنة عشرة العاملين في البغاء في الدولة الطرف ؛

ب- الزيادة أو النقصان مع مرور الوقت في حالات بغاء الأطفال ، أو أي أشكال خاصة من بغاء الأطفال (انظر المرفق) ؛

ت- إلى أي مدى يرتبط بغاء الأطفال بالسياحة الجنسية داخل إقليم الدولة الطرف أو ما إذا كانت الدولة الطرف قد اكتشفت داخل إقليمها أنشطة لتشجيع السياحة الجنسية تشتمل على بغاء الأطفال في بلدان أخرى .

12- و ينبغي أن تلخص التقارير المعلومات المتاحة المتعلقة بمدى إنتاج ، أو توريد ، أو توزيع ، أو استخدام المواد الإباحية التي تصور أشخاصاً دون سن الثامنة عشرة ، أو يبدو أنهم دون تلك السن ، داخل إقليم الدولة الطرف ، و أي زيادة أو نقصان تم قياسه أو اكتشافه فيما يتعلق بإنتاج أو توريد أو توزيع أو استخدام المواد الإباحية التي تستغل الأطفال ، بما في ذلك :

أ- الصور أو المطبوعات لأخرى ؛

ب- أفلام الفيديو ، أو الصور المتحركة ، أو المواد المسجلة إلكترونياً ؛

ت- مواقع الإنترنت التي تتضمن الصور أو أفلام الفيديو ،
أو الصور المتحركة أو الرسوم المتحركة (أفلام الكرتون
، مثلاً) التي تصور أو تعرض أو تروج لاستغلال
الأطفال في المواد الإباحية ؛

ث- العروض الحية .

كما ينبغي أن يتضمن التقرير أية بيانات متاحة تتعلق بعدد الملاحظات
القضائية و الإدانات لمثل تلك الجرائم مجزأة حسب طبيعة الجريمة (بيع
الأطفال ، أو بغاء الأطفال ، أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية) .

ثالثاً - تدابير التنفيذ العامة

13- ينبغي أن تتضمن التقارير المقدمة معلومات عن :

أ- جميع القوانين و المراسيم و اللوائح التي اعتمدها
الهيئات التشريعية الوطنية ، أو التابعة للدولة ، أو
الإقليمية ، أو هيئات مختصة أخرى في الدولة الطرف
من أجل إنفاذ البروتوكول (انظر المرفق) ؛

ب- أي فقه قانوني مهم اعتمدته المحاكم في الدولة الطرف
فيما يتعلق ببيع الأطفال ، و بغاء الأطفال و استغلال

الأطفال في المواد الإباحية ، لا سيما السوابق القضائية التي تطبق الاتفاقية ، أو البروتوكول ، أو أية صكوك دولية متصلة بهما وردت الإشارة إليها في هذه المبادئ التوجيهية ؛

ت- الإدارات أو الهيئات الحكومية المسؤولة بصورة أساسية عن تنفيذ البروتوكول ، و الآليات التي وُضعت أو استُخدمت لضمان التنسيق بين تلك الجهات و السلطات الإقليمية و المحلية ذات الصلة ، و كذلك مع المجتمع المدني ، بما في ذلك قطاع الأعمال ، و وسائط الإعلام ، و الدوائر الأكاديمية ؛

ث- نشر البروتوكول و التدريب الملائم المقدم للجماعات المهنية و شبه المهنية ذات الصلة ، بمن في ذلك موظفو الهجرة ، و المسؤولون عن إنفاذ القوانين ، و الأخصائيون الاجتماعيون و المعلمون ، و المشرعون؛

ج- الآليات والإجراءات المستخدمة في جمع و تقييم البيانات و المعلومات الأخرى المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول على أساس دوري أو مستمر ؛

ح- الميزانية المخصصة في الدولة الطرف للأنشطة المتعلقة

بتنفيذ البروتوكول ؛

خ- الاستراتيجية الشاملة للدولة الطرف للقضاء على بيع

الأطفال ، و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد

الإباحية ، و لحماية الضحايا ، و أية خطط وطنية أو

إقليمية أو خطط محلية ذات أهمية خاصة ، اعتمدت

لتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ البروتوكول ، أو أية أجزاء

من خطط لتعزيز حقوق الطفل ، أو حقوق المرأة ، أو

حقوق الإنسان التي تتضمن أجزاء تهدف إلى القضاء

على هذه الممارسات و حماية الضحايا؛

د- مشاركات المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى القضاء

على جرائم بيع الأطفال ، و بغاء الأطفال و استغلال

الأطفال في المواد الإباحية ؛

ذ- الدور الذي تؤديه أمانات المظالم المعنية بالأطفال ، أو

المؤسسات العامة المستقلة المعنية بحقوق الطفل ، إن

وجدت ، من أجل تنفيذ هذا البروتوكول ، أو مراقبة و

رصد تنفيذه (انظر المرفق) .

رابعاً - التدابير الوقائية

(الفقرتان 1 و 2 من المادة 9)

14- مع مراعاة أ، الفقرة 1 من المادة 9 من البروتوكول تنص على أن تُولي الدول الأطراف "اهتماماً خاصاً" لمسألة حماية الأطفال "الذين هم عرضة بوجه خاص" للبيع والاستغلال في البغاء و في المواد الإباحية ، فإن التقارير ينبغي أن تصف الأساليب المستخدمة لتحديد الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لمثل تلك الممارسات ، مثل أطفال الشوارع ، و الفتيات ، و الأطفال الذين يعيشون في مناطق نائية ، و الذين يعيشون تحت وطأة الفقر . و فضلاً عن ذلك ، ينبغي أن تصف التقارير البرامج و السياسات الاجتماعية التي اعتمدت أو عُززت من أجل حماية الأطفال لا سيما الأكثر عرضة ، من تلك الممارسات (في مجالي الصحة و التعليم ، مثلاً) ، إضافة إلى أية تدابير إدارية أو قانونية (غير تلك الموصوفة استجابة للمبادئ التوجيهية المتضمنة في القسم الخامس) اتُخذت لحماية

الأطفال من تلك الممارسات ، بما في ذلك إجراءات السجل المدني الهادفة إلى منع سوء معاملة الأطفال . كما ينبغي أن تُلخص

التقارير أية بيانات متاحة تتعلق بآثار هذه التدابير الاجتماعية و التدابير الأخرى.

15- و ينبغي أ، تصف التقارير الحملات أو التدابير الأخرى التي اتخذت لزيادة الوعي العام بالعواقب الضارة لبيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، وفقاً لما نصت عليه الفقرة 2 من المادة 9 من البروتوكول ، بما في ذلك:

أ- التدابير التي تهدف ، تحديداً إلى إعلام الأطفال بالنتائج الضارة المترتبة على تلك الممارسات ، و بموارد و مصادر المساعدة الهادفة إلى منع الأطفال من الوقوع ضحايا لتلك الممارسات ؛

ب- البرامج التي تستهدف فئات محددة غير الأطفال و عامة الجمهور (مثل : السياح ، و عمال النقل و الفنادق ، و البالغين المشتغلين في الجنس ، و أفراد القوات المسلحة ، و موظفي الإصلاحات) ؛

ت- الدور الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية ، و وسائل الإعلام ، و المجتمع ، لا سيما الأطفال ، في وضع و تنفيذ تدابير التوعية المبينة أعلاه ؛

ث- أية خطوات اتُخذت لقياس و تقييم مدى فعالية التدابير
المبينة أعلاه ، و نتائج تلك التدابير .

خامساً - الحظر والمسائل المتعلقة به

(المادة 3 ، و الفقرتان 2 و 3 من المادة 4 ، و المواد 5 و 6 و 7)

16- ينبغي أن تقدم التقارير معلومات عن جميع القوانين
السارية ، الجنائية و تلك المتعلقة بالعقوبات ، التي تشمل و تعرف
الأفعال و الأنشطة المعددة في الفقرة 1 من المادة 3 من
البروتوكول ، بما في ذلك :

أ- العناصر المادية لكل تلك الجرائم ، بما في ذلك أية إشارة
إلى سن الضحية ، و جنس الضحية أو المجرم ؛

ب- أقصى و أدنى عقوبة يمكن أن تفرض في كل جريمة من
هذه الجرائم (انظر المرفق) ؛

ث- أي دفع ، و ظروف مشددة أو مخففة تنطبق تحديداً
على هذه الجرائم ؛

ث- نظام التقادم لكل جريمة من هذه الجرائم ؛

ج- أية جرائم أخرى تنص عليها قوانين الدولة الطرف و
تعتبرها ذات صلة فيما يتعلق بتنفيذ هذا البروتوكول ()
انظر المرفق) ؛

ح- العقوبات المنطبقة بموجب قانون (قوانين) الدولة
الطرف على محاولات ارتكاب الجرائم الموصوفة
استجابة لهذا المبدأ التوجيهي أو على التورط أو الاشتراك
فيها .

17- و ينبغي أن تشير التقارير إلى أية أحكام من القانون
الساري تعتبرها الدولة الطرف عقبة أمام تنفيذ هذا البروتوكول ، و
أية خطط وضعتها الدولة لمراجعة تلك الأحكام .

18- و ينبغي أن تبين التقارير أي قانون يتعلق بالمسؤولية
الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن الأفعال أو الأنشطة المذكورة
في الفقرة 1 من المادة 3 من البروتوكول ، و أن تعلق بشأن
فعالية تلك القوانين كرادع لجرائم بيع الأطفال و بغاء الأطفال و
استغلال الأطفال في المواد الإباحية . و في حالة ما إذا كان
قانون الدولة الطرف لا يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص
الاعتباريين عن مثل هذه الجرائم ، فينبغي أن يفسر التقرير أسباب

ذلك ، و موقف الدولة الطرف إزاء جدوى و استصواب تعديل القانون (انظر المرفق).

19- ينبغي أن تشير تقارير الدول الأطراف ، التي تسمح قوانينها بتبني الأطفال ، إلى الاتفاقات الثنائية و المتعددة الأطراف الواجبة التطبيق ، إن وجدت ، و إلى التدابير التي اتخذتها تلك الدول للتأكد من أن الأشخاص المشاركين في تبني الأطفال يتصرفون بطريقة تتماشى مع تلك الاتفاقات و مع الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية و القانونية المتصلة بحماية الأطفال و رعايتهم (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 41 / 85 المؤرخ 3 كانون الأول / ديسمبر 1986) ، بما في ذلك :

أ- التدابير القانونية و غيرها المتخذة لمنع عمليات التبني غير القانونية ، مثل العمليات التي لا تصرح بها السلطات المختصة بالتعامل في عمليات التبني المحلية أو ما بين البلدان ؛

ب- التدابير القانونية و غيرها المتخذة لمنع الوسطاء من محاولة إقناع الأمهات أو الحوامل بتقديم أطفالهن للتبني ، و منع الأشخاص والوكالات غير المصرح لها من الإعلان عن خدمات تتعلق بتبني الأطفال ؛

ت- اللوائح و إجراءات الترخيص الخاصة بالوكالات والأشخاص الذين يعملون كوسطاء في عمليات تبني الأطفال ، فضلاً عن الممارسات القانونية التي تم تحديدها حتى الآن ؛

ث- التدابير القانونية و الإدارية المتخذة لمنع سرقة الأطفال الصغار و لمنع الاحتيال في عملية تسجيل المواليد، بما في ذلك العقوبات الجنائية المنطبقة ؛

ج- الظروف التي يمكن في ظلها التنازل عن موافقة أحد الأبوين على مسألة التبني ، و أية ضمانات معمول بها لضمان صدور الموافقة عن علم و إرادة حرة ؛

ح- التدابير المتعلقة بتنظيم و تحديد الرسوم التي تفرضها الوكالات و مكاتب الخدمات والأشخاص المشتغلين بعمليات التبني ، و العقوبات التي تطبق في حالة عدم الامتثال لتلك التدابير .

20- و تدعي الدول الأطراف في هذا البروتوكول التي ليست أطرافاً في اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال و التعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي إلى توضيح ما إن كانت قد درست

مسألة الانضمام إلى الاتفاقية ، و الأسباب التي جعلتها لم تفعل ذلك حتى الآن .

21- ينبغي أن تشير التقارير إلى الآتي :

أ- القوانين السارية التي تحظر إنتاج و نشر مواد إعلانية لأي من الجرائم الموصوفة في البروتوكول ؛

ب- العقوبات واجبة التطبيق ؛

ت- أي بيانات أو معلومات متاحة فيما يتعلق بعدد الملاحقات القضائية و الإدانات لتلك الجرائم ، مجزأة حسب طبيعة الجريمة (بيع الأطفال ، أو استغلال الأطفال في البغاء ، أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية)؛

ث- إن كانت تلك القوانين فعالة في منع الإعلان عن بيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية ، و إن لم تكن كذلك ، فينبغي ذكر الأسباب ، و أية خطط تهدف منها الدولة إلى تعزيز تلك القوانين و / أو إنفاذها .

22- و ينبغي أن تشير التقارير إلى الأحكام القانونية التي تُنشئ ولاية قضائية على الجرائم الوارد ذكرها في المادة 3 من البروتوكول ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بأسباب تلك الولاية القضائية (انظر الفقرتين 1 و 3 من المادة 4).

23- و ينبغي أن تشير التقارير أيضاً إلى الأحكام القانونية التي تُنشئ ولاية قضائية خارج الإقليم على تلك الجرائم للأسباب الواردة في الفقرة 2 من المادة 4 ، و / أو لأي أسباب أخرى للولاية القضائية يقرها قانون الدولة الطرف .

24- و ينبغي أن تبين التقارير قانون و سياسة و ممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب واحدة أ, أكثر من الجرائم الوارد ذكرها في المادة 3 من البروتوكول ، بما في ذلك :

أ- إن كان التسليم يشترط وجود معاهدة لتسليم المجرمين مع الدولة الطالبة ، و إن لم يكن ذلك الشرط قائماً ، فما هي الشروط التي تُطبق عند النظر في طلبات تسليم المجرمين (المعاملة بالمثل ، مثلاً) ؛

ب- إن كان التسليم مشروطاً بوجود معاهدة نافذة لتسليم المجرمين بالنسبة إلى الدولة الطرف و الدولة طالبة التسليم ، و ما إن كانت السلطات المختصة في الدولة الطرف تعترف بالفقرة 2 من المادة 5 كأساس كاف للموافقة على طلب التسليم المقدم من دولة طرف في هذا البروتوكول ، بما في ذلك الحالات التي يكون فيها طلب التسليم متعلقاً بأحد مواطني الدولة المتلقية للطلب ؛

ت- إن كانت الدولة الطرف قد دخلت في معاهدات لتسليم المجرمين منذ أصبحت طرفاً في البروتوكول ، أ، ما إن كانت تتفاوض بشأن معاهدات لتسليم المجرمين ، و في هذه الحالة ، إن كانت تلك المعاهدات تعترف بالجرائم المطابقة للجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها؛

ث- إن كانت الدولة الطرف قد رفضت ، منذ دخول البروتوكول حي النفاذ ، أي طلب لتسليم شخص يخضع لولايتها القضائية تتهمه دولة أخرى بأي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول ، و في هذه الحالة ، ينبغي ذكر سبب رفض التسليم ، و ما إن كان الشخص المعني

قد تمت إحالته إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف
لمحاكمته ؛

ج- عدد طلبات التسليم ، فما يتعلق بأية جريمة من الجرائم
الوارد ذكرها في البروتوكول ، التي وافقت عليها الدولة
الطرف منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ ، أو منذ
أحداث تقرير أعدته بشأن تنفيذ البروتوكول ، و أ ،
تُصنف الطلبات حسب طبيعة الجرائم ؛

ح- إن كانت الدولة الطرف قد طلبت ، منذ دخول
البروتوكول حيز النفاذ ، تسليم شخص متهم بأي من
الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول ، و في هذه الحالة ،
إن كان ذلك الطلب قد حظى بموافقة الدولة المتلقية
للطلب ؛

خ- إن كان قد تم اقتراح أو صياغة أو اعتماد تشريع جديد
أو لوائح أو قواعد قضائية جديدة تتعلق بتسليم المجرمين
، و في هذه الحالة ، ينبغي توضيح آثار ذلك ، إن
وجدت ، على تسليم أشخاص متهمين بجرائم مماثلة
للسلوك المبين في المادة 3 من البروتوكول .

25- و ينبغي أن تبين التقارير الأساس القانوني ، بما في ذلك الاتفاقات الدولية ، للتعاون مع الدول الأطراف الأخرى فيما يتعلق بالتحقيقات و الإجراءات الجنائية و إجراءات تسليم المجرمين المتبعة فيما يخص الجرائم الوارد ذكرها في البروتوكول ، و سياسة و ممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بذلك التعاون . بما في ذلك أمثلة للحالات التي تعاونت فيها مع دول أطراف أخرى ، و أية صعوبات ذات بال واجهتها في سبيل الحصول على تعاون الدول الأطراف الأخرى .

26- و ينبغي أن تبين التقارير قانون و سياسة و ممارسة الدولة الطرف فيما يتعلق بما يلي :

أ- ضبط و مصادرة المواد ، و الأصول ، و / أو السلع الأخرى المستخدمة في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي من الجرائم المذكورة في البروتوكول؛

ب- ضبط و مصادرة العوائد المتحققة من ارتكاب تلك الجرائم؛

ت- إغلاق المنشآت التي تستخدم في ارتكاب تلك الجرائم ، بما في ذلك تنفيذ الطلبات المقدمة من الدول الأخرى

الأطراف لظبط و مصادرة أية مواد ، أو أصول ، أو وسائل ، أو عوائد ورد ذكرها في المادة 7 (أ) من البروتوكول ، و تجربة الدولة الطرف فيما يتعلق باستجابة الأطراف الأخرى لطلباتها لظبط و مصادرة السلع والعائدات ، و أي تشريع أُقترح أو صيغ أو سُن ، فيما يتعلق بهذه المسائل ، منذ دخول البروتوكول حيز النفاذ ، و أية قرارات قضائية ، ذات أهمية خاصة ، تتعلق بهذه المسائل .

الفصل الثامن

المواثيق والاعلانات الدولية المتعلقة بالتبني و حماية حقوق الطفل

الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية و القانونية المتصلة بحماية الأطفال و
رعايتهم

مع الاهتمام الخاص بالحضانة و التبني على الصعيدين الوطني و الدولي

اعتمد و نشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 41 /
85 المؤرخ في 3 كانون الأول / ديسمبر 1986

إن الجمعية العامة ، إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و الاتفاقية الدولية للقضاء
على جميع أشكال التمييز العنصري ، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة ،

و إذ تشير أيضاً إلى إعلان حقوق الطفل ، الذي أصدرته بقرارها 1386 (د - 14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1959 ،

و إذ تؤكد من جديد المبدأ السادس من ذلك الإعلان ، الذي ينص على
تنشئة الطفل ، عند الإمكان ، في رعاية والديه و تحت مسؤوليتهما ، و
تنشئته ، بأي حال ، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي و المادي ،

و إذ تشعر بالقلق لكثرة عدد الأطفال المسيبين أو الذين يحصبون يتامى نتيجة للعنف أو الاضطرابات الداخلية أو المنازعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية أو المشاكل الاجتماعية ، و إذ تضع في الاعتبار أن خدمة مصالح الطفل على أفضل نحو ، ينبغي أن تكون هي المعيار الوحيد في جميع إجراءات الحضانة و التبني ،

و إذ تسلم بأنه توجد في إطار النظم القانونية الرئيسية للعالم بدائل متنوعة من المؤسسات الجيدة ، مثل الكفالة في الشريعة الإسلامية ، التي تقدم رعاية بديلة للأطفال الذين لا يكون والدهما الأصليان قادرين على رعايتهم ،

و إذ تسلم كذلك بأن أحكام هذا الإعلان المتعلقة بأية مؤسسة معنية لا تنطبق إلا في الحالات التي يعترف فيها القانون المحلي في الدولة بتلك المؤسسة و بنظمها ، و بأن هذه الأحكام لا تمس بأي حال من الأحوال المؤسسات البديلة القائمة في إطار نظم قانونية أخرى ،

و إذ تدرك الحاجة إلى إعلان مبادئ شاملة تؤخذ في الاعتبار عندما توضع إجراءات تتصل بحضانة الطفل أو تبنيه ، على الصعيد الوطني أو الدولي ،

و إذ تضع في الاعتبار ، مع ذلك ، أن المبادئ الواردة أدناه لا تفرض على الدول مؤسسات قانونية مثل الحضانة أو التبني ،

تعلن المبادئ التالية :

ألف : الرعاية العامة للأسرة و الطفل

المادة 1

على كل دولة أن تعطي أولوية عالية لرعاية الأسرة و الطفل .

المادة 2

تتوقف رعاية الطفل على توفير رعاية جيدة للأسرة .

المادة 3

الأولوية الأولى للطفل هي أن يرعاه والده الأصليان

المادة 4

إذا كانت رعاية الوالدين الأصليين للطفل غير متاحة أو غير ملائمة ،
ينبغي النظر في توفير الرعاية له من قبل أقارب والديه أو من قبل أسرة
بديلة - حاضنة أ، متبنية ، أو ، إذا اقتضى الأمر ، من قبل مؤسسة
ملائمة.

المادة 5

يكون الاعتبار الأعلى في جميع الأمور المتعلقة بإخراج الطفل من رعاية والديه الأصليين هو خدمة مصالحه على أفضل وجه ، و خاصة توفير ما يحتاجه من حنان و كفالة حقه في الأمن و الرعاية المستمرة .

المادة 6

ينبغي أن يتلقى الأشخاص المسؤولون عن إجراءات الحضانة أو التبني تدريباً مهنيّاً أو تدريباً ملائماً آخر

المادة 7

على الحكومات أن تحدد مدى كفاية مرافقها الوطنية المختصة برعاية الطفل و أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة في هذا الشأن .

المادة 8

يكون للطفل في جميع الأوقات اسم و جنسية و ممثل قانوني ، و ينبغي ألا يحرم الطفل ، نتيجة للحضانة أو التبني أو أي نظام بديل ، من اسمه أو جنسيته أو ممثله القانوني ، إلا إذا اكتسب بمقتضى ذلك النظام اسماً جديداً أو جنسية جديدة أو ممثلاً قانونياً جديداً .

المادة 9

ينبغي أن يعترف الأشخاص المسؤولون عن رعاية الطفل المحتضن أو المتبني بحاجته إلى معرفة أصله ، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع مصالح الطفل المثلى .

باء : الحضانة

المادة 10

ينبغي أن ينظم القانون حضانة الأطفال .

المادة 11

يجوز أن تستمر رعاية الأسرة الحاضنة ، و إن كانت مؤقتة الطابع ، إذا اقتضى الأمر ذلك ، لحين بلوغ الطفل سن الرشد ، و لكنها ينبغي ألا تمنع عودة الطفل إلى والديه الأصليين ، أو تبنيه ، قبل ذلك .

المادة 12

في جميع الأمور المتعلقة برعاية الأسرة الحاضنة للطفل ينبغي إشراك الوالدين الحاضنين المتوقعين إشراكاً سليماً ، و كذلك إشراك الطفل و والديه

الأصلين إذا اقتضى الأمر ذلك . و ينبغي أن تتولى مسؤولية الإشراف على ذلك سلطة أو وكالة مختصة مسؤولة لتأمين رفاة الطفل .

جيم : التبني

المادة 13

الغرض الأساسي من التبني هو توفير أسرة دائمة للطفل الذي لا يتمكن والداه الأصليان من توفير الرعاية له .

المادة 14

على الأشخاص المسؤولين عن إيجاد متبني للطفل أن يختاروا ، عند النظر في المتبني المحتمل ، أنسب البيئات للطفل .

المادة 15

ينبغي أ، يتاح لوالدي الطفل الأصليين و لوالديه المتبنين المتوقعين ، و للطفل إذا اقتضى الأمر ذلك ، الوقت الكافي ، و أن تسدى لهم المشورة الملائمة بغية التوصل إلى قرار بشأن مستقبل الطفل في أقرب وقت ممكن .

المادة 16

ينبغي أ، تلاحظ وكالات أو هيئات رعاية الطفل العلاقة بين الطفل المرشح للتبني و بين الوالدين المتبنين المتوقعين قبل حدوث التبني ، كما ينبغي أ، تكفل التشريعات اعتراف القانون بالطفل بوصفه فرداً من أفراد الأسرة المتبنية و تمتعه بجميع الحقوق المتصلة بذلك .

المادة 17

إذا تعذر إيجاد أسرة حاضنة أو متبنية للطفل أو توفير رعاية له على أي نحو ملائم في بلده الأصلي ، يجوز النظر في التبني خارج البلد كوسيلة بديلة لتوفير أسرة للطفل .

المادة 18

ينبغي أن تضع الحكومات السياسات و التشريعات و أن توفر الإشراف الفعال بغية حماية الأطفال الذين يشملهم التبني خارج البلد ، و لا ينبغي اتخاذ إجراءات التبني خارج البلد ، حيثما أمكن ، إلا بعد إقرار هذه التدابير في الدول المعنية .

المادة 19

ينبغي وضع سياسات و سن قوانين عند الاقتضاء لحظر اختطاف الأطفال و أي عمل آخر يكون الهدف منه هو وضعهم في الحضانة أو التبني بصورة غير قانونية .

المادة 20

تكون القاعدة في إجراءات التبني خارج البلد هي إتمامها عن طريق السلطات أو الوكالات المتخصصة ، مع تطبيق ضمانات و معايير معادلة للضمانات و المعايير القائمة فيما يتعلق بحالات التبني على الصغيد الوطني . ولا ينبغي بأي حال أن يؤدي القيام بإجراءات التبني إلى تحقيق مكسب مالي غير سليم للمشاركين فيه .

المادة 21

في حالة التبني خارج البلد ، و لكي يتم عن طريق أشخاص يعملون كوكلاء للوالدين المتبنين المتوقعين ، ينبغي اتخاذ احتياطات خاصة لحماية مصالح الطفل القانونية و الاجتماعية .

المادة 22

لا ينبغي النظر في أي حالة من حالات التبني خارج البلد قبل التثبت من عدم وجود أي قيود قانونية تمنع تبني الطفل ، مع التأكد من توافر جميع الوثائق ذات الصلة اللازمة لإتمام التبني ، مثل موافقة السلطات المختصة .
و يجب التثبت أيضاً من

أنه سيكون باستطاعة الطفل أن يهاجر و يلحق بالوالدين المتبنين المتوقعين ، و أن يحصل على جنسيتها .

المادة 23

تكون القاعدة في حالات التبني خارج البلد ، هي ضمان السلامة القانونية للتبني في كل من البلدين المعنيين

المادة 24

و عندما تكون جنسية الطفل غير جنسية الوالدين المتبنين المتوقعين يولي الاعتبار الواجب لكل من قانون الدولة التي يكون الطفل من مواطنيها و قانون الدولة التي يكون الوالدان المتبنيان المتوقعان من مواطنيها . و في هذا المجال ، يولى الاعتبار الواجب لخلفية الطفل الثقافية و الدينية و مصالحه .

- حقوق الإنسان : مجموعة صكوك دولية ، المجلد الأول ، الأمم المتحدة ، نيويورك ، 1993 ، رقم المبيع -A.94.XIV- VO1,Part 1 ، ص 272 .

اتفاقية حقوق الطفل

اعتمدت و عرضت للتوقيع و التصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44 / 25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989

تاريخ بدء النفاذ : 2 أيلول / سبتمبر 1990 ، وفقاً للمادة 49

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إذ ترى أنه وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية و بحقوقهم المتساوية و غير القابلة للتصرف ، أساس الحرية و العدالة و السلم في العالم ،

و إذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت ، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان ، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق و الحريات الواردة في تلك الصكوك ، دون أي

نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر ، و اتفقت على ذلك ،

و إذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية و مساعدة خاصتين،

و اقتناعاً منها بأن الأسرة ، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع و البيئة الطبيعية لنمو و رفاهية جميع أفرادها و خاصة الأطفال ، ينبغي أن تولى الحماية و المساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع ،

و إذ تقر بأن الطفل ، كي تتعرض شخصيته ترعراً كاملاً و متناسقاً ، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة و المحبة و التفاهم ،

و إذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع و تربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، و خصوصاً بروح السلم و الكرامة و التسامح و الحرية و المساواة و الإخاء ،

و إذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 و في إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1959 و المعترف

به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادة 10) و في النظم الأساسية و الصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل ،

و إذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي ، يحتاج إلى إجراءات وقاية و رعاية خاصة ، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة ، قبل الولادة و بعدها" و ذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل ،

و إذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية و القانونية المتصلة بحماية الأطفال و رعايتهم ، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي ، و إلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين) ، و إلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ و المنازعات المسلحة ،

و إذ تسلم بأن ثمة ، في جميع بلدان العالم ، أطفالاً يعيشون في ظروف صعبة للغاية ، و بأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة ،

و إذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب و قيمه الثقافية لحماية الطفل و ترعرعه ترعراً متناسقاً ،

و إذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد ، و لا سيما في البلدان النامية ،

قد اتفقت على ما يلي :

الجزء الأول

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية ، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه .

المادة 2

1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية و تضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي ، أو ثروتهم ، أو عجزهم ، أو مولدهم ، أو أي وضع آخر .

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز

والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أ، أعضاء الأسرة ، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم .

المادة 3

1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال ، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة ، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية ، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى .

2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه ، مراعية حقوق و واجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانوناً عنه ، و تتخذ ، تحقيقاً لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية و الإدارية الملائمة .

3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات و الإدارات و المرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة ، و لا سيما في مجالي السلامة و الصحة و في عدد موظفيها و صلاحيتهم للعمل ، و كذلك من ناحية كفاءة الإشراف .

المادة 4

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية و غيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية . و فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة ، و حيثما يلزم ، في إطار التعاون الدولي .

المادة 5

تحترم الدول الأطراف مسؤوليات و حقوق و واجبات الوالدين أو ، عند الاقتضاء ، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي ، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن الطفل ، في أن يوفرُوا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة ، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية .

المادة 6

- 1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة
- 2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل و نموه

المادة 7

1- يسجل الطفل بعد ولادته فوراً و يكون له الحق منذ ولادته في اسم و الحق في اكتساب جنسية ، و يكون له قدر الإمكان ، الحق في معرفة والديه و تلقي رعايتهما .

2- تكفل الدول الأطراف أعمال هذه الحقوق وفقاً لقانونها الوطني و التزامها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان ، ولا سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك

المادة 8

1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته ، و اسمه ، و صلاته العائلية ، على النحو الذي يقره القانون ، و ذلك دون تدخل غير شرعي .

2- إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته .

المادة 9

1- تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما ، إلا عندما تقرر السلطات المختصة - رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية ، وفقاً للقوانين و الإجراءات المعمول بها - أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى . و قد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له ، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين و يتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل .

2- في أية دعاوي تقام عملاً بالفقرة 1 من هذه المادة ، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى و الإفصاح عن وجهات نظرها .

3- تحترم الدول الطرف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية و اتصالات مباشرة بكلا والديه ، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى .

4- في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف ، مثل تعريض أحد الوالدين أو

5- كليهما أو الطفل للاحتجاز أ، الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص) ، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب ، للوالدين أو الطفل ، أو عند الاقتضاء ، لعضو آخر من الأسرة ، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل . و تضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب ، في حد ذاته ، أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنيين) .

المادة 10

1- وفقاً للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9 ، تنتظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة ، بطريقة إيجابية و إنسانية و سريعة. و تكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب و على أفراد أسرهم .

2- للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية و اتصالات مباشرة بكلا والديه ، إلا في ظروف استثنائية . و تحقيقاً لهذه الغاية و وفقاً لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9 ، تحترم الدول الأطراف حق الطفل و والديه في مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلدهم هم ، و في دخول بلدهم . و لا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون و التي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني ، أو النظام العام ، أو الصحة العامة ، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين و حرياتهم و تون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية .

المادة 11

1- تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج و عدم عودتهم بصورة غير مشروعة .

2- و تحقيقاً لهذا الغرض ، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.

المادة 12

1- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات للطفل القدرة على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل ، و تولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل و نضجه .

2- و لهذا الغرض ، تتاح للطفل ، بوجه خاص ، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية و إدارية تمس الطفل ، إما مباشرة ، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة ، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني .

المادة 13

1- يكون للطفل الحق في حرية التعبير ، و يشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار و تلقيها و إذاعتها ، دون أي اعتبار للحدود ، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة ، أو الفن ، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

2- يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود ، بشرط أن ينص القانون عليها و أن تكون لازمة لتأمين ما يلي :

(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم ، أو

(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام ، أ، الصحة العامة أو الآداب العامة .

المادة 14

1- تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان و الدين.

2- تحترم الدول الأطراف حقوق و واجبات الوالدين و كذلك ، تبعاً للحالة ، الأوصياء القانونيين عليه ، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تتسجم مع قدرات الطفل المتطورة .

3- لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون و اللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق و الحريات الأساسية للآخرين

المادة 15

1- تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات و في حرية الاجتماع السلمي .

2- لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقاً للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة

الأمن الوطني ، السلامة العامة أو النظام العام ، أو لحماية
الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير و حرياتهم
.

المادة 16

1- لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في
حياته الخاصة ، أسرته أو منزله ، مراسلاته ، ولا أي مساس غير
قانوني بشرفه ، سمعته .

2- للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس
.

المادة 17

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام و تضمن
إمكانية حصول الطفل على المعلومات و المواد من شتى المصادر الوطنية
و الدولية ، و بخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية و
الروحية و المعنوية وصحته الجسدية و العقلية ، و تحقيقاً لهذه الغاية ، تقوم
الدول الأطراف بما يلي :

أ- تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات و المواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل و وفقاً لروح المادة 29

ب- تشجيع التعاون الدولي في إنتاج و تبادل و نشر هذه المعلومات و المواد من شتى المصادر الثقافية و الوطنية والدولية ،

ت- تشجيع إنتاج كتب الأطفال و نشرها ،

ث- تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين ،

ج- تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه ، مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار .

المادة 18

1- تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل و نموه . و تقع على عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين

، حسب الحالة ، المسؤولية الأولى عن تربية الطفل و نموه . و تكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي .

2- في سبيل ضمان و تعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية ، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين و للأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسؤوليات تربية الطفل و عليها أن تكفل تطوير مؤسسات و مرافق و خدمات رعاية الأطفال .

3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات و مرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها .

المادة 19

1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية و الإدارية و الاجتماعية و التعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال ، و إساءة

المعاملة أو الاستغلال ، بما في ذلك الإساءة الجنسية ، و هو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه ، أو أي شخص آخر يتولى رعاية الطفل

2- ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية ، حسب الاقتضاء ، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم ، و كذلك للأشكال الأخرى من الوقاية ، و لتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكور حتى الآن و الإبلاغ عنها و الإحالة بشأنها و التحقيق فيها و معالجتها و متابعتها و كذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء .

المادة 20

1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له ، حفاظاً على مصالحه الفضلى ، بالبقاء في تلك البيئة ، الحق في حماية و مساعدة خاصتين توفرهما الدولة .

2- تضمن الدول الأطراف ، وفقاً لقوانينها الوطنية ، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل .

3- يمكن أن تشمل هذه الرعاية ، في جملة أمور ، الحضانة ، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي ، أو التبني ، أو ، عند

الضرورة ، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال . و عند النظر في الحلول ، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل و لخلفية الطفل الإثنية و الدينية والثقافية و اللغوية .

المادة 21

تضمن الدول التي تقرر و / أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول و القيام بما يلي :

أ- تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد ، وفقاً للقوانين و الإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها ، أن التبني جائز نظراً لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب و الأوصياء القانونيين و أن الأشخاص المعنيين ، عند الاقتضاء ، قد اعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة ،

ب- تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل ، إذا تعذرت إقامة الطفل لدى أسرة حاضنة أو متبنية ، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه ،

ت- تضمن ، بالنسبة للتبني في بلد آخر ، أن يستفيد الطفل من ضمانات و معايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني ،

ث- تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن ، بالنسبة للتبني في بلد آخر ، أن عملية التبني لا تعود على أولئك

المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع ،

ج- تعزز ، عند الاقتضاء ، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ، و تسعى ، في هذا الإطار ، إلى ضمان أن يكون تبني الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة .

المادة 22

1- تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل - الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ ، أو الذي يعتبر لاجئاً وفقاً للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها ، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر - تلقي الحماية و المساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية و في غيرها من الصكوك

الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكو الدول المذكورة أطرافاً فيها .

2- و لهذا الغرض ، توفر الدول الأطراف ، حسب ما تراه مناسباً ، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة و غيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة ، لحماية طفل كهذا و مساعدته ، و للبحث عن والذي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أ، عن أي أفراد آخرين من أسرته ، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته ، و في الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته ، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم ، بصفة دائمة أو مؤقتة ، من بيئته العائلية لأي سبب ، كما هو موضح في هذه الاتفاقية .

المادة 23

1- تعترف الدول الأطراف بوجود تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة و كريمة ، في ظروف تكفل له كرامته و تعزز اعتماده على النفس و تيسر مشاركته الفعلية في المجتمع .

2- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة و تشجع و تكفل للطفل المؤهل لذلك و للمسؤولين عن رعايته ، رهنأ بتوفر الموارد ، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب ، و التي تتلاءم مع حالة الطفل و ظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونهم .

3- إدراكاً للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق ، توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة مجاناً كلما أمكن ذلك ، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل ، و ينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلاً على التعليم و التدريب ، و خدمات الرعاية الصحية ، و خدمات إعادة التأهيل ، و الإعداد لممارسة عمل ، و الفرص الترفيهية و تلقيه ذلك بصورة تؤدي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل و نموه الفردي ، بما في ذلك نموه الثقافي و الروحي ، على أكمل وجه ممكن .

4- على الدول الأطراف أن تشجع ، بروح التعاون الدولي ، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي و النفسي والوظيفي للأطفال المعوقين ، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمنهج إعادة التأهيل و الخدمات المهنية و

إمكانية الوصول إليها ، و ذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها و مهاراتها و توسيع خبرتها في هذه المجالات . و تراعي بصفة خاصة ، في هذا الصدد احتياجات البلدان النامية .

المادة 24

1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه و بحقه في مرافق علاج الأمراض و إعادة التأهيل الصحي . و تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه .

2- تتابع الدول الأطراف أعمال هذا الحق كاملاً و تتخذ ، بوجه خاص ، التدابير المناسبة من أجل :

أ- خفض وفيات الرضع والأطفال ،

ب- كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية ،

ت- مكافحة الأمراض و سوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية ، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة

و عن طريق توفير الأغذية المُغذية الكافية و مياه الشرب النقية ،
أخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة و مخاطره ،

ث- كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولادة و بعدها ،

ج- كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع ، و لا سيما الوالدين والطفل ،
بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل و تغذيته ، و مزايا
الرضاعة الطبيعية ، و مبادئ حفظ الصحة و نظافة البيئة ، و
الوقاية من الحوادث ، و حصول هذه القطاعات على تعليم في
هذه المجالات و مساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات ،

ح- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين ، و التعليم
والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة .

3- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة و الملائمة بغية إلغاء
الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال .

4- تتعهد الدول الأطراف بتعزيز و تشجيع التعاون الدولي من أجل
التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في
هذه المادة . و تراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في
هذا الصدد .

المادة 25

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل و لجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه .

المادة 26

1- تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمين الاجتماعي ، و تتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الأعمال الكامل لهذا الحق وفقاً لقانونها الوطني .

2- ينبغي منح الإعانات ، عند الاقتضاء مع مراعاة موارد و ظروف الطفل و الأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل ، فضلاً عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات .

المادة 27

1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي و الروحي والمعنوي والاجتماعي.

2- يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن

الطفل ، المسؤولية الأساسية عن القيام ، في حدود إمكانياتهم المالية و قدراتهم ، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل .

3- تتخذ الدول الأطراف ، وفقاً لظروفها الوطنية و في حدود إمكانياتها

، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين و غيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل ، على إعمال هذا الحق و تقديم عند الضرورة المساعدة المادية و برامج الدعم ، و لا سيما فيما يتعلق بالتغذية و الكساء والإسكان.

4- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة

الطفل من الوالدين أ، من الأشخاص الآخرين المسؤولين مالياً عن الطفل ، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج و بوجه خاص ، عندما يعيش الشخص المسؤول مالياً عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل ، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل ، و كذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة .

المادة 28

1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم ، و تحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً و على أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي :

- أ- جعل التعليم الابتدائي إلزامياً و متاحاً مجاناً للجميع ،
- ب- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي ، سواء العام أو المهني ، و توفيرها و إتاحتها لجميع الأطفال ، و اتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم و تقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها ،
- ت- جعل التعليم العالي ، بشتى الوسائل المناسبة ، متاحاً للجميع على أساس القدرات ،
- ث- جعل المعلومات و المبادئ الإرشادية التربوية و المهنية متوفرة لجميع الأطفال و في متناولهم ،
- ج- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس و التقليل من معدلات ترك الدراسة .

2- تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية و يتوافق مع هذه الاتفاقية .

3- تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز و تشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم ، و بخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل و الأمية في جميع أنحاء العالم و تيسير الوصول إلى المعرفة العلمية و التقنية و إلى وسائل التعليم الحديثة . و تراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد .

المادة 29

- 1- توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو :
 - أ- تنمية شخصية الطفل و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية إلى أقصى إمكاناتها ،
 - ب- تنمية احترام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة ،

ت- تنمية احترام ذوى الطفل و هويته الثقافية و لغته و قيمه الخاصة ، و القيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل و البلد الذي نشأ فيه في الأصل و الحضارات المختلفة عن حضارته ،

ث- إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر ، بروح من التفاهم و السلم والتسامح و المساواة بين الجنسين و الصداقة بين جميع الشعوب و الجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين ،

ج- تنمية احترام البيئة الطبيعية .

2- ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد و الهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية و إدارتها ، رهناً على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة و باشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة .

المادة 30

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين ، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أ، يتمتع ، مع بقية أفراد المجموعة ، بثقافته ، أو الاجهار بدينه و ممارسة شعائره ، أو استعمال لغته .

المادة 31

1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ، و مزولة الألعاب و أنشطة الاستجمام المناسبة لسنة والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية و في الفنون .

2- تحترم الدول الأطراف و تعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية و الفنية و تشجع على توفير فرص ملائمة و متساوية للنشاط الثقافي والفني و الاستجمامي و أنشطة أوقات الفراغ .

المادة 32

1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي و من أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل

إعاقة لتعليم الطفل ، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني ، أو العقلي ، أو الروحي ، أو المعنوي ، أو الاجتماعي .

2- تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل هذه المادة . و لهذا الغرض ، و مع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة ، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي :

أ- تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل ،

ب- وضع نظام مناسب لساعات العمل و ظروفه ،

ت- فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية .

المادة 33

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي .

و لهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف ، بوجه خاص ، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع :

أ- حمل أو إكراه الطفل على تعاظم أي نشاط جنسي غير مشروع ،

ب- الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة ،

ت- الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض و المواد الداعرة .

المادة 35

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية و الثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أ، الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال .

المادة 36

تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاه الطفل .

المادة 37

تكفل الدول الأطراف :

أ- ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة . ولا تفرض عقوبة

الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم ،

ب- ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية . و يجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أ، سجنه وفقاً للقانون و لا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ،

ت- يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية و احترام للكرامة المتأصلة في الإنسان ، و بطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنة ، و بوجه خاص ، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين ، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك ، و يكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات و الزيارات ، إلا في الظروف الاستثنائية ،

ث- يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية و غيرها من المساعدة المناسبة ، فضلاً عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أ، سلطة مختصة مستقلة و محايدة أخرى ، و في أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل .

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي

المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة و ذات الصلة

بالطفل و أن تتضمن احترام هذه القواعد .

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا

يشارك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً

مباشراً في الحرب .

3- تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس

عشرة سنة في قواتها المسلحة . و عند التجنيد من بين الأشخاص

الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة و لكنها لم تبلغ ثماني عشرة

سنة ، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن

هم أكبر سناً .

4- تتخذ الدول الأطراف ، وفقاً للالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني

الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة ، جميع

التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن حماية و رعاية الأطفال

المتأثرين بنزاع مسلح .

المادة 39

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني و النفسي و إعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة ، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، أ، المنازعات المسلحة . و يجرى هذا التأهيل و إعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل ، و احترامه لذاته ، و كرامته .

المادة 40

1- تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته و قدره ، و تعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان و الحريات الأساسية و تراعي سن الطفل و استصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل و قيامه بدور بناء في المجتمع .

2- و تحقيقاً لذلك ، و مع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة ، تكفل الدول الأطراف ، بوجه خاص ، ما يلي :

أ- عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك
أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن
محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها
،

ب- يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم
بذلك الضمانات التالية على الأقل :

- "1" افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون ،
- "2" إخطاره فوراً و مباشرة بالتهم الموجهة إليه ، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء ، و الحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد و تقديم دفاعه ،
- "3" قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة و مستقلة و نزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقاً للقانون ، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى و بحضور والديه ، الأوصياء القانونيين عليه ، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى ، و لا سيما إذا أخذ في السبان سنه أو حالته ،

"4" عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أ، الاعتراف بالذنب ، و استجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين و كفالة اشتراك و استجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة ،

"5" إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات ، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة و نزيهة ألى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار و في أية تدابير مفروضة تبعاً لذلك ،

"6" الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانياً إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها ،

"7" تأمين احترام حياته الخاصة تماماً أثناء جميع مراحل الدعوى .

3- تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين و إجراءات و سلطات و مؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك ، و خاصة القيام بما يلي :

أ- تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات ،

ب- استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية ، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان و الضمانات القانونية احتراماً كاملاً .

4- تتاح ترتيبات مختلفة ، مثل أوامر الرعاية و الإرشاد والإشراف ، و المشورة ، و الاختبار ، و الحضانة ، و برامج التعليم والتدريب المهني و غيرها من بدائل الرعاية المؤسسية ، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم و تتناسب مع ظروفهم و جرمهم على السواء .

المادة 41

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى أعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في :

أ- قانون دولة طرف ، أو :

ب- القانون الدولي الساري على تلك الدولة .

الجزء الثاني

المادة 42

تتعهد الدول الأطراف بأن تنتشر مبادئ الاتفاقية و أحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة و الفعالة ، بين الكبار و الأطفال على السواء .

المادة 43

1- تتشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي .

2- تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة و الكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية . و تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها و يعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية ، و يولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل و كذلك للنظم القانونية الرئيسية .

3- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ، و لكل دولة طرف أن ترشح شخصاً واحداً من بين رعاياها .

4- يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية و بعد ذلك مرة كل سنتين . و يوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوا فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين . ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيباً ألفبائياً بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبيناً الدول الأطراف التي رشحتهم ، و يبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية .

5- تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في مقر الأمم المتحدة . و في هذه الاجتماعات ، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصاباً قانونياً لها ، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات و على الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين .

6- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات . و يجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين ،

و بعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة .

7- إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة ، تعين الدولة

الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيراً آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية ، رهناً بموافقة اللجنة .

8- تضع اللجنة نظامها الداخلي .

9- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين .

10- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو

في أي مكان مناسب آخر تحدده اللجنة . و تجتمع اللجنة عادة مرة في السنة و تحدد مدة اجتماعات اللجنة ، و يعاد النظر فيها ، إذا اقتضى الأمر ، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، رهناً بموافقة الجمعية العامة .

11- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يزرع من موظفين و

مرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية .

- 12- يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية ,
بموافقة الجمعية العامة , على مكافآت من موارد الأمم المتحدة ,
وفقاً لما قد تقررره الجمعية العامة من شروط و أحكام .

المادة 44

- 1- تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة ، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ، تقارير عن التدابير التي اعتمدها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية و عن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق :

أ- في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية ،

ب- و بعد ذلك مرة كل خمس سنوات .

- 2- توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل و الصعاب . و يجب أن تشمل التقارير أيضاً على معلومات كافية توفر للجنة فهماً شاملاً لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعني .

3- لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريراً أولياً شاملاً إلى اللجنة أن تكرر

، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقاً للفقرة 1 (ب) من هذه المادة
، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها .

4- يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات
صلة بتنفيذ الاتفاقية .

5- تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين ، عن طريق المجلس
الاقتصادي والاجتماعي ، تقارير عن انشطتها .

6- تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها
.

المادة 45

لدعم تنفيذ الاتفاقية على نحو فعال و تشجيع التعاون الدولي في الميدان
الذي تعطيه الاتفاقية :

أ- يكون من حق الوكالات المتخصصة و منظمة الأمم المتحدة
للطفولة و غيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى
النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية
. و للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة و منظمة الأمم المتحدة

للطفولة و الهيئات المختصة الأخرى ، حسبما تراه ملائماً ، لتقديم مشورة خبائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها . و للجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة و غيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها ،

ب- تحيل اللجنة ، حسبما تراه ملائماً ، إلى الوكالات المتخصصة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة و الهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طرباً للمشورة أو المساعدة التقنيتين ، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة ، مصحوبة بملاحظات اللجنة و اقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات ، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات ،

ث- يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل ،

ث- يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات و توصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملاً بالمادتين 44 ن 45 من هذه الاتفاقية و تحال مثل هذه الاقتراحات و التوصيات العامة إلى أية دولة طرف

معنية ، و تبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف . إن وجدت .

الجزء الثالث

المادة 46

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول .

المادة 47

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق . و تودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 48

يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً لجميع الدول . و تودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 49

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

2- الدول التي تصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين ، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها .

المادة 50

1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل و أن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة و يقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات و التصويت عليها . و في حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل ، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ ، عقد هذا المؤتمر ، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة . و يقدم أي تعديل تعتمد أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة و المصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره

2- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة و تقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين .

3- تكون التعديلات ، عند بدء نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها و تبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية و بأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها .

المادة 51

1- يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ، و يقوم بتعميمها على جميع الدول.

2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً لهدف هذه الاتفاقية و غرضها .

3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشهار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به . و يصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام .

المادة 52

يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة . و يصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار .

المادة 53

يعين الأمين العام للأمم المتحدة مودعاً لهذه الاتفاقية .

المادة 54

يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية مع نصوصها بالأسبانية و الإنجليزية و الروسية و الصينية و العربية و الفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

و إثباتاً لذلك ، قام المفوضون الموقعون أدناه المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

• حقوق الإنسان : مجموعة صكوك دولية ، المجلد الأول ، الأمم

المتحدة ، نيويورك ، 1993 ، رقم المبيع A.94.XIV-

VOL.1,Part 1 ، ص 237

الفصل التاسع

قانون رقم 12 لسنة 1996

بإصدار قانون الطفل

والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة

2008

بإصدار قانون الطفل

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانوني الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ، ويلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه .

(المادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام

هذا القانون.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم

التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1416 هـ

(الموافق 25 مارس سنة 1996م)

حسني مبارك

(*) الجريدة الرسمية العدد (13) تابع في 28 مارس سنة 1996 ، وقد عدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرراً في 15 يونية سنة 2008 ، والعدد 28 في 10 يولية سنة 2008.

قانون الطفل

الباب الأول أحكام عامة

مادة (1) : تكفل الدولة حماية الطفولة و الأمومة، و ترعى الأطفال ، و تعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية و الكرامة الإنسانية .

كما تكفل الدولة ، كحد أدنى ، حقوق الطفل الواردة بإتفاقية حقوق الطفل و غيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر .

مادة (2) : يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة .

و تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .

فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديد لها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة (3) : يكفل هذا القانون ، على وجه الخصوص ، المبادئ و الحقوق الآتية :

(أ) - حق الطفل في الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة و متضامنة و في التمتع بمختلف التدابير الوقائية ، و حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

(ب) - الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال ، بسبب محل الميلاد أو الوالدين ، أو الجنس أو الدين أو العنصر ، أو الإعاقة ، أو أي وضع آخر ، و تأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق .

(ج) - حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء و في التعبير عنها ، و الاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به ، بما فيها الإجراءات القضائية و الإدارية ، وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون .

و تكون لحماية الطفل و مصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات و الإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها .

مادة (4): للطفل الحق في نسبه إلى والديه الشرعيين و التمتع برعايتهما .

و له الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة .

و على الوالدين أن يوفرا الرعاية و الحماية الضرورية للطفل ، و على الدولة أن توفر رعاية بديلة لكل طفل حرم من رعاية أسرته ، و يحظر التبني .

مادة (5) : لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه و يسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .

و لا يجوز أن يكون الاسم منطوياً علي تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية.

مادة (6) : لكل طفل الحق في أن تكون له جنسية وفقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .

مادة (7) : يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، و علي الأخص حقه في الرضاعة و الحضانه و المأكل و الملبس و المسكن و رؤية والديه و رعاية أمواله وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .

مادة (7) مكرراً : لكل طفل الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية و الاجتماعية و علاج الأمراض ، و تتخذ الدولة كافة التدابير لضمان تمتع جميع الأطفال بأعلى مستوى ممكن من الصحة .

و تكفل الدولة تزويد الوالدين و الطفل و جميع قطاعات المجتمع بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل و تغذيته و مزايا الرضاعة الطبيعية و مبادئ حفظ الصحة و سلامة البيئة و الوقاية من الحوادث ، و المساعدة في الإفادة من هذه المعلومات .

كما تكفل الدولة للطفل ، في جميع المجالات ، حقه في بيئة صالحة و صحية و نظيفة ، و اتخاذ جميع التدابير الفعالة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته .

مادة (7) مكرراً (أ) : مع مراعاة واجبات و حقوق متولي رعاية الطفل ، و حقه في التأديب المباح شرعاً ، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة .

و للجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة .

مادة (7) مكرراً (ب) : تكفل الدولة أولوية الحفاظ على حياة الطفل و تنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة ، و ضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية ، و تكفل احترام حقوقه في حالات الطوارئ و الكوارث و الحروب و النزاعات المسلحة ، و تتخذ كافة التدابير لملاحقة و معاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية .

الباب الثاني

الرعاية الصحية للطفل

الفصل الأول

في مزاوله مهنة التوليد

مادة (8) : لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاوله مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيداً بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .

مادة (9) : علي من رخص لها بمزاوله مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصي عليه بأي تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا التغيير ، و إلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها بخطاب موصي عليه في آخر عنوان معروف لها .

و يجوز لمن شطب اسمها علي الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهاً .

مادة (10) : علي من رخص لها بمزاوله مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة و إلا تعرضت للمساءلة التأديبية .

و يشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهم بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، برئاسة مدير الشؤون الصحية المختص و عضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة و الطفولة و أحد أعضاء الشؤون القانونية بالمديرية .

و لمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد علي سنة لأمر تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .

مادة (11) : لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بكتاب موصي عليه .

و يفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه و من اثنين من مديري العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشؤون القانونية .

مادة (12) : للمحافظ بناء علي تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها.

مادة (13) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد علي وجه يخالف أحكام هذا القانون ، و يعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود .

الفصل الثاني

في قيد المواليد

مادة (14) : يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، و يكون التبليغ علي النموذج المعد لذلك إلي مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلي الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلي العمدة في غيرها من الجهات ، و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

و علي العمدة إرسال التبليغات إلي مكتب الصحة ، أو إلي الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .

و علي مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلي مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد .

مادة (15) : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

(1) والد الطفل إذا كان حاضراً .

(2) والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

(3) مديرو المستشفيات و المؤسسات العقابية و دور الحجر الصحي و غيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .

(4) العمدة أو الشيخ .

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب و الأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

و يسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، و لا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .

و يجب علي الأطباء و المرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة و تاريخها و اسم أم المولود و نوعه ، كما يجب علي أطباء الوحدات الصحية و مفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى .

مع عدم الإخلال بأحكام المواد (4 ، 21 ، 22) من هذا القانون ، للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها و قيده بسجلات المواليد ، و استخراج شهادة ميلاد له مدوناً بها اسمها ، و لا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد .

مادة (16) : يجب أن يشتمل التبليغ علي البيانات الآتية:

- يوم الولادة و تاريخها .
- نوع الطفل (ذكر أو أنثى) و اسمه و لقبه .
- اسم الوالدين و لقبهما و جنسيتهما و ديانتهم و محل إقامتهما و مهنتهما .
- محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .
- أي بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .

مادة (17) : على أمين السجل المدني إصدار شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، و تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون ، و تسلم شهادة ميلاد الطفل الأولى بغير رسوم و لا اشتراك تأمين إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته. و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد ، و يعامل المستخرج من الشهادة لمرة واحدة فقط المعاملة المقررة بالمادة الثانية من قانون صندوق تأمين الأسرة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 .

مادة (18) : إذا توفي المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصوراً علي وفاته .

مادة (19) : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية في الجهة التي يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوصول .

و إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ في الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة في محل الإقامة .

مادة (20) : علي كل من عثر علي طفل حديث الولادة في المدن أن يسلمه فوراً بالحالة التي عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أو أقرب جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات ، و في الحالة الأولى يجب علي المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة .

و في القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، و في هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فوراً إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .

و علي جهة الشرطة في جميع الأحوال أن تحرر محضراً يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل و من عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة المختصة لتقدير سنه و تسميته تسمية ثلاثية ، و إثبات بياناته في دفتر المواليد ، و ترسل الجهة الصحية صورة المحضر و غيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .

و علي أمين السجل المدني قيد الطفل في سجل المواليد و إذا تقدم أحد الوالدين إلي جهة الشرطة بإقرار بأبوته أو أمومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون و ترسل صورة من المحضر إلي السجل المدني المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر .

مادة (21) : يكون قيد الطفل المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ و تحت مسؤوليته عدا إثبات اسم الوالدين أو أحدهما فيكون بناء علي طلب كتابي صريح ممن يرغب منهما .

و لا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية .

مادة (22): استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لأمين السجل ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، و إن طلب منه ذلك ، في الحالات الآتية :

- 1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسمهما .
- 2- إذا كانت الوالدة متزوجة و كان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .
- 3- بالنسبة إلي غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجاً و كان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه ، و ذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات .

و تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تذكر في شهادة الميلاد في الحالات سالفه الذكر .

مادة (23) : يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 14، 15، 18، 19، 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائة جنيه .

مادة (24) : دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة و بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل من أدلي عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .

الفصل الثالث

تطعيم الطفل و تحصينه

مادة (25) : يجب تطعيم الطفل و تحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، و ذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة و الوحدات الصحية ، و وفقاً للنظم و المواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية .

و يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين علي عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضنته .

و يجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل

للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلي مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل إنتهاء الميعاد المحدد .

مادة (26) : دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهه و لا تزيد علي مائتي جنيهه .

الفصل الرابع

البطاقة الصحية للطفل

مادة (27) : يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص تسلم لوالده أو المتولي تربيته بعد إثبات رقمها علي شهادة الميلاد .

و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم و بيانات هذه البطاقة .

مادة (28) : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة و الطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة .

و يثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه و تاريخ إجراء التطعيم أو التحصين .

مادة (29) : يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي ، و تحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل ، و يسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة .

و يجب علي المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلي الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين علي والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة(27) من هذا القانون .

و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي علي أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة علي الأقل .

الفصل الخامس

غذاء الطفل

مادة (30) : لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلي الأغذية و المستحضرات المخصصة لتغذية الرضع و الأطفال إلا إذا كانت مطابقة للشروط و الأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية .

و يجب أن تكون أغذية الأطفال و أوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة و من الجراثيم المرضية التي يحددها وزير الصحة .

و يحظر تداول تلك الأغذية و المستحضرات أو الإعلان عنها بأي طريقة من طرق الإعلان ، إلا بعد تسجيلها و الحصول علي ترخيص بتداولها و بطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، و ذلك وفقاً للشروط و الإجراءات التي يصدر بتحديدھا قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .

و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تزيد علي ألفي جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، و في جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية و الأوعية و أدوات الإعلان موضوع الجريمة .

الباب الثالث

الرعاية الاجتماعية

الفصل الأول

دور الحضانة

مادة (31) : يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة و تخضع دور الحضانة لإشراف و رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية طبقاً لأحكام هذا القانون .

و لكل طفل من المشار إليهم في الفقرة الأولى الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة ، و تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق .

مادة (31) مكرراً : ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى من عمره .

و يصدر بتنظيم كيفية اتصال الأم السجينة بطفلها و تلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، و لا يُسمح للأم باصطحاب طفلها إلى محبسها ، و لا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزء لمخالفة ترتكبها .

مادة (32) : تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :-

- 1- رعاية الأطفال اجتماعيا و تنمية مواهبهم و قدراتهم .
 - 2- تهيئة الأطفال بدنياً و ثقافياً و نفسياً و أخلاقياً تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع و قيمه الدينية .
 - 3- نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
 - 4- تقوية و تنمية الروابط الاجتماعية بين الدار و أسر الأطفال .
 - 5- تلبية حاجة الأطفال للترويح و مزاولة الألعاب و الأنشطة الترفيهية و الفنية المناسبة لأعمارهم .
- و يجب أن يتوفر لديها من الوسائل و الأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة و ذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .

مادة (33) : لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة .

و في حالة أيلولة الدار إلي غير المرخص له يجب علي من آلت إليه أن يخطر مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوماً بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة و سببها و عليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة (34) من هذا القانون .

مادة (34) : يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية ، و يشترط فيمن يرخص لها من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :

1- مصري الجنسية كامل الأهلية .

2- لم يسبق الحكم عليه في جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 ، 284 ، 285 ، 286 ، 287 ، 292 ، 293 من قانون العقوبات . ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3- حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .

4- غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .

مادة (35) : علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلباً بذلك إلي مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك .

و علي مديرية الشؤون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به ، و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسبباً .

و يجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون .

مادة (36) : يلتزم الطالب في حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار و إخطار مديرية الشؤون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول و علي المديرية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات و إلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، و عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب و إصدار الترخيص متى ثبت لها ذلك .

مادة (37) : تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، و تتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحاً لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة و يمثل دار الحضانة قانوناً المرخص لها بها أمام القضاء و في مواجهة الغير .

و علي المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .

و يلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة ، و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة .

و تمسك السجلات و الدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية و المالية و الإدارية طبقاً للنماذج التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية و يحتفظ بها بمقر الدار .

مادة (38) : يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات و الهبات و التبرعات و الوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية .

و تخصص لإعانة دور الحضانة ، علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، و تضاف هذه النسبة إلي موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات و المؤسسات الخاصة بها .

و تبين اللائحة التنفيذية طريقة و شروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة في المحافظات علي دور الحضانة الموجودة بها .

مادة (39) : تتولي الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية التفتيش الفني و الإشراف المالي و الإداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذاً له .

و تتولي مديرية الشؤون الاجتماعية المختصة إخطار الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيها و تصحيحها رفعت الأمر إلي لجنة شؤون دور الحضانة بالمحافظة لاتخاذ ما تراه ملائماً في هذا الشأن وفقاً لأحكام المادة (40) من هذا القانون .

مادة (40) : تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شؤون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها و نظام عملها و تختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي :-

1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو إستكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .

2- غلق الدار مؤقتاً أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشؤون الاجتماعية إذا ثبت لدي اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها علي الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل في غير أغراضها ، و يترتب علي وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم

علي إدارتها و تولي إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائياً في وضع الدار .

3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار في حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له ، و توجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .

4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان اللجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشؤون الاجتماعية وفقاً لأحكام البند (2) .

و تفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر ، و إلا أعتبر إنقضاء هذه المدة دون البت قراراً بالرفض .

مادة (41) : لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شؤون دور الحضانة بالمحافظة .

و مع ذلك يجوز لمدير مديرية الشؤون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شؤون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة .

و يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .

مادة (42) : تعتبر أموال دور الحضانة أموالاً عامة و يعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات و الدفاتر التي تمسكها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات .

مادة (43) () : تنشأ بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته و عضوية عدد من ممثلي الوزارات المعنية و من المهتمين بشئون الطفولة و الأمومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التي يتبعونها ، و تختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة و متابعة تنفيذها .

مادة (44) : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبند 1 ، 2 ، 3 من المادة (34) من هذا القانون .

و يجوز للنيابة العامة بناء علي طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتاً لحين الفصل في الدعوي ، و لصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلي القاضي الجزئي المختص خلال أسبوع من إخطاره به .

مادة (45) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل من مائتي جنيه و لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) و المادة (37) من هذا القانون .

الفصل الثاني

في الرعاية البديلة

مادة(46) : يهدف نظام الأسر البديلة إلي توفير الرعاية الاجتماعية و النفسية و الصحية و المهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين و الذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية ، و ذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة و تعويضهم عما فقدوه من عطف و حنان .

و تحدد اللائحة التنفيذية القواعد و الشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة و الفئات المنتفعة به .

مادة (47) : يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية و تربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلي الرابعة عشر ، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل و الأساليب التربوية السليمة - و يهدف النادي إلي تحقيق الأغراض الآتية :-

1- رعاية الأطفال اجتماعياً و تربوياً خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات و قبل بدء اليوم الدراسي و بعده .

- 2- استكمال رسالة الأسرة و المدرسة حيال الطفل و العمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني و الروحي و وقايتهم من التعرض للانحراف .
 - 3- تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملأً من جميع النواحي البدنية و العقلية و الوجدانية لاكتساب خبرات و مهارات جديدة و الوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .
 - 4- معاونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي .
 - 5- تقوية الروابط بين النادي و أسر الأطفال .
 - 6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة و نشر التوعية حول تربية الطفل و عوامل تنشئته و إعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .
- و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل .
- مادة (48) : يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا يقل سنهم عن ست سنوات و لا تزيد علي ثماني عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتيم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل .

و يجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقاً بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة و اجتاز مراحل التعليم بنجاح .

و تبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

مادة (49) () : يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً و وفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي:-

- 1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين .
- 2- أطفال الأم المعيلة ، و أطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت .
- 3- أطفال المحتجز قانوناً ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، و المحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر .

الفصل الثالث

الحماية من أخطار المرور

مادة (50) () : لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أي مركبة آلية .

و مع عدم الإخلال بحكم المادة (101) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص .

و مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أي نحو من قيادة مركبة آلية ، و يجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، و إيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة ، و في حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به .

مادة (51) : لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سنوات ميلادية و يكون متولي أمر الطفل مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار .

مادة (52) : لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب و عمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات و إلا كانوا مسؤولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير و للطفل نفسه .

الباب الرابع

تعليم الطفل

الفصل الأول

مادة (53) () : يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى تحقيق الغايات التالية :

- 1- تنمية شخصية الطفل و مواهبه و قدراته العقلية و البدنية إلى أقصى إمكاناتها ، مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل و تعزيز شعوره بقيمته الشخصية و تهيئته للمشاركة و تحمل المسؤولية .
 - 2- تنمية احترام الحقوق و الحريات العامة للإنسان .
 - 3- تنمية احترام الطفل لذويه و لهويته الثقافية و لغته و للقيم الدينية و الوطنية .
 - 4- تنشئة الطفل على الانتماء لوطنه و الوفاء له ، و على الإخاء و التسامح بين البشر ، و على احترام الآخر .
 - 5- ترسيخ قيم المساواة بين الأفراد و عدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز .
 - 6- تنمية احترام البيئة الطبيعية و المحافظة عليها .
 - 7- إعداد الطفل لحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق و الالتزام بالواجبات .
- مادة (54) () : التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان .

و تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، و عند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى يرفع أي من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة

الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ،
مراعياً مدى يسار ولى الأمر ، و ذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية
التعليمية .

الفصل الثاني

رياض الأطفال

مادة(55) : رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل
حلقة التعليم الابتدائي و يهيئهم للالتحاق بها .

مادة(56) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص
عليها في الباب الثالث تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة
بذاتها و كل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية و كل دار تقبل الأطفال
بعد سن الرابعة و تقوم علي الأهداف المنصوص عليها في المادة التالية .

مادة(57) : تهدف رياض الأطفال إلي مساعدة أطفال ما قبل سن المدرسة
علي تحقيق التنمية الشاملة و المتكاملة لكل طفل في المجالات العقلية و
البدنية و الحركية و الوجدانية و الاجتماعية و الخلقية و الدينية .

مادة (58) : تخضع رياض الأطفال لخطط و برامج وزارة التعليم و
لإشرافها الإداري و الفني ، و تحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها و كيفية
إنشائها و تنظيم العمل فيها و شروط القبول و مقابل الالتحاق بها .

الفصل الثالث

مراحل التعليم

مادة(59) : تكون مرحلتنا التعليم قبل الجامعي علي النحو التالي :-

1- مرحلة التعليم الأساسي الإلزامي ، و تتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ، و الحلقة الإعدادية ، و يجوز إضافة حلقة أخرى ، و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

2- مرحلة التعليم الثانوي (العام والفني) .

مادة (60) : يهدف التعليم الأساسي إلي تنمية قدرات و استعدادات التلاميذ و إشباع ميولهم و تزويدهم بالقدر الضروري من القيم و السلوكيات و المعارف و المهارات العلمية و المهنية التي تتفق و ظروف بيئاتهم المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى و أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني مناسب و ذلك من أجل إعداد الفرد لكي يكون مواطناً منتجاً في بيئته و مجتمعه .

مادة (61) : تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام إلي إعداد الطلاب للحياة العملية و إعدادهم للتعليم العالي و الجامعي و المشاركة في الحياة العامة ، و التأكيد علي ترسيخ القيم الدينية و السلوكية و القومية .

مادة (62) : يهدف التعليم الثانوي الفني أساسا إلي إعداد فئة من الفنيين في مجالات الصناعة و الزراعة و الإدارة و الخدمات ، و تنمية الملكات الفنية لدي الدارسين .

مادة(63) : تسري أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب .

الباب الخامس

رعاية الطفل العامل والأم العاملة

الفصل الأول

في رعاية الطفل العامل

مادة (64) : مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبه قبل بلوغه ثلاث عشر سنة ميلادية .

و يجوز بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتي عشرة إلي أربع عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم و لا تخل بمواظبتهم علي الدراسة .

مادة (65): يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن ، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل

للخطر ، و يحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 .

و مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال و الأحوال التي يجوز فيها التشغيل و الأعمال و الحرف و الصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة مادة (65) مكرراً : يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به ، و يعاد الفحص دورياً مرة ، على الأقل ، كل سنة ، و ذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

و فى جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل ، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم و الترويح و تنمية قدراته و مواهبه ، و يُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه و حمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله .

و تزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، و لا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب .

مادة (66) : لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام و الراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، و تتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة .

و يحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية .

و في جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً و السابعة صباحاً .

مادة (67) : يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه و تلتصق عليها صورة الطفل ، و تعتمد من مكتب القوي العاملة و تختم بخاتمه .

مادة (68) : على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي :-

1-أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .

2-أن يحرر أولاً بأول كشفاً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل و يقدم الكشف للمختصين عند طلبه .

3-أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .

4- أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .

5- أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، و يقدمها عند الطلب ، و يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه .

6- أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يدرّب الأطفال العاملين على استخدامها .

مادة (69) : علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته ، و غير ذلك مما يستحقه ، و يكون هذا التسليم مبرئاً لزمته .

الفصل الثاني

في رعاية الأم العاملة

مادة (70) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص ، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، و في جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

و تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل ، و لا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل و حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة .

مادة (71) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، و للعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، و تحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، و لا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر .

مادة (72) : للعاملة في الدولة و القطاع العام و قطاع الأعمال الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، و تستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

و استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها و علي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضاً عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة و ذلك وفقاً لاختيارها .

و في القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول علي أجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين ، و ذلك لرعاية طفلها ، و لا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

مادة (73) : علي صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر من مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعهد إلي دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

و تلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة و تستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (74) : يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .

و تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ، و في حالة العود تزداد العقوبة بمقدار المثل و لا يجوز وقف تنفيذها

الباب السادس

رعاية الطفل المعاق و تأهيله

مادة (75) : تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة و من كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي ، و تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة ، و تأهيل و تشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل .

و تتخذ التدابير المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية و الإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة ، و التبصير بحقوق الأطفال المعاقين ، و توعيتهم و القائمين على رعايتهم بما يبسر إدماجهم في المجتمع .

مادة (76) : للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة ، اجتماعية و صحية و نفسية ، تنمي اعتماده علي نفسه وتيسر اندماجه و مشاركته في المجتمع .

مادة (76) مكرراً : للطفل المعاق الحق في التربية و التعليم و فى التدريب و التأهيل المهني في ذات المدارس و المعاهد و مراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين ، و ذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة و نسبة الإعاقة .

و فى هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم و التدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة ، بحسب الأحوال ، تتوافر فيها الشروط التالية :-

1-أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي و بنظام التدريب و التأهيل المهني لغير المعاقين .

2-أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق و قريبة من مكان إقامته .

3-أن توفر تعليماً أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم و درجة إعاقته .

مادة (77) : للطفل المعاق الحق في التأهيل ، و يقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية و النفسية و الطبية و التعليمية و المهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق و أسرته لتمكينه من التغلب علي الآثار الناشئة عن عجزه .

و تؤدي الدولة خدمات التأهيل و الأجهزة التعويضية دون مقابل ، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون .

مادة (78) : تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية المعاهد و المنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين .

و يجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقا للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .

و لوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم و قدراتهم و استعدادتهم ، و تحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول و مناهج الدراسة و نظم الامتحانات فيها .

مادة (79) : تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله ، و يبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها ، بالإضافة إلي البيانات الأخرى و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .

مادة (80) : تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله ، و تقيّد مكاتب القوي العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ، و تسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم .

و تلتزم مكاتب القوي العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم و كفايتهم و محال إقامتهم ، و عليها إخطار مديرية الشؤون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم .

مادة (81) : يصدر وزير القوي العاملة بالاتفاق مع وزير الشؤون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة و الهيئات العامة و وحدات القطاع العام و قطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين علي شهادة التأهيل ، و ذلك وفقاً للقواعد المنظمة لذلك قانوناً .

مادة (82) : علي صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر – سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة – استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوي العاملة بحد أدني اثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين .

و يجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوي العاملة ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب .

و يخطر صاحب العمل مكتب القوي العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصي عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.

مادة (83) : علي صاحب العمل - المشار إليه في المادة السابقة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين علي شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل علي البيانات الواردة في شهادات التأهيل ، و يجب تقديم هذا السجل إلي مفتشي مكتب القوي العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك ، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي و عدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم و الأجر الذي يتقاضاه كل منهم و ذلك في الميعاد و طبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة (84) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنية و لا تجاوز ألف جنية .

و يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذي إمتنع عن استخدامه مبلغاً يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له ، و ذلك اعتباراً من تاريخ إثبات المخالفة و لمدة لا تجاوز سنة ، و يزاول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب .

مادة (85) : ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين و تأهيلهم ، تكون له الشخصية الاعتبارية ، و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية ، و يدخل ضمن موارد الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب .

مادة (86) : تعفى من جميع أنواع الضرائب و الرسوم الأجهزة التعويضية و المساعدة و قطع غيارها ، و وسائل و أجهزة إنتاجها و وسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق و تأهيله .

و يحظر استعمال هذه الأجهزة و الوسائل لغير المعاقين ، دون مقتضى ، و يعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن ألفي جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه و المصادرة .

الباب السابع

ثقافة الطفل

مادة (87) : تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتي مجالاتها من أدب و فنون و معرفة و ربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني و التقدم العلمي الحديث .

مادة (88) : يتم إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية و في الأحياء و الأماكن العامة ، كما تنشأ تباعاً نوادي ثقافة الطفل و يلحق بكل منها مكتبة و دار

للسينما و المسرح و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي و تنظيم العمل بها .

مادة (89) : يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنوعات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف .

و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد عن خمسمائة جنيه ، و يجب مصادرة المطبوعات أو المصنوعات الفنية المخالفة .

مادة (90) : يكون حظر ما يعرض علي الأطفال في دور السينما و الأماكن العامة المماثلة طبقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ، و يحظر علي مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة و التي يصدر بتحديداتها قرار من وزير الثقافة ، و علي مستغليها و علي المشرفين علي إقامة الحفلات و المسؤولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقاً لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .

مادة (91) : علي مديري دور السينما و غيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض و في كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر

مشاهدة العرض علي الأطفال ، و يكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، و باللغة العربية .

مادة (92) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (90) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ، و لا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل .

كما يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (91) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها و لا تزيد علي خمسمائة جنيه .

مادة (93) : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب و القرارات الصادرة بتنفيذه .

الباب الثامن

المعاملة الجنائية للأطفال

مادة (94) : تمتنع المسؤولية الجنائية على الطفل الذي لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

و مع ذلك إذا كان الطفل قد جاوزت سنة السابعة و لم تجاوز الثانية عشرة سنة ميلادية كاملة و صدرت منه واقعة تشكل جنائية أو جنحة ، تتولى محكمة الطفل دون غيرها ، الاختصاص بالنظر في أمره ، و يكون لها أن تحكم

بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود 1، 2، 7، 8 من المادة 101 من هذا القانون .

و يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بالإيداع تطبيقاً للبندين 7، 8، و ذلك أمام الدائرة الإستئنافية المختصة بنظر الطعون في قضايا الأطفال ، وفقاً للمادة (132) من هذا القانون .

مادة (95) : مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون ، تسرى الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .

مادة (96) : يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :-

- 1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
- 2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
- 3-إذا حُرِمَ الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانه أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
- 4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسؤولية قبله .

- 5-إذا حُرِمَ الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
- 6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للأداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
- 7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات نافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .
- 8-إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات و المهملات .
- 9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .
- 10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
- 11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
- و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .
- 12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جنائية أو جنحة .

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (97): تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة ، برئاسة المحافظ و عضوية مديري مديريات الأمن و المختصة بالشئون الاجتماعية و التعليم و الصحة و ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة و من يرى المحافظ الاستعانة به ، و يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ .

و تختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة و متابعة تنفيذ هذه السياسة .

و تشكل في دائرة كل قسم أو مركز شرطة لجنة فرعية لحماية الطفولة ، يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة العامة ، و يراعى في التشكيل أن تضم عناصر أمنية و اجتماعية و نفسية و طبية و تعليمية ، على ألا يقل عدد أعضائها عن خمسة و لا يجاوز سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ، و يجوز أن

تضم اللجنة بين أعضائها مثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .

و تختص لجان حماية الطفولة الفرعية بمهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر و التدخل الوقائي و العلاجي اللازم لجميع هذه الحالات و متابعة ما يتخذ من إجراءات .

مع مراعاة حكم المادة (144) من هذا القانون ، ينشأ بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل ، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال و البالغين ، و معالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال . و تضم الإدارة في عضويتها ممثلين لوزارات العدل و الداخلية و التضامن الاجتماعي و التنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، و ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس ، و من يرى الأمين العام الاستعانة بهم .

و لإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، و متابعة نتائج التحقيقات ، و إرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص .

مادة (98) () : إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المنصوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلى (14) من المادة (96) من هذا القانون ، عُرضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شؤونها المنصوص عليها في المادة (99 مكرراً) من هذا القانون ، و للجنة ،

إذا رأت لذلك مقتضى ، أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر ، و يجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، و يتبع في نظر هذا الاعتراض و الفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ، و يكون الحكم فيه نهائياً .

و إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في الفقرة السابقة ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، عُرض أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، و للجنة ، فضلاً عن السلطات المقررة لها في الفقرة السابقة ، عرض أمر الطفل على نيابة الطفل لِيُتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (101) من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يُتخذ في شأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .

مادة (98) مكرراً: على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنه من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه .

مادة (99) : يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، و لها ، في هذه الحالة - بعد التحقق من جدية الشكوى - استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسؤول عنه و الاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى .

و على اللجنة فحص الشكوى و العمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريراً بالواقعة و ما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .

مادة (99) مكرراً : تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير و الإجراءات الآتية :-

1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به و ذلك في آجال محددة و رهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .

2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية و التربوية و الصحية اللازمة للطفل و عائلته و مساعدتها .

3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه و بين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .

4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى و عند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية و ذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .

5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، و ذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .

6- و للجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة و قتيبة ، و يكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ و لا يوقفه الطعن فيه .

و فى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر و نقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .

و يعتبر خطراً محدقاً كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .

مادة (99) مكرراً (أ): تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات و نتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، و لها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير و تبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، و عدم فصله عنه إلا كمالأذ أخير ، و لأقصر فترة زمنية ممكنة ، و إعادته إليه في أقرب وقت .

مادة (100) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة علي الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم ، بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .

و يتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلي من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .

مادة (101) : يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :-

- 1- التوبيخ .
- 2- التسليم .
- 3- الإلحاق بالتدريب و التأهيل .
- 4- الإلزام بواجبات معينة .
- 5- الاختبار القضائي .
- 6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل و ضوابطها .
- 7- الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .

8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

و عدا المصادرة و إغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .

مادة (102) : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم و التأنيب إلى الطفل علي ما صدر منه و تحذيره بالألا يعود إلي مثل هذا السلوك مرة أخرى .

مادة (103) : يسلم الطفل إلي أحد أبويه أو إلي من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلي شخص مؤتمن يتعهد بتربيته و حسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .

و إذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإففاق عليه قانوناً و طلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له و جب علي القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة و ذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة و مواعيد أداء النفقة ، و يكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري ، و يكون الحكم بتسليم الطفل إلي غير الملتزم بالإففاق لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات .

مادة (104) () : يكون تدريب الطفل و تأهيله بأن تعهد المحكمة به إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه و بما يتناسب مع ظروف الطفل ، مدة تحددها المحكمة في حكمها ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات ، و ذلك بما لا يعيق انتظام الطفل في التعليم الأساسي .

مادة (105) : الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة علي بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالشئون الاجتماعية و يكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد علي ثلاث سنوات.

مادة (106) : يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه و الأشراف و مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ، و لا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي علي ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر علي المحكمة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (101) من هذا القانون .

مادة (107) : يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، فإذا كان الطفل معاقاً يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، و لا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع ، و يجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة ، و في جميع الأحوال يتعين ألا تقضى المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير .

و فى جميع الأحوال ، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات و خمس سنوات فى الجنج .

مادة (108) : يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة بالجهات التي يلقي فيها العناية التي تدعو إليها حالته .

و تتولي المحكمة الرقابة علي بقاءه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها علي سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء .

و تقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، و إذا بلغ الطفل سن الحادية و العشرين و كانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلي أحد المستشفيات المختصة لعلاج الكبار .

مادة (109) : إذا ارتكب الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشر سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير مناسب ، و يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة علي ذلك الحكم .

مادة (110) : ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية و العشرين ، و مع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة و بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، و ذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، و إذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة (108) من هذا القانون .

مادة (111) : لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة

و مع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن ، و إذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند (8) من المادة (101) من هذا القانون .

أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة ، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها ، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (8) من المادة (101) من هذا القانون .

مادة (112) : لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد ، و يراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن و الجنس و نوع الجريمة .

و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنتين و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاً مع بالغ أو أكثر في مكان واحد .

مادة (113) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون ، مراقبة الطفل و ترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون .

مادة (114) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تتجاوز ألف جنيه من سُلّم إليه طفل و أهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون .

فإذا كان ذلك ناشئاً عن إخلال جسيم بواجباته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تتجاوز سنة و غرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

مادة (115) : عدا الأبوين و الأجداد و الزوج و الزوجة يعاقب بالحبس و بغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلاً حُكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك .

مادة (116) : مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له

بأي وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسؤولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسَلِّماً إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادماً عند أي ممن تقدم ذكرهم .

و فى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، و لو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات .

و يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرَض عليها ، كل بالغ حرَض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك .

مادة (116) مكرراً : يزداد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .

مادة (116) مكرراً (أ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو

صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، و يحكم بمصادرة الأدوات و الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة و الأموال المتحصلة منها ، و غلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر ، و ذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

و مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :-

(أ) - استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة و الأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .

(ب) - استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم ذاتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، و لو لم تقع الجريمة فعلاً .

مادة (116) مكرراً(ب) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات ،

أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون .

مادة (116) مكرراً (ج) : تسرى أحكام انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو التصالح ، المقررة في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ، على الجرائم التي يرتكبها الطفل .

مادة (116) مكرراً (د) : يكون للأطفال المجني عليهم و الأطفال الشهود ، في جميع مراحل الضبط و التحقيق و المحاكمة و التنفيذ ، الحق في الاستماع إليهم و في المعاملة بكرامة و إشفاق ، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية و النفسية و الأخلاقية ، و الحق في الحماية و المساعدة الصحية و الاجتماعية و القانونية و إعادة التأهيل و الدمج في المجتمع ، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة و الشهود عليها .

مادة (117) : يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال و حالات تعريضهم للخطر و سائر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (118) : يصدر بأختيار المراقبين الاجتماعيين و تحديد الشروط الواجب توافرها قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

مادة (119) : لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة ، و يجوز للنياية العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع و تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

و يجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه و تقديمه عند كل طلب ، و يعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .

مادة (120) :تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأطفال ، و يجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأطفال في غير ذلك من الأماكن ، و تحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.

و تتولى أعمال النيابة العامة تلك المحاكم نيابات متخصصة للطفل يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.

مادة (121) : تشكل محكمة الأطفال من ثلاثة قضاة و يعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء و يكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا ، و على الخبيران أن يقدمتا تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه و ذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .

و يعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية .

و يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة ، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة .

مادة (122) : تختص محكمة الأطفال دون غيرها في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من (113) إلى (116) و المادة (119) من هذا القانون .

و استثناء من الحكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل و أقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل ، و فى هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، و لها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء .

مادة (123) () : يتحدد اختصاص محكمة الأطفال بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه

بحسب الأحوال . و يجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تتعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل .

مادة (124) : يتبع أمام محكمة الأطفال في جميع الأحوال القواعد و الإجراءات المقررة في مواد الجناح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (125) : للطفل الحق في المساعدة القانونية ، و يجب أن يكون له في مواد الجنايات و فى مواد الجناح المعاقب عليها بالحبس وجوباً محام يدافع عنه في مرحلتي التحقيق و المحاكمة ، فإذا لم يكن قد اختار محامياً تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه ، و ذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية .

مادة (126) : لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأطفال إلا أقاربه و الشهود و المحامون و المراقبون الاجتماعيون و من تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص . و للمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت ضرورة لذلك ، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات ، و للمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضى ذلك و يكفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، و فى هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً .

مادة (127) (1): ينشئ المراقبون المشار إليهم في المادة (118) من هذا القانون لكل طفل متهم بجناية أو جنحة و قبل التصرف في الدعوى ملفاً

يتضمن فحصاً كاملاً لحالاته التعليمية و النفسية و العقلية و البدنية و الاجتماعية و يتم التصرف في الدعوى على ضوء ما ورد فيه .

و يجب على المحكمة قبل الحكم في الدعوى أن تناقش واضعي تقارير الفحص المشار إليها فيما ورد بها و لها أن تأمر بفحوص إضافية .

مادة (128) : إذا رأت المحكمة أن حالة الطفل البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ، و يوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص .

مادة (129)(2) : لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأطفال .

مادة (130) : يكون الحكم الصادر على الطفل بالتدابير واجب التنفيذ و لو كان قابلاً للاستئناف .

مادة (131) : كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الطفل و كل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ، و لكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الطفل طرق الطعن المقررة في القانون .

مادة (132)(3) : يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال ، عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ و بتسليم الطفل لوالديه أو لمن له الولاية عليه ، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في

الإجراءات أثر فيه . و يرفع الاستئناف أمام دائرة تخصص لذلك في المحكمة الابتدائية .

(1) مستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

(2) ، (3) إستبدلت عبارة " محكمة الطفل " بعبارة " محكمة الأحداث " بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

مادة (133) () : إذا حُكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها ، رفع المحامي الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون . و إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه و القضاء بإلغاء حكمها و إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف .

و في الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم و يجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً للمادة (119) من هذا القانون .

و إذا حكم على متهم بأعتبارة طفلاً ، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر فيجوز للمحامي العام أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرتين السابقتين .

مادة (134) : يختص رئيس محكمة الأطفال التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات و إصدار القرارات و الأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ، علي أن يتقيد في الأشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

و يقوم رئيس محكمة الطفل أو من يندبه من قضاة المحكمة أو خبير بها بزيارة دور الملاحظة و مراكز التدريب و التأهيل و مؤسسات الرعاية الاجتماعية و المستشفيات المتخصصة و المؤسسات العقابية و غير ذلك من الجهات التي تتعاون مع محكمة الطفل و الواقعة في دائرة اختصاصها و ذلك مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، للتحقق من قيامها بواجباتها في إعادة تأهيل الطفل و مساعدته لإعادة إدماجه في المجتمع ، و لرئيس محكمة الطفل إرسال تقرير بملاحظاته إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة المختصة لإعمال مقتضاه .

مادة (135) : فيما عدا تدبير التوبيخ يتولى المراقب الاجتماعي الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المواد من (101) إلى (104) من هذا القانون و ملاحظة المحكوم عليه بها و تقديم التوجيهات له و للقائمين على تربيته ،

وعليه أن يرفع إلى محكمة الطفل تقارير دورية عن الطفل الذي يتولى أمره والأشراف عليه . وعلى المسئول عن الطفل إخبار المراقب الاجتماعي في

حاله موت الطفل أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن و كذلك عن كل طارئ آخر يطرأ عليه .

مادة (136) : إذا خالف الطفل حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (104) و(105) و(106) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقواله بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته .

مادة (137) : للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (102) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الطفل أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو من سلم إليه ، بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة (110) من هذا القانون ، و إذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، و يكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن .

مادة (138) : لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد أخذ رأى المراقب الاجتماعي .

مادة (139) : لا يجوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوزوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ .

مادة (140) : لا يلزم الأطفال بأداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا الباب .

مادة (141) : يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأطفال في مؤسسات عقابية خاصة يصدر بتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الداخلية .

فإذا بلغ سن الطفل واحدا و عشرين عاما تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العمومية ، و يجوز مع ذلك استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك و كانت المدة الباقية من العقوبة لا تجاوز ستة أشهر .

مادة (142) : ينشأ لكل طفل محكوم عليه ملف تنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع في جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه و يثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات و أوامر و أحكام ، و يعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (134) من هذا القانون .

مادة (143) : تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات و قانون الإجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص في هذا الباب .

الفصل العاشر

المجلس القومي للطفولة والأمومة

مادة (144): ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومي للطفولة و الأمومة " و تكون له الشخصية الاعتبارية ، و مقره مدينة القاهرة و يصدر بتشكيله و تنظيمه و تحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية .

مادة (144) مكرراً : ينشأ صندوق يتبع المجلس القومي للطفولة و الأمومة يسمى صندوق رعاية الطفولة و الأمومة و تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة و موازنة خاصة ، و تبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة ، و تنتهي بنهايتها ، و يُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى .

مادة (144) مكرراً(أ) : يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الأمين العام للمجلس القومي للطفولة و الأمومة ، و يصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق و نظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، و تكون مدة مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

مادة (144) مكرراً(ب): مجلس إدارة الصندوق هو الجهة المهيمنة على شئونه، و له على وجه الخصوص ما يأتي :-

1- اتخاذ ما يلزم لتنمية موارد الصندوق .

2- إنشاء دور إيواء و مدارس و مستشفيات خاصة بالطفل .

3- إقامة مشروعات خدمية و إنتاجية و حفلات و أسواق خيرية و معارض و مباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس القومي للطفولة و الأمومة ، و ذلك بعد الحصول على التصريح من الجهات المعنية .

4- توزيع إعانات على الجهات المهمة بالطفولة و الأمومة .

5- القيام بأي عمل من شأنه دعم حقوق الطفل .

مادة (144) مكرراً (ج) : تتكون موارد الصندوق مما يأتي :-

(أ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .

(ب) الغرامات و مقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

(ج) عوائد استثمار أموال الصندوق و العقارات التي تخصص له أو تؤول إليه .

(د) الهبات و الإعانات و التبرعات و الوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها ، و تعفى هذه الهبات و الإعانات و التبرعات و الوصايا من جميع أنواع الضرائب .

تضمن مشروع تعديل قانون الطفل بعض المواد الأخرى، إلا أنه عند مناقشة التعديلات رؤى نقلها كمواد إضافية بقوانين أخرى (قانون العقوبات

– قانون الأحوال المدنية) نص عليها بالقانون 126 لسنة 2008 وهى
المواد الواردة بالملحق التالي

=====

ملحق

أولاً: ما أضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008 إلى قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

- أضيفت مادة برقم 242 مكرر نصها كالآتي:

مع مراعاة حكم المادة 61 من قانون العقوبات ودون الإخلال بأي عقوبة
أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر
ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف
جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون
العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى.

- كما أضيفت مادة برقم 291 نصها كالآتي:

يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال
الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب
العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو تحرش به أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرراً من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة أحكام المادة 116 مكرراً من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضواً من أعضاء جسده أو جزء منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ثانياً: ما اضيف بموجب القانون 126 لسنة 2008 إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية

•أضيفت مادة جديدة برقم 31 مكرر نصها كالآتي:

لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

وتكفل الدولة إجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلها، وإعلامها بنتيجة هذا الفحص، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.

ولا يجوز توثيق عقد الزواج ما لم يقدم الراغبان في الزواج إلى الموثق ما يدل على تمام الفحص الطبي المشار إليه في الفقرة السابقة

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة جنائية ينص عليها قانون آخر يعاقب تأديبياً كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

الفصل الحادي عشر

التبني في المسيحية

كلمة "التبني" مترجمة عن الكلمة اليونانية "هيوثيزيا" (Huiothesia) أي "وضعه في موضع الابن". ولا تذكر هذه الكلمة إلا في العهد الجديد، و في رسائل الرسول بولس فقط (غل 4 : 5 ، رو 8 : 15 و 23 و 9 : 4 ، أف 1 : 5) . و هي تشير إلى الإجراء القانوني الذي يستطيع به أي إنسان أن يلحق ابناً بعائلته، و يخلع عليه قانوناً كل حقوق و امتيازات الابن، رغم أنه ليس ابناً بالطبيعة ، بل و ليس من عشيرته الأقربين.

أولاً – الفكرة القانونية العامة : كانت هذه العادة شائعة بين اليونانيين و الرومانيين و غيرهم من الشعوب قديماً ، و لكنها لا تذكر مطلقاً في الشريعة اليهودية.

1- في العهد القديم : نقرأ عن ثلاث حالات من التبني في العهد القديم ، هي :

أ- موسى (خروج 2 : 10) و قد تبنته ابنة فرعون

ب- جنويث (1 ملوك 11 : 20) و قد تبنته خالته
تحفنيس زوجة فرعون مصر

ج - استير (استير 2 : 7 و 15) و قد تبناها مردخاي.

و يلاحظ أن هذه الحالات الثلاث لم تحدث في فلسطين بل في خارجها , في مصر و في فارس , حيث كان التبني أمراً شائعاً. كما أن فكرة التبني لا تظهر في العهد الجديد إلا في رسائل الرسول بولس لكنائس خارج فلسطين أيضاً. و التبني يصدر دائماً عن الأب المتبني , فهو الذي يأخذ زمام المبادرة علي الدوام . و قد يكون الدافع لذلك هو ملء الفراغ لعدم وجود زرية تشبع العواطف الأبوية و المفاهيم الدينية, و تحفظ اسم العائلة, او للرغبة في ممارسة السلطة الابوية . و كانت اجراءات و شروط التبني تختلف من شعب إلى آخر . فقد كان التبني عند الأمم الشرقية يمكن أن يمتد إلى العبيد أو الأسرى (كما في حالة موسى) , و بالتبني ينالون حريتهم . أما عند اليونان و الرومان, فكان التبني قاصراً على المواطنين الأحرار إلا في بعض الحالات الاستثنائية.

2- عند اليونان : كان ممكناً للإنسان في أثناء حياته , أو في وصية تنفذ بعد وفاته , أن يتبنى أي مواطن ذكر , فيصبح في مكانة الابن له كل حقوقه , و لكن بشرط أن يقبل الابن المتبنى القيام بكل الالتزامات القانونية و الواجبات الدينية التي يلتزم بها الابن الحقيقي .

3- عند الرومان : كانت سلطة الأب عند الرومان سلطة عاتية , فكان الأب يمارس علي ابنه سلطة شبيهة بالسلطة التي يمارسها السيد

علي عبده , و قد أضفى هذا صورة غريبة علي عملية التبني . و كانت إجراء ينتقل به الابن من سلطة ابيه الحقيقي إلى سلطة ابيه بالتبني , و كأنها عملية بيع افتراضية للابن , يصبح بها خاضعاً تماماً لسلطة الأب الذي تبناه.

4- التبني في رسائل بولس : لا شك الرسول بولس - كشخص كان يتمتع بالجنسية الرومانية - كان عارفاً بالعادات الرومانية , كما أنه سواء في موطنه في طرسوس المدينة الكبيرة , أو في رحلاته العديدة , عرف عادات الشعوب الأخرى . و هو يستخدم الفكرة مجازياً - أشبه بأمثال الرب يسوع المسيح - فمن الخطر الذهاب بالمجاز أو التشبيه إلي حدود بعيدة من التفاصيل , فهو يستخدم فكرة التبني ليبين أن الله - بإعلان نعمته في المسيح - وهب من يقبل اليه من البشر أن يتمتعوا بعلاقة الأبناء له , و منحهم حق اختبار البنوية .

أ- في الرسالة إلى غلاطية يركز الرسول على الحرية التي يتمتع بها الذين يحيون بالإيمان , في مقابل العبودية التي يزرع تحتها الذين يخضعون للطقوس والفرائض الناموسية , وهو ما كان يتعرض له المسيحيون (5 : 1) . فهو يوضح أولاً الفرق بين الناموس و النعمة - من الناحية التاريخية - علي

أنه الفرق بين التدبير المسيحي و التدبير السابق له (3 : 23 و 24) , و إن كان في موضع آخر يرجع بفكرة التبني إلى علاقة العهد بين الله و إسرائيل (رو 9 : 4) إلا أنه في رسالة بين من يريدون أن يعيشوا تحت سيادة الناموس , و من يريدون أن يعيشوا بالإيمان . و يبدو أن ثمة ثلاث صور يتضمنها وصفه للإنسان تحت عبودية الناموس : صورة عبد , و صورة قاصر تحت أوصياء معينين من الأب , و صورة الابن تحت سلطة الأب الروماني المطلقة (غل 4 : 1-3) . و عملية التحرير هي قبل كل شئ عملية فداء او شراء (4 : 5) , و هي عبارة تنطبق تماماً علي العبد الذي افتدي من العبودية , و الابن الروماني الذي يشتريه أو يفتديه أبوه الذي تبناه من بحت سلطة أبيه الطبيعي . و لكن في الحالة الثانية لم تتغير حالة الابن عملياً بهذا الإجراء , إنما الذي حدث هو أنه استبدل سلطة أبيه الطبيعي بسلطة أب آخر . فلو أن بولس فكر في هذه العملية في صورة التبني الرومانية , فانه ينظر إلى حالة الابن نتيجة هذا التبني في صورة التبني اليونانية الأكثر تحرراً و الأعظم إنعاماً , أو صورة الابن في الأسرة اليهودية. أو لعله فكر في الحالات النادرة من تبني

العبيد و رفعهم إلى مكانة الأبناء . و الفداء شرط أساسي للتبني , يتم بالإيمان و يصاحبه إرسال "روح ابنه إلى قلوبنا صارخاً يا أبا الآب" و بذلك يزول كل أثر للعبودية (غل 4 : 5 - 7).

ب- في الرسالة إلى رومية يعني الخلاص من الدين ففي (رومية 8 : 12 - 17) نجد فكرة الالتزام أو المديونية مرتبطة بفكرة الحرية . فالإنسان ينظر إليه هنا كمن كان في وقت من الأوقات تحت سيادة و سلطة الجسد (8 : 5) , و لكن عندما يسكن فيه روح المسيح , لا يظل مديناً للجسد بل يصبح مديناً للروح (8 : 12 , 13) . و المديونية أو الالتزام للروح هو الحرية بعينها. فهنا كما في غلاطية أيضاً , ينتقل الإنسان من حالة العبودية إلى حالة البنوية التي هي أيضاً حالة الحرية. " لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك (و أولئك فقط) هم أبناء الله " (8 : 14) . فروح التبني أو البنوية , علي النقيض تماماً من روح العبودية (8 : 15) . و الروح الذي نحن له مديونون , و الذي به ننقاد , يوقظ فينا و يؤكد اختبار البنوية في داخلنا (8 : 16) . ففي كلا الفصلين , ينقل لنا الرسول بولس -

تحت هذه الصورة المجازية - فكرة إنسان ينتقل من حالة الاغتراب عن الله , و العبودية تحت الناموس و الخطية , إلى علاقة جديدة مع الله , هي علاقة الثقة و المحبة المتبادلتين , و الوحدة في الفكر و الإرادة , هي العلاقة التي تميز الأسرة المثالية , التي يزول فيها كل أثر للقيود و القهر و الخوف.

ج - ثالثاً الاختبار المسيحي - و التبني كحقيقة واقعة في الاختبار المسيحي- هو إدراك المؤمن و تثبته من بنويته لله , و هو ما يحدث نتيجة الإيمان بالمسيح , الذي به يصبح المؤمن متحداً بالمسيح فيحل فيه روح البنوة و يسيطر على كل كيانه حتى إنه يعرف الله و يخاطبه كالمسيح تماماً , قائلاً : " يا أبا الآب " (انظر مرقس 14 : 36).

➤ التبني و علاقته بالتبرير : إن التبني هو نفس الاختبار المسيحي الذي يصفه الرسول بولس تحت صورة قانونية مجازية أخرى , هي التبرير بالإيمان . ففي التبرير , يعلن الله أن الخاطئ قد صار مبرراً , و يعامله على هذا الأساس , و يمنحه الصفح و المصالحة و السلام (رو 5 : 1) . و في هذه جميعها , نجد - بلا ريب - علاقة الأب بالابن , و لكن في التبني تتأكد هذه العلاقة بوضوح و جلاء , فالتبني لا يعني فقط أن الابن الضال قد عاد إلى بيته

307

مستعداً أن يعترف بأنه ليس مستحقاً أن يدعى ابناً ، و يرضيه أن يحسب كأحد الأجراء ، و لكنه يقابل بالعناق و القبلات ، و يرد إلى مركز الابن كما كان قبلاً . فالفكرة في كل من الصورتين المجازيتين هي ان التبني هو عمل القاضي الرحيم في اطلاق سراح المتهم السجين ، أما التبني فهو عمل الأب الكريم و هو يأخذ الابن في حضنه و يمنحه الحرية و الامتيازات و الميراث

➤ التبني و التقديس : التبني هو بداية عملية تستمر حتى تبلغ الكمال ، أي النمو المستمر في حياة التقديس بمعونة الروح القدس ، أما التبني فيسير جنباً إلى جنب مع التقديس ، فأبناء الله هو الذين ينقادون بروح الله (رو 8 : 14) ، و روح الله نفسه هو الذي يمنح اختبار النبوة. التقديس هو عملية تطهير و نمو شاملة من الناحية النظرية ، أما التبني فيتضمن التقديس باعتباره علاقة وثيقة بالله ، هي علاقة ولاء و طاعة و شركة مع الأب المحب على الدوام

➤ التبني و التجديد : يرى البعض أن التبني هو التجديد ، و لذلك جمع الكثيرون من الآباء و علماء الكنيسة الكاثوليكية بينه و بين التجديد بالمعمودية ، مستبعدين بذلك تلك الحقيقة الجوهرية و هي الإدراك الواعي للنبوة. إن الميلاد الجديد و التبني هما بكل تأكيد

وجهان للاختبار الواحد , و ان كانا ينتميان إلى أسلوبيين مختلفين من التفكير , ولا ينتج عن الخلط بينهما سوى التشويش . فالميلاد الجديد يحدد بصورة خاصة اصل الاختبار المسيحي وصفته الأدبية كحقيقة تجريدية , أما التبني فيعبر عن علاقة حقيقية وثيقة بين الإنسان و الله . و الرسول بولس لا يثير هنا مطلقاً مسألة حالة الإنسان الطبيعية و الأصلية , فمن الشطط بهذه الصورة المجازية , القول بأن التبني معناه أن الإنسان لم يكن بالطبيعة ابناً لله , فذلك يناقض تعليم الرسول بولس في فصول أخرى (انظر مثلاً أع 17 : 28) . فهو يرى أن الإنسان بدون المسيح (أو خارج المسيح) غريب أدبياً و منفصل عن الله , و أن التغيير الذي يحدثه الإيمان بالمسيح , يجعل منه - أدبياً - ابناً مدركاً لبنويته .

➤ التبني عمل الله : إن التبني كعمل الهي , هو عملية أزلية من أعمال نعمته و محبته , لأنه " سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته " (أف 1 : 5) .

1- الأبوة الإلهية : إن الدافع و الحافز للأبوة الإلهية , كانا منذ الأزل في الله . و بمعنى من المعاني , منح الله اسرائيل "التبني" (رو 9 : 4) . فقد قال "اسرائيل ابني البكر" (خر 4 : 22 , انظر أيضاً 309

تث 14 : 1 , 32 : 6 , إر 31 : 9 , هو 11 : 1) .
فإنه لا يمكن أن يعلن ذاته إلا بإعلان شيء من أبوته , و لو أن
كل إعلان كان إعلاناً جزئياً و نبوياً . أما عندما "أرسل الله ابنه
... ليفتدي الذين تحت الناموس", و أصبح ممكناً للإنسان أن ينال
التبني . فلكل من قبله , أرسل الله روح ابنه الأزلي ليشهد في
قلوبهم أنهم أبناء الله , لمنحهم الثقة و الحق في مخاطبة الله "كأب"
(غل 4 : 5 و 6 , رو 8 : 15) .

2- مجاله لم الشمل : و لكن هذا الاختيار هو أيضاً اختبار غير كامل
, فمن ثم فأننا نتطلع إلى التبني الكامل , ليس لروح الإنسان
بحسب , بل لكل كيانه بما فيه جسد الانسان (رو 8 : 22 ,
23) . فكل أولاد الله الآن يئنون , إذ يجدون أنفسهم في سجن
الجسد خاضعين للبطل , و لكنهم يتوقعون التبني فداء الجسد ,
فكل الخليقة تثن في انتظار استعلان أبناء الله , لأنها ستعتق من
عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله (رو 8 : 21) , و عندئذ
يبلغ التبني مداه , عندما يصبح كل كيان الإنسان منسجماً مع روح
البنة , و تصبح بكل كيانه في حالة تساعده على الاستمرار في
حالة السعادة .

➤ التبني في مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين

من المهم أن نؤكد أن التبني هنا لمعروفي النسب و ليس لمجهولي النسب , حتى لا يرفض البعض فكرة التبني خوفاً من تبني المسيحي لطفل غير مسيحي , و وضع مشروع القانون عدة تحفظات إجرائية لتحقيق مصلحة الطفل المتبنى.

فطبقاً للمادة 130 : يشترط في المتبنى : أن يكون قد تجاوز سن الأربعين , أ، لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيين وقت التبني , أن يكون حسن السمعة .

و تجزى المادة 131 أن يكون المتبنى ذكراً أو أنثى بالغاً أو قاصراً , و لكن يشترط أن يكون أصغر سناً من المتبنى بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل.

ولا يجوز التبني إلا إذا وجدت أسباب تبرره و كانت تعود منه فائدة علي المتبنى. مادة 133 ,

و برضا الزوجين مادة 135 , و إذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً و كان والده على قيد الحياة فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين. مادة 134.

➤ إجراءات التبني

- يحصل التبني بعقد رسمي يحرره رجل الدين المختص بالجهة التي يقيم فيها راغب التبني , و يثبت به حضور الطرفين و قبول التبني أمه , فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه. (مادة 136) و يرفع رجل الدين الذي حرر عقد التبني الى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون (مادة 137)

- يخول التبني الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبني , و ذلك باضافة اللقب إلى اسمه الأصلي. (مادة 138)

- التبني لا يخرج المتبنى من عائلته الأصلية و لا يحرمه من حقوقه فيها (مادة 139) ولا يرث المتبنى في تركة المتبني إلا بوصية (مادة 141) .

في سنة 1917 صدر عن قداسة بابا روما مجموعة خاصة بالطائفة الكاثوليكية بالغرب و في عام 1949 صدرت مجموعة خاصة بالطائفة

الكاثوليكية بالشرق و قد جاء في هاتين المجموعتين أحكام بالإحالة تخص التبني على القانون المدني في كل دولة توجد فيها الطائفة الكاثوليكية وعليه فإنه كلما كان القانون المدني لدولة ما يجيز التبني يشترط أن توجد فيها الطائفة الكاثوليكية سواء بالغرب أو بالشرق فان الكنيسة تبيح ذلك .

و بموجب هذه الإحالة تحيز تطبيق التبني بطريقة غير مباشرة و لكن تبقى السلطة الكنسية لها الحق في الرقابة و الحق في التدخل , إذا ما عرض عليها أمر يتعارض مع قواعد الشريعة , مثلاً : إذا ما رغب الشخص المتبنى في دولة ما توجد بها الطائفة الكاثوليكية أن يتزوج بامرأة من أسرته الطبيعية فإن الكنيسة ترفض بشدة إتمام هذا الزواج حتى و لو قطع علاقته بأسرته الحقيقية.

الحكمة من ذلك : رغم إقرار الطائفة الكاثوليكية بالتبني عن طريق الإحالة إلا أن السلطة الكنسية تتدخل من أجل الحفاظ علي الأنساب و عدم اختلاطها و تقديس الأسرة لذا فهي دائماً تفرض رقابتها على التبني

الخاتمة :

إذا كان موضوع الطفل قد حظى بعناية قانونية و إنسانية فائقة من قبل المجتمع الدولي المتجسد أساساً في التشريعات الحديثة ، المواكبة لتحولات و تطلعات المجتمعات و كذا المعاهدات و المواثيق الدولية المتجددة ، و على رأسها إعلان حقوق الطفل بتاريخ 20 نوفمبر 1959 الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة و الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989 . فان مصر بذلت جهوداً كبيرة في هذا الباب ، بدءاً من توقيعها و تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، مع العمل على تكريس حقوقها من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع توصياتها خاصة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 و إنشاء مؤسسات خاصة بهؤلاء الأطفال مثل المجلس القومي للأُمومة والطفولة . و لذلك اعتبرت مصر من الدول العربية و الإفريقية القليلة التي تعاملت مع مختلف إشكالات الطفولة بنوع من الوضوح والإيجابية من أجل المساهمة في محاربة ظاهرة جنوح الأحداث ، و ذلك عبر الانخراط في المجهود الدولي للقضاء على مختلف أنواع الاستغلال التي يتعرض لها الطفل من جهة و مختلف العوامل المتسببة في انحراف و إجرام الأحداث ، و كل هذا يعالج بواسطة البرامج الخاصة أي ذات الصلة بالطفولة و وضعية الجانحين و المشاريع التي تتجزئ بشراكة فعالة مع جمعيات وطنية و دولية و رغم كل ذلك إلا انها تحتاج إلى

مزيد من الجهد لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع التي تقتضي تضافر كل الجهود لعلاجها و افضل الوسائل للحصول الى نتائج مرضية هي إقرار نظام التبني طبقاً لما جاء بالاتفاقات الدولية .

مراجع الكتاب

- 1- التبني... وجهة نظر تاريخية- حقوقية-مسيحية
دراسة : عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
- 2- التبني تاريخيا – منتدى الدين المسيحي
- 3- لجنة حقوق الطفل ألف - التقارير الأولية
- 4- مبادئ عامة حول حقوق الطفل فى الاتفاقيات الدولية بقلم:المستشار الدكتور/ محمد صلاح أبو رجب الجمعة منشور بجريدة الوفد بتاريخ , 13 يوليو 2012
- 5- اتفاقية حقوق الطفل اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25/44 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989
- 6- لجنة حقوق الطفل مبادئ توجيهية خاصة بمعاهدة بعينها تتعلق بشكل ومضمون التقارير الدورية التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة 44 من اتفاقية حقوق الطفل
- 7- في مسألة التبني بقلم لطيف شاكر الحوار المتمدن
- 8- الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني علي الصعيدين الوطني والدولي اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 85/41 المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1986

9- قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الجريدة الرسمية العدد (13) تابع في 28 مارس سنة 1996 ، وقد عدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الجريدة الرسمية العدد 24 مكرراً في 15 يونية سنة 2008 ، والعدد 28 فى 10 يولية سنة 2008.



من إصدارات مطبوعات نظرة للمستقبل

أولاً : سلسلة قضايا معاصرة

- 1- الزواج و الطلاق في المسيحية .
- 2- الزواج في المسيحية .
- 3- العنف ضد المرأة .
- 4- الإدمان .. أنواعه و طرق علاجه .
- 5- المفهوم اللاهوتي للثورة .
- 6- حقوق الإنسان في القانون و الكتاب المقدس .
- 7- موسوعة الجنس المقدس .
- 8- المرأة في المسيحية .
- 9- قضايا طبية شائكة .

ثانياً : سلسلة مفاهيم كتابية

- 1- نؤمن بإله واحد .



- 2- كنيسة .. كنيسة واحدة .
- 3- الموت في المفهوم المسيحي ؟.
- 4- عودة المسيح ثانية و دينونة العالم .
- 5- الله ظهر في الجسد .
- 6- قوى التغيير .
- 7- المسيح في التوراة . (من سفر التكوين إلى سفر نشيد الأنشاد) .
- 8- المسيح في التوراة . (من سفر إشعياء إلى سفر الرؤيا) .
- 9- الصليب و قصده الكوني .
- 10 - الأضحية و الذبيح الأعظم .
- 11 - صلب المسيح و دفنه و قيامته .. ثلاث حقائق تاريخية .
- 12 - روح قدس الله .
- 13 - من يستحق العبادة الله أو المال ؟ (المال .. الإله الذي ينافس الله) .



14 - بهذا يؤمن المسيحيون .

(رؤيا شرقية معاصرة لأساسيات الإيمان المسيحي)

ثالثاً : منهاج تلمذة : نظرة للمستقبل .

1- إعلان الله عن ذاته .

2- خلاص الله .

3- العلاقة مع الله و الإنسان .

4- مسؤولية الإنسان .

رابعاً : سلسلة المشورة :

1- انتحار أم استشهاد ؟!

2- خائف من إيه (كيف تهزم مخاوفك ؟) .

خامساً : شعر و أدب

1- حبة حنطة .

المزيد على موقعنا الإلكتروني : www.visionforfuture.org

اطلب الكميات : 26676709 (02)